STENOGRAM

IV SESJI
RADY MIASTA KRAKOWA

IX KADENCJI

odbytej w dniu
5 czerwca 2024 roku

SPIS TREŚCI:

Lp.	*Tytuł*	*Numer strony*
1.	Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany	***4 i 103***
2.	Interpelacje Radnych	***9***
3.	Odpowiedzi na interpelacje Radnych	***12***
4.	Emisje obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków	***14***
5.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 710, 801, 853 i 921	***23 i 110***
6.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 dotyczące zwiększenia planu dochodów w działach 600, 750, 754, 801, 852, 854, 855, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach 600, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900 i 926, zmian planu dochodów w dziale 758 oraz zmian planu wydatków w działach 600, 754, 801, 900 i 926	***24***
7.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 dotyczące zmian w planie wydatków w działach 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic	***25***
8.	Zmiana uchwały Nr CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami	***26***
9.	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kobierzyńska – Piltza	***28***
10.	Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kobierzyńska – Piltza	***29 i 110***
11.	Zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków	***33***
12.	Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 62 im. Komandora Porucznika Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Ćwikłowej 7	***34***
13.	Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych	***35 i 111***
14.	Zmieniająca uchwałę nr XC/1348/13 w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej PARKOWA w Krakowie, ul. Parkowa 12	***44***
15.	Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej drogi przebiegającej od ul. Galicyjskiej do zachodniej granicy działki nr 216/262 obręb 54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta i ustalenia jej przebiegu	***45 i 111***
16.	Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej drogi przebiegającej od ul. Romana Ciesielskiego do południowej granicy działek nr 337/12, 564/1 obręb 54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta i ustalenia jej przebiegu	***49 i 111***

17.	Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej ul. Romana Ciesielskiego i ustalenia jej przebiegu	***49 i 111***
18.	Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej ul. Na Łąkach – na odcinku od drogi gminnej nr 603863 K na długości działki nr 9/14 obręb 54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta i ustalenia jej przebiegu	***50 i 112***
19.	Zasady udzielenia dotacji na realizację zadań obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	***50 i 112***
20.	Zwiększenie dotacji celowej i podmiotowej oraz udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury	***52 i 112***
21.	Udzielenie dotacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie	***52 i 112***
22.	Zmieniająca uchwałę nr C/2707/22 w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie	***56 i 112***
23.	Zmieniająca uchwałę nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń	***83 i 114***
24.	Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa	***98 i 114***
25.	Wybór Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa	***98 i 114***
26.	Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące wdrożenia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej na terenie dzielnicy XII	***98 i 114***
27.	Zmiana w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa	***105***
28.	Zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa	***106***
29.	Zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa	***106***
30.	Zmiana w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa	***107***
31.	Zmiana w składzie Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa	***107***
32.	Zmiana w składzie Komisji Polityki Społecznej i Senioralnej Rady Miasta Krakowa	***108***
33.	Zmiana w składzie Komisji Innowacji Metropolii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa	***108***
34.	Zmiana w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa	***109***
35.	Zmiana w składzie Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa	***109***
36.	Zmiana w składzie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa	***109***
37.	Oświadczenia, komunikaty	***115***
38.	Zamknięcie sesji	***115***

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Drodzy Państwo bardzo proszę o sprawdzenie kworum i bardzo proszę o kliknięcie przycisku obecny, to jest sprawdzenie kworum. Jeszcze widzę, że Państwo Radni idą, więc sekundę czekam. Drodzy Państwo bardzo proszę o wyświetlenie listy. Pan Radny Rafał Nowak tu jest nieobecny, ale usprawiedliwiony, Pani Radna Agnieszka Paderewska nieobecna, Pan Radny Marek Sobieraj obecny, Pan Radny Krzysztof Sułowski obecny. Ale to było sprawdzenie, obecny, sprawdzenie kworum. Drodzy Państwo informuję, że Sesja Rady Miasta Krakowa jest transmitowana online, a jej przebieg jest rejestrowany. Pliki wideo z Sesji Rady Miasta są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Otwieram IV zwyczajną Sesję Rady Miasta Krakowa. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, witam serdecznie Pana Sekretarza, witam Państwa Dyrektorów, witam wszystkich gości, mieszkańców, którzy są dzisiaj z nami, witam osoby, które są z nami również online, za pośrednictwem Internetu. Stwierdzam, że protokół z 2.posiedzenia I Sesji z 15 maja tego roku oraz z II Sesji z 22 maja tego roku są do wglądu w Kancelarii Rady w pokoju 202. Teraz byśmy przeszli do ślubowania nowego Radnego, jest, widzę Pan Radny, na razie elekt, z nami. Szanowni Państwo chciałem przedstawić Państwu postanowienie numer 60 Komisarza Wyborczego w Krakowie z 24 maja 2024 roku w sprawie obsadzenia mandatu Radnego. W miejsce Pana Dominika Jaśkowca wstępuje Pan Bartłomiej Kocurek. Czy mam przeczytać postanowienie? Dobrze, rozumiem, że wszystko jest jasne, wobec czego przystąpimy do ślubowania. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radny składa ślubowanie. Ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa ślubuję, można dodać zdanie: Tak mi dopomóż Bóg. Teraz bardzo proszę wszystkich o powstanie.
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Serdecznie dziękuję. Teraz potrzebujemy, brawo, serdecznie gratulujemy Panu Radnemu, jest Pan już teraz w pełni Radnym, tylko musimy ogłosić cztery minuty, może do 13.15 przerwę, trzeba w systemie uzupełnić lukę, wprowadzić, dać kartę, więc przerwa do godziny 13.15.

Przerwa w obradach Sesji do godziny 13.15.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Drodzy Państwo wznawiam obrady, mam już informację, że wszystko jest okej. Bardzo proszę o sprawdzenie listy obecności, teraz sprawdzamy obecność już stricte. Bardzo proszę Państwa Radnych o kliknięcie przycisku obecny, sprawdzamy obecność. Czy wszyscy z Państwa kliknęli przycisk obecny? Nie widzę, ostatnio było więcej Radnych niż jest teraz, pięć minut temu. Czy ktoś jeszcze? Proszę o wyświetlenie. Pani Radna Agnieszka Łętocha nieobecna, Pan Radny Rafał Nowak nieobecny usprawiedliwiony, Pani Radna Agnieszka Paderewska nieobecna, Pani, tak, widzę, Pani Radna Agnieszka Łętocha obecna, więc bardzo bym prosił zmienić, czyli tak naprawdę nie mamy dwóch osób. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Teraz wszystko się zgadza? Drodzy Państwo informuję, że w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, czyli ten tak zwany tryb prezydencki, do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał Prezydenta Miasta Krakowa według druków: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82. Natomiast w trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym zostały włączone, został włączony następujący projekt uchwały, to jest ten tak zwany tryb klubowy. Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców złożył druk numer 6 wraz z autopoprawką do porządku obrad. Na podstawie

Statutu na pisemny wniosek, co najmniej 5 Radnych lub Prezydenta, zawierający uzasadnienie,

złożony najpóźniej do końca dyskusji Rada może zdecydować o rozpatrzeniu tych projektów uchwał w trybie dwóch czytań. Czy Prezydent, komisja lub grupa 5 Radnych chciałaby złożyć propozycje zmian do porządku obrad? Najpierw Prezydent, Pan Sekretarz w imieniu Prezydenta.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
Ja wyjątkowo będę miał dość dużo wniosków tym razem o zdjęcie z porządku obrad, będą to wszystkie druki dotyczące kompetencji Wydziału Skarbu Miasta i zbywania lokali mieszkalnych. Ten mój wniosek o zdjęcie tych punktów z porządku obrad, które za chwilę to punkty odczytam, wynika z faktu pewnych zmian też organizacyjnych w Urzędzie, mamy nową Panią Prezydent, która zajmuje się sprawami dotyczącymi mieszkalnictwa i tutaj jest konieczność jakby przyjrzenia się kierunkom, w jakich w tym obszarze będziemy się kierować w przyszłości. W związku z tym Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni składam wniosek o zdjęcie z porządku obrad druku numer 13, to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego numer 38 usytuowanego w budynku przy ulicy Smoluchowskiego 4 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 79 % bonifikaty. Druku numer 36, wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego numer 29 usytuowanego w budynku na osiedlu Zielonym 2 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty 49 %. Proszę o zdjęcie druku numer 37, wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 17 położonego na osiedlu Na Lotnisku w Krakowie. Druku numer 38, to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku numer 26 położonym przy ulicy Okólnej. Druku numer 39, to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku numer 32 położonym na osiedlu Piastów w Krakowie. Druku numer 40, to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku numer 45 położonym na osiedlu Na Stoku. Druku numer 41, to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu położonego w budynku numer 95 położonego przy ulicy Kobierzyńskiej. I ostatni wniosek o zdjęcie z porządku obrad dotyczy druku numer 42, jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego numer 1 usytuowanego w budynku na osiedlu Zielonym 22 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 75 % bonifikaty. Proszę Wysoką Radę o przegłosowanie tych wniosków.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Bardzo dziękuję. Czy komisja, grupa 5 Radnych, kto jeszcze chciałby złożyć wniosek o zmianę? Proszę podnosić rękę, dobrze, to Pani Radna pierwsza, potem Pani Radna Łętocha, najpierw Pani Radna Mazurkiewicz.

Radna – p. M. Mazurkiewicz
Panie Przewodniczący!
Radni wnoszą o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Miasta Krakowa. Druk numer 83.
Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Dziękuję. Projekt i Pani Radna Łętocha Agnieszka prosimy.

Radna – p. A. Łętocha
Szanowni koledzy. Zgodnie z art. 32 Statutu Miasta Krakowa Radni wnoszą o wprowadzenie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa, druk numer 84.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby złożyć wniosek? Bardzo proszę Pan Radny Zawiślak.

Radny – p. R. Zawiślak
W ramach Klubu Kraków dla Mieszkańców zgodnie z paragrafem 32 Statutu Miasta Krakowa chciałem złożyć uchwałę, druk numer 88 w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Krakowa dotyczących wdrożenia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej na terenie dzielnicy XII.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jeśli nie to będziemy przechodzić po kolei zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Pierwszy wniosek Prezydenta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały według druku numer 13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

30 za, 8 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty. Wydruk. Dziękuję.

Następny wniosek Pana Prezydenta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały według druku 36. To jest również w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Zielone 2. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

25 za, 12 przeciw, 4 Radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek został przyjęty.

Następny wniosek Pana Prezydenta do druku, o zdjęcie z porządku obrad druku numer 37 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty, chodzi o budynek mieszkalny Na Lotnisku, mieszkanie numer 17. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

23 za, 11 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek został przyjęty.

Następny wniosek Pana Prezydenta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały według druku 38 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty, budynek numer 26, ulica Okólna. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

29 za, 8 przeciw, 3 wstrzymujące. Wniosek został przyjęty.

Następny wniosek Prezydenta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały według druku 38 w sprawie wyrażenia zgody na, zgody na odstąpienie od żądania, 39 teraz, przepraszam, mam 39, czytam 38, 39 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku 32 na Piastów w Krakowie. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał, temu wnioskowi? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

26 głosów za, 11 przeciw, 4 głosy wstrzymujące. Wniosek został przyjęty.

Następny wniosek Prezydenta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały według druku numer 40 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty, chodzi o lokal mieszkalny Na Stoku 45. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

24 za, 11 przeciw, 3 wstrzymujące. Wniosek został przyjęty.

Następny wniosek Prezydenta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały według druku 41 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty, budynek przy Kobierzyńskiej 95. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

25 za, 11 przeciw, 3 wstrzymujące. Wniosek został podjęty.

Następny wniosek Prezydenta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały według druku 42 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego 1, Zielone 22 w Krakowie na rzecz najemcy z ustaleniem bonifikaty. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

24 za, 11 przeciw, 4 wstrzymujące. Wniosek został przyjęty.

Następny wniosek grupy Radnych o wprowadzenie i rozpatrzenie, uzupełnienie porządku obrad o druk numer 83 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. Jest to projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

35 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek został przyjęty.

Następny druk o uzupełnienie porządku obrad, jest to druk numer 84, jest to projekt Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie, projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

40 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Wniosek został przyjęty.

I ostatni wniosek grupy, o uzupełnienie porządku obrad, druk numer 88 w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wdrożenia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej na terenie dzielnicy XII. Jest to projekt Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy pierwszy i potem.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja z głosem za, ale też w kwestii formalnej, dlatego, że projekt uchwały wpłynął o 12.49 na Sesję, która zaczyna się o godzinie 13.oo, został rozesłany o 13.09, więc ja mam prośbę na przyszłość, aby nie składać tak tuż, albo jak jest złożony w ostatniej chwili to niech wchodzi w trakcie Sesji, żeby każdy miał okazję się z nim zapoznać, a nie, że o 12.49 jest projekt składany, 13.09 czyli po rozpoczęciu Sesji, kiedy jesteśmy już zajęci rozpoczęciem obrad jest rozsyłany mailem, a w dodatku w treści jest napisane, że dotyczy kierunków działania Prezydenta dotyczących terenów dzielnicy XII, a w uzasadnieniu innych części miasta. Tu jest niekonsekwencja. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Radny Zawiślak, głos przeciw rozumiem, bo to był głos za.

Radny – p. R. Zawiślak
Głos za.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Nie może być dwóch głosów za. Pan Radny Stawowy był zasadniczo z głosem za, więc może być głos przeciw.

Radny – p. R. Zawiślak
To ja nie mogę być z głosem przeciw, natomiast chciałbym Państwa, czyli Pan Radny Stawowy zabrał mój głos za, to dziękuję Panu Radnemu, wiem.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dobrze drodzy Państwo. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy z Państwa wzięli udział w głosowaniu? Zamykam, proszę o podanie wyniku.

41 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby złożyć jakiś wniosek? Nie widzę, tutaj jeszcze tylko jedna informacja, że jeden projekt uchwały, numer 70, może być przesunięty na późniejszy termin ze względu na procedowaną autopoprawkę, a autopoprawka może być złożona do czasu procedowania druku, więc, autopoprawka, więc być może będzie przesunięty, a jeszcze informacja, że będą komisje Rady Miasta Krakowa w przerwie, która też powinna być sądzę niebawem, ale to będę tutaj czekał na informacje.

Interpelacje i wnioski Radnych.

Bardzo proszę o elektroniczne zgłaszanie się do zgłoszenia interpelacji. Pierwszy się zgłosiłem, ja, jako pierwszy, króciutko. Zgłosili się do mnie mieszkańcy centrum miasta, że nagminnie występuje sytuacja na skrzyżowaniu pod Wawelem, ulicy Bernardyńskiej, Stradom związana z tym, że jest tam znak, nakaz jazdy w prawo, a mało, kto go respektuje i wszyscy jeżdżą na wprost robiąc sobie taki dziki skrót, kiedyś tam się dało tak jeździć i z jednej strony to powoduje blokowanie Dietla, bo wiele osób wtedy skręca w lewo, przez, co ci, co jadą na wprost muszą czekać, a na tym skrzyżowaniu po prostu łamiąc przepisy jeżdżą na wprost zwiększając ruch tutaj na I obwodnicy, czyli wokół Plant, a konsekwencji żadnych nie ma. I tam też dochodzi do sytuacji trąbienia, blokowania ruchu na tym skrzyżowaniu pod Wawelem, dlatego bardzo proszę o interwencję w tej sprawie odpowiednich organów, by Prezydent tutaj wystąpił, a jeśli ten temat występuje nagminnie, tam 90 % osób tak jeździ łamiąc po prostu znaki, przepisy, wprowadzenie jakiegoś systemu elektronicznego, żeby to wyłapać. Interpelację mam wysłaną mailem. Bardzo proszę, kto był następny? Pan Radny Michał Starobrat, potem przygotuje się Pani Radna Renata Kucharska.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!
Ja dzisiaj chciałem poprosić o kilka spraw. Pierwsza sprawa to jest taka sprawa, z którą walczymy już od kilu lat, a mianowicie po raz kolejny dochodzi do niszczenia stanowisk roślin chronionych na działkach czy ulicy Anny Szwed – Śniadowskiej na Klinach, to jest teren, który próbowaliśmy, walczyliśmy bardzo mocno, żeby ochronić użytkiem ekologicznym, przez to została zlecona przez Gminę Miejską Kraków inwentaryzacja, która stwierdziła, że na tych terenach rzeczywiście te stanowiska roślin chronionych i zwierząt jak najbardziej są. I tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, to w poniedziałek doszło do tego, że traktor nieoznakowany, bez numeru rejestracyjnego, nie wiem w ogóle czy tak być powinno, ale mieszkańcy przekazali mi taką informację, zaorał bardzo dużą część terenu, to wszyscy wiemy o tym, bo inwestor komunikuje to w mediach, że będzie budował tam bodajże 8 bloków, ale czym innym jest budowa bloków, czym innym jest pozwolenie na budowę, a zupełnie czym innym jest niszczenie stanowisk roślin chronionych. I tutaj załączyłem korespondencję, to nie to, żeby

Państwo ją widzieli, ale załączam ją do interpelacji Panu Prezydentowi, korespondencję z RDOŚ, która udowadnia i która pokazuje, że inwestor zgłaszał się z takimi wnioskami do RDOŚ, aby przenieść te stanowiska roślin chronionych bądź ewentualnie je zniszczyć. RDOŚ na to się nie zgodził, jeden z wniosków został wycofany, więc aktualnie na bazie informacji, którą nawet otrzymali mieszkańcy RDOŚ poinformował mieszkańca, jednego z mieszkańców, że nie ma aktualnie żaden inwestor zgody na to, aby przenieść bądź zniszczyć gatunki chronione. Stąd interwencja i moja interpelacja do Pana Prezydenta i do odpowiednich służb, aby, trochę naiwnie jeszcze wierzę, że można to powstrzymać, aczkolwiek widziałem zdjęcia i to już zostało chyba całkowicie zaorane, ale wierzę w to, że jeżeli rzeczywiście doszło do złamania prawa, a nie mnie to osądzać, to, że winnych da się ukarać. I liczę na to, że Wydział Kształtowania Środowiska i że Pan Prezydent pokażą mieszkańcom, że nasze służby działają tak jak działać powinny. To jest pierwsza interpelacja, aby ją przyspieszyć tak jak mówię, załączam zdjęcia z korespondencji z RDOŚ.
Druga sprawa to jest przywrócenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Podgórki i Wyżynna. Szanowni Państwo to już jest rzeczywiście paradoks, tak rzeczywiście zaraz ktoś powie, bo Pan Radny tam mieszka, tak się złożyło, że mieszkam tam 500 m obok, ale zostało zlikwidowane przejście dla pieszych na skrzyżowaniu, ja załączyłem zdjęcie, niestety Państwo tego nie zobaczycie, ale Pan Prezydent na pewno, gdzie przechodzą dzieci na przystanek autobusowy. W zamian za to przejście nie zostało zrobione nic, czyli, jeżeli ktoś mi powie, że to przejście zostało zlikwidowane, bo było niebezpieczne to niech ktoś mi odpowie, dlaczego brak tego mniej bezpiecznego przejścia dla pieszych jest bardziej bezpieczne niż jego brak. Specjalnie załączam zdjęcie, bo jeszcze widać jak to stare przejście dla pieszych zostało zdrapane, wyfrezowane i zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta, bo domniemam, że ta decyzja została podjęta za poprzednika, poprzednie władze, więc domniemam, że Pan Prezydent pochyli się nad tym tematem. To jest tylko jedno przejście dla pieszych, ale może Pan Prezydent właśnie pokaże, że jest w odróżnieniu do swojego poprzednika, nawet przy tych najmniejszych rzeczach ważnych dla nawet małej grupy mieszkańców. To jest druga interpelacja.
A trzecia interpelacja, którą dostarczę w trakcie Sesji to jest prośba do służb Pana Prezydenta, aby pozyskać takie informacje na temat, jakie są postępy prac, jakie są poszczególne etapy przy rozbudowie miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy X. Ja Szanowni Państwo dostaję, nie ma tygodnia żebym nie dostał pytań, a Panie Radny, co dalej i mówimy o inwestycjach, które były obiecane w roku 2020, 21, 22, 24, trzecim, że już zostaną zrobione. Mijają konkretne lata, a mieszkańcy nie dostają żadnych informacji, na jakim etapie jesteśmy. Więc ja proszę o taką zbiorczą informację, abym mógł wszystkich mieszkańców poinformować, trochę wyręczę miejskie służby i przekażę mieszkańcom, na jakim etapie są poszczególne prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, tak, jest XXI wiek, a w dzielnicy X ciągle mieszkańcy nie myślą, ale marzą o kanalizacji sanitarnej.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pani Radna Renata Kucharska do protokołu. Pan Radny Edward Porębski, a przygotuje się Pan Radny Maciej Michałowski.

Radny – p. E. Porębski
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Sekretarzu!
Ja mam dwie interpelacje, proszę pozwolić, że zapoznam Państwa z nimi. W imieniu mieszkańców Nowej Huty i swoim zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezydenta o udzielenie informacji, na jakim etapie jest realizacja zadań zapisanych w budżecie miasta Krakowa na 2024 rok wprowadzonych moją poprawką do tegoż budżetu. Przypomnę zadania,

które są szczególnie ważne dla mieszkańców. Budowa chodnika w ciągu ulicy Sawy – Calińskiego, budowa drogi ulicy Pysocice Boczna, wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Jeziorko, rewitalizacja kwartałów zielonych wewnątrz osiedla Handlowego w ramach programu Spotkajmy się na podwórku, modernizacja placu zabaw między blokami 6 i 8 na osiedlu Handlowym, przebudowa ulicy Prawocheńskiego na odcinku od ulicy Wyciąskiej do ulicy Rzepakowej, wykonanie dokumentacji oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym na osiedlu Prawocheńskiego, wykonanie dokumentacji budowa chodnika w ciągu ulicy Wycąskiej w kierunku ulicy Igołomskiej, usunięcie starych przerośniętych ligustrów, żywopłotów, nasadzeń nowych na osiedla Centrum D oraz Handlowe, termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego numer 1 na osiedlu Handlowym, wykonanie dokumentacji budowa ścieżki rowerowej łączącej Aleję Solidarności z ulicą Ptaszyckiego z ulicą Igołomską. Szanowni Państwo pragnę przypomnieć, że jeżeli chodzi o budowę chodników, zaznaczam budowę chodników, to program budowy chodników rozpoczął się w VI kadencji naszej Rady i do chwili obecnej bardzo, bardzo ślamazarnie idzie budowa tych chodników ze względu na to, że kwoty w budżecie miasta są bardzo, bardzo małe, bardzo niskie przeznaczone, jeżeli jest 5 mln czy 8 mln na rok no to pytam się, co możemy za te pieniądze zrobić, a budowa chodników jest bardzo ważna drodzy Państwo. Nie będę mówił o modernizacji placówek oświatowych, ponieważ sami sobie Państwo sprawę zdajecie z tego, jakie ponosimy koszty, jeżeli jest ogrzewanie centralne, a wszystko ucieka dziurawymi oknami przykładowo i nieszczelnymi ścianami. Tak, że również pilna sprawa. Szanowny Panie Prezydencie wszystkie zadania, które pozwoliłem sobie wymienić są dokładnie odkładane nawet o kilkanaście lat, a realizacja jest ważna dla mieszkańców z uwagi na poprawę bezpieczeństwa, komfortu życia. Zatem zwracam się z ogromną prośbą o przystąpienie do bezzwłocznej realizacji przedstawionych zadań, za co w imieniu swoim i mieszkańców bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to będzie zrealizowane. Nadmienię tylko, że z tych inwestycji jednej nie wymieniłem, jedna inwestycja jest realizowana, za to tu bardzo dziękuję Dyrekcji Zarządu Budynków Komunalnych, bo to jest ich działka i jest już na ukończeniu, remont przychodni przy ulicy Branickiej. Bardzo się cieszę i tu wielkie podziękowanie dla Dyrekcji Zarządu Budynków Komunalnych. Dziękuję bardzo.
I druga interpelacja do Pana Prezydenta. W imieniu mieszkańców zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezydenta o informację, na jakim etapie jest realizacja budowy kładki pieszo – rowerowej w okolicy śluzy Przewóz – Kujawy ma śluzie Kujawy, były Port. Połączenie wału mniejszą kładką umożliwiłoby komunikację zarówno dla pieszych jak i rowerzystów w kierunku mostu na Wiśle w Niepołomicach oraz w kierunku centrum Krakowa. Pragnę zwrócić uwagę, iż w ostatnim czasie wzrosła liczba osób wybierających właśnie rower, jako środek transportu do pracy, ale również w czasie wolnym, a omawiane tereny są bardzo atrakcyjne głównie ze względu na oddalenie od hałaśliwych i niebezpiecznych ulic miasta. Szanowny Panie Prezydencie w imieniu swoim i mieszkańców bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie i mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ Pan Prezydent bardzo lubi jeździć na rowerze i pewnie jak wybuduje tą kładkę i inne ścieżki rowerowe też będzie podróżował, a my razem z nim. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę Pan Radny Maciej Michałowski, przygotuje się Pani Przewodnicząca Iwona Chamielec.

Radny – p. M. Michałowski
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Składam interpelację w sprawie lądowiska przy Szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Od 1 stycznia lądowiska w szpitalu nie będzie, to jest dramatyczna sytuacja, w tamtym roku 40 osób zostało przetransportowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do Szpitala Narutowicza, od 1 stycznia minimum przez dwa lata takiego lądowiska nie będzie. Rozwiązaniem, jakie miasto Kraków proponuje jest stworzenie połączenia transportu ze Szpitala im. Jana Pawła II, bo tam znajduje się najbliższe lądowisko o przewiezienie transportem kołowym do Szpitala Narutowicza. Przyznam się szczerze, że to jest zaprzeczenie idei szybkiego transportu do Szpitala Narutowicza, ponieważ helikopter jest po to żeby przetransportować jak najszybciej osoby do właśnie szpitala po to, aby ratować im życie i zdrowie. W związku z powyższym składam interpelację dotyczącą harmonogramu prac nad lądowiskiem przy Szpitalu Narutowicza, ale także chciałbym się dowiedzieć, kto będzie odpowiadał za ewentualne przedłużenie transportu ze Szpitala im. Jana Pawła II do Szpitala Narutowicza, kto będzie odpowiadał za niestety ewentualne zgony i śmierci osób, które będą transportowane między tymi dwoma szpitalami, ponieważ czas wydłużający transport o minimum 5 minut, a może to być nawet więcej, to jest niestety mocne wydłużenie tego transportu w celu ratowania życia bądź zdrowia mieszkańców. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pani Przewodnicząca Iwona Chamielec do protokołu, Pani Radna Agnieszka Łętocha, znaczy jak w następnym punkcie, znaczy w odpowiedziach na interpelacje, czyli tutaj wycofuje się Pani Radna, dobrze. To Pani Radna Grażyna Fijałkowska do protokołu, Pan Przewodniczący Włodzimierz Pietrus.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja chciałem zapytać Pana Prezydenta, potem opiszę na piśmie, jak wygląda sprawa budowy przystanku tramwajowego, tego odcinka tramwajowego między obecną pętlą na os. Piastów, a budowanym przystankiem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na os. Piastów. Jest to brakujący element, który może być bardzo ważny, dlatego, że pod koniec tego roku PKP PLK wybuduje przystanek kolejowy osiedle Piastów, z którego będzie można dostać się do centrum miasta w siedem minut, niestety mieszkańcy Mistrzejowic i Bieńczyc w zasadzie nie będą mogli z tego korzystać ze względu na to, że nie ma uzupełnienia linii tramwajowej. W związku z tym moje pytanie jest, pół roku temu pytałem, były problemy środowiskowe, jak wygląda sytuacja obecnie, jaki jest haromonogram i kiedy jest przewidywana budowa i zakończenie tego odcinka, jednego przystanku tramwajowego. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze? Nie widzę, przechodzimy do

Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

Czy Pan Sekretarz statystykę w tej kadencji również? Bardzo proszę.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
W okresie od ostatniej Sesji do dnia wczorajszego Przewodniczący Rady Miasta Krakowa przekazał Prezydentowi Miasta Krakowa 49 interpelacji i zapytań Radnych. Udzielono odpowiedzi na 15 z nich. Ustawowy termin udzielenia odpowiedzi na pozostałe przypada na okres pomiędzy 6, a 18 czerwca bieżącego roku. Dodatkowo informuję, że na interpelacje

złożone przed jeszcze poprzednią Sesją zostały udzielone wszystkie odpowiedzi w terminie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję Panie Sekretarzu. Czy Państwo Radni chcą zabrać głos w tym punkcie? Pani Radna Agnieszka Łętocha bardzo proszę.

Radna – p. A. Łętocha
Dzień dobry Państwu. Szanowni Radni chciałam się z wami podzielić dwiema odpowiedziami na interpelacje, które całkiem niedawno złożyłam. Jestem mieszkanką ulicy Kościuszki, więc z okna na bieżąco obserwuję postęp, regresy i progresy prac prowadzonych w tej okolicy. W związku z tym na wniosek mój własny i mieszkańców poprosiłam Pana Prezydenta o rozważenie możliwości zintensyfikowania kontroli tak, żebyśmy się nie dowiadywali raz na rok o półrocznym opóźnieniu. W odpowiedzi, z odpowiedzi wynika, że kontrole prowadzone są codziennie, czyli tak naprawdę codziennie powinniśmy wiedzieć o godzinach rozumiem opóźnienia realizacji prac, robót. Jest to dla mnie odpowiedź kuriozalna i myślę, że należałoby się temu głębiej przyjrzeć jak weryfikowana jest realizacja planu robót prowadzonych w tym rejonie, czyli Zwierzyniecka i ulica Kościuszki.
Druga odpowiedź na interpelację dotyczyła braku osoby koordynującej w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa informacje, które spływają ze służb, czyli ze Straży Miejskiej i Policji, a dotyczące naruszania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Urząd Miasta, dla tych, którzy nie wiedzą, wydaje, ale także zobowiązany jest odbierać pozwolenia na sprzedaż alkoholu, są to pozwolenia warunkowe, w przypadku sprzedaży alkoholu osobie nietrzeźwej, nieletniej bądź, gdy dojdzie dwukrotnie w ciągu 6 miesięcy do naruszenia porządku publicznego. Takie informacje, wiem to z autopsji, nie spływają na bieżąco do Urzędu Miasta. Dowiaduje się o tym dopiero jak gdyby po zakończeniu cyklu procedury prowadzonej przez prokuraturę. Ze statystyk jasno wynika, czyli postępowanie prowadzone przez prokuraturę jest jak gdyby odrębne od postępowania administracyjnego, tak to powinno wyglądać. Wydaje się, że taka osoba, koordynator powinna pracować w naszym Urzędzie i nadzorować również w cyklu cotygodniowym, ilość spływających informacji i odpowiednio do tego delegować służby do kontrolowania punktów zapalnych, bo są miejsca, które prowadzą taką działalność i nie wchodzą w konflikt z prawem, inne są bardziej problematyczne. Tak, że proszę Państwa też żebyście się nad tym zastanowili, czy nie jest stworzenie, ale chociaż oddelegowanie jakiegoś pracownika Wydziału Spraw Administracyjnych do zbierania tego rodzaju informacji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Bardzo dziękujemy. Czy strona prezydencka chciałaby udzielić tutaj informacji, odpowiedzi? Pan Sekretarz.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja oczywiście dziękuję tutaj Pani Radnej za zgłoszone uwagi, natomiast tak dopełniając informację wynikającą z tej odpowiedzi, którą udzieliliśmy, tam było napisane po pierwsze, że, o ile mnie pamięć nie myli, po pierwsze było napisane, że rada budowy odbywa się raz w tygodniu i oczywiście, jeżeli Państwo Radni sobie życzą mogą zawsze poprosić o informacje z tejże rady budowy. Natomiast o codziennym nadzorze było pisane w kontekście, czy o codziennych kontrolach było pisane w kontekście inspektorów nadzoru, którzy te prace faktycznie nadzorują w rytmie takim codziennym. Czy sporządzają jakiś raport, który byłby

Państwu dostępny, nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili, to pewnie bardziej pytanie do ZDMK, natomiast tak jak mówię, jeżeli jest potrzeba informacji to trzeba się po prostu zwrócić do rady budowy i taka informacja Pani Radnej z pewnością zostanie przedłożona. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeśli nie to będziemy przechodzić dalej, zamykam ten punkt, do projektów uchwał. Tryb dwóch czytań, I czytanie.

Emisje obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 73, I czytanie, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek. Widzę, że jest Pan Dyrektor, prosimy.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały jest elementem realizacji uchwały budżetowej, w uchwale budżetowej została zaplanowana emisja obligacji w wysokości 500 mln zł, ta uchwała określa zasady emisji kwoty mniejszej, bo 300 na razie milionów złotych. Planowana spłata, wykup obligacji jest na lata 2030 – 39 w równych kwotach po 30 mln zł. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy prezentacje stanowisk klubów, komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja w imieniu Klubu Kraków dla Mieszkańców.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
To w imieniu klubu wystąpienie?

Radny – p. M. Starobrat
W imieniu klubu, tak Panie Przewodniczący. Znaczy jak najbardziej rozumiemy, że tego typu druki są nazywane drukami technicznymi, bo mamy pełną świadomość tego, że ten druk wynika wprost z przyjętej przez Radę Miasta Krakowa poprzedniej kadencji uchwały budżetowej i to Rada Miasta tak naprawdę większością głosów zdecydowała o zaciągniętym długu i jeszcze w konkretnej formie, czyli emisji obligacji. I tu jest pełna zgoda, jakby mamy, przepraszam, może nie tyle pełna zgoda tylko wiemy i mamy świadomość, z czego ten druk wynika. Inną rzeczą jest, że nasi Radni zupełnie inaczej głosowali za tym budżetem, czy każdy z nas zupełnie inaczej, ale chcielibyśmy zwrócić uwagę Państwa Radnych przede wszystkim i stronę Pana Prezydenta czy aby powielanie błędu, który był powielany z roku na rok przez Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego to jest dobra metoda, bo ja rozumiem, że Pan Prezydent Miszalski mówią o tym, że nie będzie rewolucji, będzie ewolucja, ale rewolucję to ja bym uważał gdybyśmy przestali zaciągać dług, czyli gdyby całkowicie budżet musiał być zbilansowany. Jest to oczywiście nierealne, bo ten, kto zna finanse miasta wie, że w zeszłym roku zanotowaliśmy deficyt operacyjny na poziomie 770 mln zł, to jest Szanowni Państwo kwota, którą musieliśmy zapłacić na bieżące funkcjonowanie miasta z kredytów czy z obligacji, z papierów dłużnych, które miasto Kraków musiało w danym roku pożyczyć. Więc mamy tego świadomość, że to by była rewolucja, ale trudna do wprowadzenia, ale liczyliśmy przynajmniej

na ewolucję, liczyliśmy na to, że skoro poprzedni Prezydent zaciągał dług i ten dług rolował na lata kolejne wiedząc, że w kolejnych latach nie będzie już pełnił funkcji Prezydenta Miasta Krakowa i to jego następca będzie miał ten problem jak ten dług spłacić, tak liczyliśmy, że ta ewolucja będzie polegała na tym, że ten dług nie będzie rolowany na lata kolejne. I oczywiście to Prezydent Jacek Majchrowski i to poprzednia Rada i to poprzednia jeszcze władza uchwaliła, że emisja obligacji będzie w takiej kwocie i dług, czyli raty, czyli wykupy tych obligacji będą się odbywać w latach 2030 do 2039, to jest zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i tu jest pełna zgoda. Ale powiem szczerze, że osobiście liczyłem na to, że nowy Prezydent pokaże, że wprowadza program naprawczy krakowskich finansów, że wprowadza coś, aby rzeczywiście finanse miasta w kolejnych latach były coraz lepsze. No, niestety, albo było za mało czasu, może rzeczywiście tak, bo to rzeczywiście jest krótki okres czasu, ale na pewno takiej refleksji nie było. Mianowicie, ja już mówiłem o tym na Komisji Rewizyjnej, ja już mówiłem o tym na Komisji Budżetowej, że wielki szacunek dla mieszkańców i dla finansów miasta Pan Prezydent pokazałby w momencie, kiedy ten dług, który zaciągamy, czyli dodatkowe te 300 mln w tym druku, ten dług byłby spłacony, ale od roku kolejnego, czyli to nie jeden Prezydent zaciąga, a jego następca bądź następcy będą spłacać ten dług tylko ja, jako Prezydent przyjmuję takie zobowiązanie na miasto i to ja szukam rozwiązania jak ten dług spłacić. Liczyliśmy na to, że może służby Pana Prezydenta, nowego Prezydenta zmienią to podejście, tak jak mówię, może zabrakło trochę czasu, może w kolejnych latach będzie inaczej, ale niestety tak nie było. Jaka jest różnica, znaczy wiem, że część z Państwa w ogóle nie interesuje się ekonomią, może w takim zakresie rozszerzonym, bo każdy z nas dba o własną kieszeń i każdy musi gospodarować środkami, które ma, więc ja przygotowałem takie bardzo krótkie, jeżeli mogę prosić o wyświetlenie.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Proszę tutaj o pomoc przy wyświetleniu.

Radny – p. M. Starobrat
Taka krótka symulacja, co by było gdyby, co by było gdyby, ta prowizja 1 % to jest mniej więcej tyle, ile zapłacimy za obligacje, które wyemitujemy. Pan Dyrektor Tylek mówił, że to może być 1,2, to może być 0,9. Dla celów symulacji założyłem sobie, że to jest 1 %, że to jest bardzo realne. Na dzień sporządzania tej symulacji sprawdziłem sobie WIBOR 6-miesięczny, to był 5,85. I Szanowni Państwo, jeżeli mogę prosić o Państwa uwagę, jeżeli się nic nie zmieni, nie zmieni się WIBOR, który oczywiście z biegiem czasu będzie się zmieniał i mam nadzieję, że będzie coraz niższy, bo i raty mieszkańców Krakowa będą mniejsze i dług, który ma zaciągnęliśmy będzie coraz mniejszy, ale gdyby te warunki były bez zmian to w sytuacji, w której Państwo nam proponujecie w tej uchwale, czyli dług będzie spłacony w latach 2030 – 39 to zwrócimy, czyli będziemy musieli zagospodarować na wykup tych obligacji kwotę około 610 mln zł, czyli jeżeli, Pan Dyrektor teraz mruży oczy, to jest przy założeniu, że WIBOR przez cały okres czasu do 2039 się nie zmieni i będzie 5,85, ja, Pan i my wszyscy życzymy sobie żeby był mniejszy, ale dla estymacji możemy przyjąć tylko to, czego jesteśmy pewni, czyli to, co jest, a co by było gdyby był wybrany ten scenariusz, o którym Państwu mówimy. Zaczynamy spłacać również przez 10 lat, ale od roku następnego, od roku 2025 do roku 2034. Szanowni Państwo wtedy koszt tych naszych obligacji, czyli środki, które muszą posłużyć na wykup to będzie kwota 430 mln zł. Jaka jest różnica z biegiem czasu, to jest około 180 mln złotych. Ja już nie chcę mówić, bo będę uważamy, że jestem populistą, ile chodników można by było za to wybudować, ile pojazdów dla Straży Miejskiej kupić, ile zajęć dodatkowych dla dzieci w szkołach. Ja już nie chcę obrazować tej kwoty, bo każdy z Państwa wie, że kwota około 180 mln to są tak duże środki, nad którymi nie można przejść obojętnie. Dlatego my, jako klub,

jako Radni Klubu Kraków dla Mieszkańców nie uważamy, że ten druk to jest jakieś widzimisię Pana Prezydenta, że można tego długu nie zaciągać, mamy pełną świadomość tego, że jeżeli tego długu byśmy nie zaciągnęli to nie tyle nie będzie na inwestycje, tylko nie będziemy mieć pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli, nie będziemy mieć pieniędzy na bieżące funkcjonowanie miasta. Dlatego inną sprawą jest zaciągnięcie długu, a zupełnie, czym innym jest racjonalizowanie spłaty długu. I będziemy przeciwni, i będziemy głosować przeciw temu drukowi nie, dlatego, że tych 300 mln nie trzeba pożyczyć tylko, dlatego, że można by je było szybciej spłacić i oszczędzić około 180 mln zł, ja tak przynajmniej wyobrażałem sobie, że będzie wyglądała reforma finansów miasta Krakowa. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę o wyświetlenie zgłoszeń do dyskusji. W pierwszej kolejności Pan Radny Mariusz Kękuś, proszę.

Radny – p. M. Kękuś
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja króciutko chciałbym się odnieść do tego wystąpienia Pana Radnego Michała Starobrata i też chciałbym się zwrócić z apelem do Pana Prezydenta. Po pierwsze nie da się zmienić finansów miasta w ciągu dwóch tygodni, to jest nierealne, niemożliwe. Sam audyt finansów miejskich to jest około pół roku z wyłonieniem jakiejś instytucji, która mogłaby te dane przeanalizować, wyciągnąć wnioski i przedstawić to Prezydentowi, a Prezydent Radzie Miasta. Moim zdaniem, i tutaj jakby do Pana Prezydenta apel, bo faktycznie składał takie obietnice, że dokona audytu finansów miejskich, audytu też organizacyjnego, żeby Pan Prezydent przedstawił Radzie Miasta informację w tym zakresie, kiedy taki audyt będzie wykonany, audyt finansowy finansów miasta, audyt organizacyjny i też prosiłbym o informację czy będzie dokonany przegląd, a powinien moim zdaniem być, jeśli mamy nowe otwarcie i nowego Prezydenta, przegląd strategii, bo to tak naprawdę przegląd strategii i ocena i ustalenie, co chcemy i w jakim zakresie realizować w mieście na przestrzeni kilkunastu najbliższych lat da odpowiedź na pytanie, jakie środki do tego potrzebujemy, jaką politykę finansową mamy prowadzić i w jakim zakresie. Natomiast tak jak mówię, wymaga to na pewno czasu i w dwa tygodnie się tego zrobić nie da Sam audyt pół roku, później wdrożenie tego audytu to jest przynajmniej myślę, że kilka lat. Nie da się, to tak jak z samochodem, jeżeli samochód jest rozpędzony do 200 km na godzinę to droga hamowania jest dużo większa, jak jest 50 km na godzinę to droga hamowania jest dużo krótsza. Tu jest dokładnie tak samo. Finanse miasta były ustawione od kilku lat na zadłużanie się, ten dług dzisiaj wynosi 6,5 mld zł, te 300 mln tak naprawdę to oczywiście jest konsekwencja polityki, która, czyli uchwalenia projektu budżetu na ten rok 2024. I tak naprawdę nie ma możliwości, przy tych wydatkach, które mamy w tym momencie, żeby przestawić tą politykę miejską. Oczywiście można dokonywać redukcji, oszczędności, ale każda umowa, która będzie wypowiedziana, jakakolwiek ona by nie była, czy redukcja kosztów wymaga czasu, bo każda umowa ma okres wypowiedzenia i dotyczy to każdego zakresu działania miasta. Nie da się zmienić umowy w jeden dzień, nie sądzę, żeby umowy pozawierane i zobowiązania, które miasto pozaciągało, zresztą za zgodą Rady, Wysokiej Rady dało się wypowiedzieć w ciągu dwóch tygodni, a tylko i wyłącznie w taki sposób można redukować koszty moim zdaniem, bo tutaj o to chodzi, że jeżeli chcemy pokazać oszczędności to musimy zmniejszyć wydatki, bo dochody jako takie nam się nie zwiększą w jakiś sposób radykalny. Jeżeli chodzi o PIT i CIT one są na stałym poziomie i nie ma tutaj możliwości zwiększenia w trakcie roku, natomiast dochody własne, tu jest bardzo ograniczone pole do tego, żeby zwiększać te dochody, możemy oczywiście sprzedawać majątek gminy, ale chyba nie o to chodzi. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pan Radny Bogusław Kośmider.

Radny – p. B. Kośmider
Dawno nie występowałem w tej formie, więc witam Państwa, nie stresuję się, natomiast chciałbym prosić o pokazanie tej prezentacji, którą Pan Starobrat zrobił, ponieważ chciałem tam wyjaśnić pewne rzeczy, ponieważ jeżeli rozmawiamy o finansach powinniśmy rozmawiać o finansach, a nie o wyobrażeniach o finansach. Nie wiem czy można prosić?

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Pan już otwiera, informatyk.

Radny – p. B. Kośmider
Najpierw drobna sprawa, a potem głębsza i potem podsumowanie, ale rozumiem, że kolega musi otworzyć. To o to chodziło. Znaczy rozumiem prowizja 1 % i te parametry, gdzie jest marża Panie Radny? Panie Radny prowizja to jest jednorazowa opłata, którą jak żeśmy zapytali wczoraj na komisji wynosiła chyba 0,02 % o co ja pytałem. Natomiast to, co Pan nazwał prowizją jest marżą, to jest coś, co jest, co roku dopisywane do bazy, którą w tym wypadku jest WIBOR i to są dwie, to jest tak jakby pomylić długość z kolorem, ale rozumiem, że wyjaśniliśmy sobie, że to nie jest prowizja tylko marża, które jest stosunkowo niska, to trzeba też przyznać, że poziomie 1 czy 1,2 % o czym wczoraj na Komisji Budżetowej była mowa, jeśli chodzi o marżę, to jest dość niska, prowizja jest też bardzo niska. Z tego, co też była mowa te obligacje być może będą notowane na jednym z rynków, znaczy jednym z rynków równoległych, jeśli chodzi o papiery wartościowe i tyle, jeśli chodzi o same warunki, to trzeba wyjaśnić. Natomiast jest jeszcze coś takiego, są dwa ważne pojęcia, które myślę przy finansach powinny być zawsze brane pod uwagę. Bezpieczeństwo, których najważniejszy dla każdej jednostki, dla każdego, kto zajmuje się finansami nawet domowymi, ważniejsza nich dochodowość, niż koszty jest płynność. To jest podstawa w ogóle działalności gospodarczej, w ogóle działalności w zakresie finansów, także naszych osobistych. Te 300 mln są środkami, które jakby zamieniają dług dawny z długiem nowym, przy prawdopodobnie trochę lepszych warunkach, bo w przeszłości, kiedy te długi były zaciągane te marże były prawdopodobnie wyższe. To jest, i jeżeli przyjmiemy, że to jest główny parametr to tu się to wpisuje jakby w politykę bezpieczeństwa finansów miasta. Jest jeszcze trzecie pojęcie, koszt pieniądza w czasie. Otóż 150 mln w ciągu, wyliczone w ciągu 15 lat różnicy, 180, przepraszam, te 10 mln czy te 15 mln w 2039 to nie jest dzisiejsze 10, 15 mln, to jest zdyskontowane w inflacji. Przyjmując, że ta inflacja będzie na poziomie 2 do 5 % bo pewnie tak będzie to jest o 30 % mniej, bo to trzeba sobie procent składany zrobić. Jeżeli tak popatrzymy to te oszczędności można w ten sposób wyliczać, ale najczęściej wylicza się właśnie uwzględniając koszt pieniądza w czasie. Podsumowując, ponieważ tą decyzję podjęła Rada i dzisiaj jest tylko wykonanie tej decyzji w postaci dopuszczenia do realizacji określonego instrumentu, myślę, że Rada nie tylko nie ma innego wyjścia, ale powinna być konsekwentna i powinna działać zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. I dlatego jestem zdecydowanie zwolennikiem przyjęcia tej uchwały, jako realizacji długoterminowego planu finansów, bo to też jest w Wieloletniej Prognozie i w dokumentach budżetowych. Natomiast też zgodzę się z kolegą Kękusiem z opcji opozycyjnej, może nie do samochodu, nie chciałbym porównywać miasta do samochodu jadącego 200 km na godzinę, ale raczej do wielkiego okrętu, w którym jakakolwiek zmiana wymaga czasu i powinna być bardzo ostrożnie robiona, bo pieniądze to jest rzecz, którą bardzo łatwo można, jakby to powiedzieć, spowodować, że te ryzyka, które jako gmina żeśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat omijali, możemy w nie wpaść. Wpadły w nie niektóre wielkie miasta, wpadają mniejsze, myślę,

że Kraków jest daleko od jakichkolwiek problemów kryzysowych, natomiast niewątpliwie wymaga zmian, jeśli chodzi o zewnętrzną politykę, dochody miały były ze względu na politykę państwa mocno niestabilne także w zakresie wskazanego PIT, bo pamiętamy jak to chybotało w 2022 i potem w 23 i przypomnę, to była różnica prawie miliarda złotych.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Już ponad 5 minut, bardzo proszę.

Radny – p. B. Kośmider
Dziękuję, przepraszam.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Ja przedłużyłem, bo czekaliśmy na prezentację, ale proszę o trzymanie się czasu. Pan Radny Michał Starobrat, potem Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. M. Starobrat
Że się zwrócę do Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej, Mariusz, zacznę od ciebie, byłeś pierwszy. Znaczy nikt nie mówi, że w dwa tygodnie żądamy tego, żeby zrobić rewolucję w finansach miasta, bo zarówno ty jak i większość z Państwa mamy świadomość, że ta opcja, którą zaproponowałem wymagałaby zmiany w roku 2025, bo to wtedy dopiero byłaby pierwsza spłata wykupu 30 mln obligacji. Do przyszłego roku można się przygotować, nie dwa tygodnie, mamy 6 miesięcy, czy da się zrobić to w 6 miesięcy? Dobrze mieć taki bodziec, który spowoduje, że rzeczywiście musimy ograniczyć sobie ten czas, tzw. deadline, jak mówią młodzi, do którego musimy rzeczywiście w końcu coś zrobić. Dlaczego, ja uwielbiam jak mówią politycy, jak jest, są trudne rzeczy do zrobienia to to wymaga czasu, to wymaga audytów, to wymaga przemyślenia, refleksji, a lata mijają, ale my nie mamy czasu Panie Przewodniczący Komisji Budżetowej do tego, aby tracić ten czas, bo my już w zeszłym roku, to, co mówił zresztą Radny Kękuś, to, co mówiła większość z nas, robimy ogromny błąd zadłużając się na potęgę. I tak jak mówię, to nie jest moment, żeby mówić o zadłużeniu, bo mamy świadomość tego, i nikt nie powiedział, że tych 300 mln miasto nie jest zmuszone, przecież nowy Prezydent nie ma wyjścia, żeby realizować budżet musi zaciągnąć ten dług, ale ten dług powinien być spłacany wcześniej. Oczywiście można się czepiać czy do symulacji jest uwzględniona prowizja 1 % czy tak jak Pan Dyrektor mówił, że liczy na to i ja trzymam kciuki, że będzie 0,9, może będzie 1,2, przepraszam, ale mówię Panie Przewodniczący, jakby Pan nie przeszkadzał tylko posłuchał, a marża to jest 0,02 % jeżeli dobrze pamiętam, prowizja do marży, czyli tak naprawdę czepiamy się szczegółów tylko po to, że jeżeli nie mamy argumentów to wyłapmy cokolwiek, żeby cokolwiek powiedzieć. Szanowni Państwo ja namawiam Prezydenta Miasta Krakowa, bo to tak naprawdę od niego będzie zależało, żeby podjąć jednak tą refleksję nad finansami miasta Krakowa i podałem przykład, bo najlepsze są przykłady dla mieszkańców Krakowa, co to jest, bo według tego, co mówi Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Kośmider to skoro jest taka inflacja, zapiszmy ten dług na 2040, może 35, może w ogóle spłacajmy go w roku 2100, bo w końcu nam się to opłaca, będzie inna wartość pieniądza, oczywiście nie chcę obracać tej dyskusji w jakiś absurd tylko daję Państwu pod rozwagę. Dziwnym trafem, ja już nie chcę wracać do tej dyskusji na tematy takie niemądre, żeby to była stała stopa procentowa, a nie zmienna, bo to nie ma znaczenia, kończę moją wypowiedź, mam nadzieję, że nie my, jako Radni, bo my mamy mniejsze tutaj pole manewru, ale, że nowy Prezydent rzeczywiście tą reformę finansów miasta Krakowa przeprowadzi i my będziemy głosować przeciw. I pokazałem Państwu, dlaczego, żeby nie było to tak, że Klub Kraków dla Mieszkańców populistycznie, albo, bo jest w opozycji głosuje, nie.

My dajemy propozycję innej spłaty długu, wcześniejszej, reformy zadłużenia miasta Krakowa, a co zrobi Prezydent, oczywiście to, co będzie chciał, bo ma większość.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy, a potem Pan Przewodniczący Bogusław Kośmider w drugim wystąpieniu.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Oczywiście Panie Radny Starobrat można było powiedzieć, że się jest przeciwko, bo jest się przeciwko zadłużaniu miasta. I wystarczyło na tym zakończyć dyskusję, a nie określać tego, jakimś milionem argumentów, z których następnie Pan się sam wycofuje w tym samym wystąpieniu, że w ciągu trzech tygodni tak naprawdę się nic nie dało zrobić. Projekt uchwały jest z 29-tego, albo 28 maja, czyli dokładnie 21 dni po zaprzysiężeniu Prezydenta i w 21 dni, w trzy tygodnie Prezydent Miasta, który przychodzi z biznesu, nie jest z samorządu, nie wprowadza setki ludzi, wprowadził pięciu, Pana szef klubu już mu zarzucił, że wprowadził 5 osób do Urzędu Miasta, nie wprowadza setki nowych ludzi, nie wchodzi z gotową reformą i wywróceniem wszystkiego do góry nogami, bo tak naprawdę to, co zostało zaproponowane to jest wywrotka wszystkiego do góry nogami, ponieważ Pan Radny był wczoraj na komisji i słyszał o tym, że w związku z podwyżką pensji nauczycieli, świadczenia są, które są zależne od tych podwyżek na razie są pokrywane przez samorząd. W związku z powyższym 220 mln zł trzeba skądś wyskrobać. Pan Radny był na komisji i słyszał o tym, że 60 – 80 mln brakuje w niektórych wydziałach łącznie. Pan Radny był na komisji i słyszał o tym, że na pomoc społeczną i na żłobki Prezydent Majchrowski zapomniał, nie miał, nie zabezpieczył w budżecie miasta kwoty 30 mln zł i Pan Radny był na komisji i słyszał o tym, że Rada Miasta między innymi głosami Pana Radnego przyjęła budżet na ten rok gdzie w komunikacji brakuje 200 mln zł. I teraz do tego, co brakuje dołóżmy, że braknie jeszcze te 300 mln złotych, to będzie więcej czy będzie mniej brakowało, bo wydaje się, że będzie brakowało więcej. I w trzy tygodnie nie jest sposób zmienić sposobu funkcjonowania Urzędu, który jest założony od 20 lat. Przez wiele lat Panu Radnemu nie przeszkadzało głosowanie za zwiększeniem zadłużenia miasta i głosował za budżetami, które przewidywały zwiększenie zadłużenia miasta, a teraz jak się zmienił Prezydent Miasta to jest źle, trzy tygodnie po zaprzysiężeniu. To przynajmniej proszę dać rok lub dwa żeby Prezydent miał czas przedstawić i wdrożyć pewne elementy zmian, czy one będą ewolucyjne, jak to było przytaczane, czy się okaże, że muszą być rewolucyjne to pewnie życie pokaże. Nigdzie nie było powiedziane w czasie dyskusji nad tym projektem uchwały na Komisji Budżetowej, że te pieniądze są potrzebne na pensje dla nauczycieli, nie zostało to powiedziane ani razu. W związku z tym proszę nie siać tutaj takiej propagandy, bo nigdzie nie było mówione o tym, że brakuje na wynagrodzenia dla nauczycieli. Druga rzecz, jeśli chodzi o szybszą spłatę, przecież szybsza spłata zawsze jest możliwa, każdego kredytu, każdej emisji obligacji, to wielokrotnie się działo, że w momencie, kiedy były zwiększone dochody do budżetu miasta to miasto spłacało szybciej swoje długi, więc to się da zrobić. Natomiast to, że sytuacja jest trudna jest pokłosiem bardzo wielu rzeczy, chociażby tego, że w ciągu ostatnich lat nie było środków unijnych, nie było środków z KPO. Dzisiaj będziemy głosowali dotacje na prace konserwatorskie w Panteonie z KPO chyba pierwsze KPO w Krakowie jakie ma miejsce. No, więc pewnych rzeczy i możliwości pozyskiwania środków nie było zewnętrznych, może teraz to się zmieni, w związku z powyższym jakby ta absorpcja środków zewnętrznych, które zwolnią środki własne będzie większa, możliwości spłaty się zwiększą, a przynajmniej wyrównania sytuacji finansowej, bo ta pozostawiona przez poprzednika trzy tygodnie przed zgłoszeniem tego projektu uchwały, jak Pan Radny doskonale wie, w tym roku nie bilansuje

się na około miliard złotych. Bez tej emisji obligacji to będzie miliard trzysta milionów, nie będzie lepiej, będzie gorzej.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pan Przewodniczący Bogusław Kośmider drugie wystąpienie, więc dwie minuty. Jak Pan Przewodniczący był Panem Wiceprezydentem to wtedy bez limitu czasu było.

Radny – p. B. Kośmider
Część rzeczy, o których chciałem powiedzieć powiedział Pan Grzegorz Stawowy, więc do nich nie będę wracał, ale myślę, że Grzegorz też powiedział o ważnej sprawie, mianowicie zawsze przy tego typu rzeczach przewiduje się, czasami jest to kosztowe, czasami bezkosztowe wcześniejszą spłatę. Więc jeżeli jest sytuacja finansowa lepsza, mamy przypływ jakichś środków, które mogą zmniejszyć zadłużenie to przecież wielokrotnie coś takiego było robione i takie coś się zdarzało. Więc myślę, że to jest troszkę burza w szklance wody, to znaczy zawsze lepiej jest mieć większe, jakby to powiedzieć, większe możliwości i większą elastyczność niż mniejszą, szczególnie w pieniądzach. Każdemu się może pomylić marża z prowizją, ważne żeby w to nie brnąć, stąd tą dyskusję uważam za zakończoną.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Pan Radny Mariusz Kękuś. Drugie wystąpienie, więc również dwie minuty.

Radny – p. M. Kękuś
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Drogi Michale ja chciałbym jeszcze jedną rzecz przypomnieć Państwu, bo żeby zrobić tak jak ty to mówiłeś, rewolucję w finansach miasta, ewolucję, ale to byłby cud, to nie byłaby ewolucja gdybyśmy nagle przestali się zadłużać powiem szczerze, bo jak popatrzymy na sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok to my mamy problem z płaceniem, z opłacaniem wydatków bieżących. Teraz, co prawda na papierze mamy nadwyżkę operacyjną, ale ja w nią nie wierzę powiem szczerze, to znaczy nie wiem jak Pan Dyrektor tutaj w trakcie roku będzie nam pokazywał kolejne zwiększające się wydatki i będziemy zmuszeni dokładać tak jak co roku na przykład na edukację, na choćby funkcjonowanie komunikacji zbiorowej to może się okazać, że ta nadwyżka, która jest dzisiaj planowana zaledwie w wysokości ponad 100 mln skurczy się, albo będzie deficyt tak jak w roku ubiegłym, a w roku ubiegłym o ile się nie mylę Panie Dyrektorze to było na minusie, jeżeli chodzi o kwestie wydatków i różnica między wydatkami bieżącymi i dochodami bieżącymi to była minus chyba 700 mln ponad. Więc jak się ma minus 700 mln na wydatkach bieżących to oczywiście przekładając to na gospodarstwo domowe możemy dyskutować o tym czy odetniemy prąd, czy nie wiem, odetniemy gaz czy może nie kupimy czegoś do jedzenia, bo to jest dyskusja w takich kategoriach. Po prostu moim zdaniem, dlatego jeszcze raz apeluję żebyśmy poważnie dyskutowali o finansach miasta, bo ja nie zgadzam się Panie Przewodniczący Bogusławie z tym, że finanse są w dobrym stanie, nie są w dobrym, one wymagają naprawy i tutaj się różnimy. Natomiast do tego jest potrzebny audyt, audyt i bardzo bym jeszcze raz prosił z tego miejsca Pana Prezydenta, żeby przedstawił Wysokiej Radzie terminy, w jakich zamierza wykonać audyt, bo Pan Prezydent, jako jeszcze kandydat na Urząd Prezydenta Miasta Krakowa mówił o tym audycie.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dwie minuty, proszę kończyć.

Radny – p. M. Kękuś
Już kończę. I prosiłbym o podanie terminów audytów finansowego, organizacyjnego i tak jak mówię przeglądu strategii, bo to też jest kluczowe. Jeżeli mamy deficyt operacyjny nie stać nas na żadne wydatki inwestycyjne, bo brakuje nam na wydatki bieżące, więc o inwestycjach możemy zapomnieć.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Proszę kończyć.

Radny – p. M. Kękuś
Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Radny Michał Starobrat, drugie wystąpienie, dwie minuty.

Radny – p. M. Starobrat
Szanowni Państwo, albo ja myślę inaczej, a mówię inaczej, albo Panowie macie problem z rozumieniem tego, co się mówi. Przecież tłumaczyłem od samego początku mojego wywodu w sposób bardzo prosty, tak jak tłumaczę mojemu dziecku matematykę w klasie V, że deficyt, to, o czym Mariusz też mówił i o czym ja mówiłem, między wydatkami bieżącymi, a dochodami bieżącymi 770 mln sprawia, że nowy Prezydent nie ma wyjścia, musi pożyczyć, musi wyemitować, musi w takiej czy innej formie pożyczyć te 300 mln i tego w ogóle nie negowałem w swojej wypowiedzi żadnej. Dlaczego mówicie, że jesteśmy czy jestem czy mówię o tym, żeby tego długu nie zaciągać skoro nigdy, przynajmniej z tej mównicy to nie padło. Jedyne, co negujemy to okres spłaty długu, który Prezydent musi, czy chce czy nie chce, zaciągnąć. Więc nie obracajcie tej dyskusji, albo rzeczywiście zwróćcie mi uwagę, tylko, jeżeli mogę prosić to gdzieś z boku, że ja, co innego myślę, a co innego mówię, bo zależało mi żeby w sposób naprawdę dosyć prosty udowodnić i powiedzieć na liczbach, że nowy Prezydent Miszalski Aleksander nie ma wyjścia, musi realizować ten budżet taki, jaki zastał i musi zaciągnąć dług w takiej czy w innej formie, ale może zmienić decyzję na temat okresu spłaty tego długu, mógłby, nie musi, mógłby. A odnośnie, czy ja powiedziałem, że to jest dług zaciągany na wynagrodzenia dla nauczycieli, umiejętność słuchania ze zrozumieniem, jeżeli byśmy nie zaciągnęli tego długu, który jest w uchwale budżetowej zabrakłoby nam tych 300 mln na przykład na wypłatę dla nauczycieli, na komunikację miejską, na bieżące wydatki. Część osób, jeżeli powiem na wydatki bieżące, to jest takie coś, co jest nieoznaczone, coś, czego nie czuje nikt, ale jeżeli powiem, że między innymi na wypłaty dla nauczycieli, na komunikację miejską, nie chcę mówić złośliwie, na wypłaty dla urzędników, tak, to łatwiej to zobrazować.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dwie minuty, proszę kończyć.

Radny – p. M. Starobrat
Tak jak tłumaczę dziecku z podstawówki. Więc Szanowni Państwo nie jesteśmy przeciwko temu, aby była realizowana ta uchwała, czyli do zaciągnięcia tego niestety długu, ale okres spłaty można by przesunąć na najbliższe lata.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze? Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy, drugie wystąpienie, dwie minuty.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Radny ja nie będę Panu tłumaczył jak dziecku w podstawówce jak Pan nam tu tłumaczy jak dzieciom w podstawówce, ja Panu wytłumaczę jak racjonalny człowiek populiście. Jeżeli jest mowa o tym, że można przyspieszyć spłatę i nie ma zakazu w umowie przyspieszenia tej spłaty to, na czym polega problem, to gdzie go Pan widzi. Jeżeli, cytuję Panu przykłady braków finansowych, które są liczone przez nowego Prezydenta i nie ma tam informacji o tym, że brakuje na pensje dla nauczycieli to, dlaczego Pan straszy nauczycieli, że nie ma dla nich na pensje. Co Pan się czepia do urzędników, że nie będzie na ich pensje, przecież oni przychodzą do pracy po to, żeby wykonać pracę i dostać za to pensję. Uważam, że za małą pensję. Panie Radny, jeżeli brakuje pieniędzy, brakuje w budżecie, budżet, jak Pan powinien już wiedzieć po pięciu latach siedzenia w tej sali, jest wspólnym workiem i nikt nie powiedział na Komisji Budżetowej, ja przynajmniej nie pamiętam, może Pan Dyrektor Tylek mnie sprostuje, jeśli się mylę, że tam brakuje dla nauczycieli na wynagrodzenia, a Pan podał konkretny przykład. Bo nie chodzi o to żeby powiedzieć, że brakuje tylko chodzi o to żeby postraszyć, bo racjonalny człowiek, który tłumaczy dziecku w podstawówce wytłumaczy synu, córeczko, brakuje pieniędzy na jedzenie, ale nie, Pan Starobrat tłumaczy, brakuje na pensje dla twojej mamy, która jest nauczycielką, będzie bieda w domu, bo brakuje dla nauczycieli, to jest nieprawda Michale.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Pan Radny Maciej Michałowski.

Radny – p. M. Michałowski
Znaczy ja tylko chciałem sprostować trochę słowa Pana Przewodniczącego Grzegorza Stawowego. Pan Przewodniczący powiedział, że były problemy z pieniędzmi z Unii Europejskiej, rządowe wsparcie w ostatnich latach, fakty jednak i liczby mówią inaczej, 421 inwestycji na 5 mld zł i to jest dofinansowanie z Unii Europejskiej dla samego Krakowa. W tamtym roku i w roku poprzednim dofinansowanie na Igrzyska Europejskie 350 mln zł na infrastrukturę, ponad 100 nakładek na ulice zostało zrobionych, to rządowe oczywiście, o rządowych też była mowa, 250 mln zł na infrastrukturę. Jeżeli chodzi o środki europejskie, możemy tutaj mówić o inwestycjach także wokół Krakowa, które się znajdowały, czyli północna obwodnica Krakowa, droga S7, coś, czego nigdy by nie było gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wydatkowanie także środków europejskich. Więc tutaj powiem tak, stopowałbym jednak, że tych pieniędzy nie było, bo te pieniądze były. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Czy, w imieniu Prezydenta Pan Dyrektor Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Nie mogę się zgodzić, że nawet w tej emisji nie nastąpiła żadna ewolucja w myśleniu, ponieważ były emisje obligacji, na przykład w roku 2016 czy bodajże też w 12, gdzie na przykład były planowane spłaty balonowe na ostatni rok, spłaty i są to obligacje 10-letnie i 15-letnie na przykład z wykupem w 26 czy w 27 roku. W tej chwili proponujemy jednak ewolucję, jeżeli równomierną spłatę przez 10 lat to nie można powiedzieć, że ta emisja obligacji nie jest w

pewnym sensie, może nie jest rewolucyjna, ale jest na pewno ewolucyjna jak najbardziej. Natomiast, wiem, że to wybrzmiewało, ale powiem jeszcze raz, można spłacić każdy dług wcześniej, można spłacić, zaproponować krótszy okres tylko wtedy na rok 2025, jeżeli Pan zaproponował 30 mln zł wykupu to trzeba podjąć decyzję czy podnosimy dochody o te 30 mln, żeby mieć na tą spłatę czy zmniejszamy wydatki o 30 mln. I to nie jest tabelka w Excelu, że mogę dokonać takiej zmiany w Excelu w dwie minuty i przyjść tu do Państwa, mam 30 mln mniej. To tak nie wygląda, to są programy, wieloletnie zadania, które są związane umowami, o czym Pan Radny też mówił. Więc to tak fajnie może na każdym modelu wyjść. My w tej chwili realizujemy to, co Rada poprzednia uchwaliła w budżecie, nie realizujemy nic innego, nie da nagle się przeprowadzić, i to nie jest tak, że możemy czekać do roku 25 i się zastanawiać, bo to są środki na realizację zadań teraz, które będą spłacane może w latach następnych. Natomiast po drugie, rząd przygotowuje kolejną dużą reformę dochodów jednostek samorządu terytorialnego przy założeniach ma być to całkowita rewolucja, jeśli chodzi o dochody gmin, kompletna, to nawet nie jest zmiana, to będzie kompletna rewolucja i wtedy dopiero prognozując na rok 2025 czy Pan Prezydent już Miszalski, tutaj będzie można podjąć decyzję na temat zmiany, jeśli chodzi o spłatę, jak będą się kształtować dochody, wydatki gmin i wtedy będzie można rozmawiać o tym jak zmienić spłaty czy rozkładać te koszty obsługi zadłużenia czy spłat rat kapitałowych. A po trzecie, jeśli chodzi o sytuację miasta, o kryzysy, ja zachęcam Państwa do lektury na stronie Najwyższej Izby Kontroli, są dwa raporty NIK na temat kłopotów, jeśli chodzi o finanse samorządów i przyczyn i skutków, jakie były przez ostatnie lata podejmowane działania w kontekście samorządów, jakie były przyczyny złego stanu często finansów samorządów, są, naprawdę zachęcam Państwa do lektury tych raportów, bo są bardzo ciekawe. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos, proszę wyświetlić? Nikogo nie widzę, wobec czego zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu, I czytania i określam autopoprawki proszę składać ostatecznie do 11 czerwca tego roku do 15.oo, poprawki do 13 czerwca tego roku do 15.oo. Następny druk według projektu druku 74, jedno czytanie. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2024.

Projekt Prezydenta, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek ponownie, prosimy.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.391.030,98 zł między innymi z pozyskaniem środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa dla zadań w łącznej wysokości 1.039.483 zł, otrzymaniem środków na realizację projektu unijnego Erasmus Plus oraz otrzymaniem środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów, opinie komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłodzeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu, głosowanie w bloku. Następny druk numer 75, tryb dwóch czytań.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2024 rok.

Jest to projekt Prezydenta, I czytanie, Pan Dyrektor Tomasz Tylek bardzo prosimy.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Projekt zakłada zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 10.017.317 zł między innymi w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, opłat komunikacyjnych i z przeznaczeniem na zadanie wydawanie uprawień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów w związku ze zwiększonym zainteresowaniem usługami związanymi z tymże tematem, wpływem z odszkodowań przez ubezpieczycieli, należne, w związku między innymi z przeznaczeniem na zakup części samochodowych oraz napraw taboru samochodowego, z wpływem ze sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących przy ulicy Grochowej, otrzymaniem zwiększonych wpłat za żywienie uczniów z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, wypłatę odszkodowań za pęknięcie rury z przeznaczeniem, w żłobku numer 12, z przeznaczeniem na usunięcie szkód. Ponadto otrzymano dofinansowanie z programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z przeznaczeniem, pod nazwą Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2024, na realizację takich zadań jak renowacja Pomnika Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa oraz zadania inwestycyjnego renowacja Zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb w przestrzeni Nowej Huty. Zwiększone dochody również z tytułu umów kompensacyjnych oraz sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych z przeznaczeniem na organizację tychże imprez, otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie rozbudowa ulicy Stelmachów i ulicy Piaskowej, otrzymaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwziąć w ramach programu priorytetowego ciepłe mieszkanie, podpisaniem umów na realizację inwestycji drogowej z inwestorem zastępczym, które zawierają między innymi zobowiązania do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków środków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych. Zmiany w planie dochodów w kwocie 70 tys. celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej środków, które zostały otrzymane z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 150 tys. z zadania kamery bezprzewodowe na terenie dzielnicy III oraz zwiększenie kwoty o 150 tys. z przeznaczeniem na zadanie rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Krakowa, w tym na system monitoringu wizyjnego dzielnicy III. Przeniesienie między działami w kwocie 173 tys. w ramach zadania inwestycyjnego Łączymy bronowickie parki, przeniesienia z planu wydatków bieżących na inwestycyjne w ramach środków otrzymanych z funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Zespół Szkolno – Przedszkolny numer 7 ulica Skotnicka, montaż wentylacji mechanicznej oraz dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych placówek oświatowych. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki

Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Ja mam taką prośbę, bo nie było jeszcze dyskusji na Komisji Budżetowej, co kryje się dokładnie pod pozycją umów o realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, to jest kwota 2.378.061 zł gdzie wątpliwości nie mam tylko pytanie, czego to dokładnie dotyczy, której inwestycji, którego inwestora, o co dokładnie tutaj chodzi.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze? W imieniu Prezydenta, kto odpowiada? Pani Dyrektor, prosimy Pani Dyrektor.

Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Środki, które są przenoszone, jest to zwrot środków od Zarządu Dróg Miasta Krakowa, zwrot w związku z umową z inwestorem zewnętrznym, który realizuje zamierzenie budowlane, dotyczy to decyzji odszkodowawczych wydanych dla następujących inwestycji, rozbudowa ulicy Bagrowej do skrzyżowania z ulicą Kozią, rozbudowa drogi gminnej lokalnej Czerwone Maki, rozbudowa ulicy Opatkowickiej, budowa drogi gminnej publicznej klasy dojazdowej oznaczonej w planie miejscowym Wielicka Wschód, budowa dróg gminnych w klasie dojazdowej wraz z odwodnieniem w rejonie Łącka w Krakowie. Na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych istnieje możliwość zawierania umowy z inwestorem inwestycji nie drogowej, który w ramach umowy zobowiązuje się do pokrycia kosztów decyzji odszkodowań, które wynikają z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wówczas Wydział Skarbu ustala odszkodowanie, wypłaca, a środki inwestor przekazuje poprzez Zarząd Dróg Miasta Krakowa w efekcie do budżetu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Tyle rozumiem, nie widzę zgłoszeń, wobec czego zamykam dyskusję i stwierdzam, że odbyliśmy I czytanie projektu i wyznaczam, tu była prośba od Prezydenta o zmianę terminu autopoprawki, więc autopoprawki ostatecznie do 17 czerwca tego roku, to jest poniedziałek przed Sesją, na poprawki wobec tego do wtorku, czyli dzień później, do 18 czerwca tego roku do 15.oo. Następny druk, tryb dwóch czytań, druk numer 76.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2024 rok.
Projekt Prezydenta, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek, prosimy.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 366.894 zł w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic zgodnie z ich uchwałami. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję bardzo serdecznie. Czy mamy stanowiska klubów, komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, stwierdzam, że odbyliśmy I czytanie projektu. Wyznaczam, autopoprawki proszę składać

ostatecznie do 11 czerwca tego roku do 15.oo, poprawki do 13 czerwca tego roku do 15.oo. Następny druk w trybie dwóch czytań, I czytanie, druk 77.

Zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa z 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały wynika z konieczności dokonania zmian w limitach wydatków, w limitach zobowiązań na wybranych 54 przedsięwzięciach, szczegółową listę macie Państwo dołączoną do uzasadnienia. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów? Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Ja mam prośbę o jedną informację, nie znalazłem teraz tego, chodzi o szczegóły jednej z inwestycji, a mianowicie budowa mini ronda na skrzyżowaniu ulicy Cechowej i Bojki i tam jest dokumentacja, jeżeli dobrze pamiętam, ostatnio były konsultacje społeczne i pytanie, w jakim czasie, bo to już jest pytanie mieszkańców, którzy prosili mnie żebym je zadał, w jakim czasie planowana jest realizacja tego mini ronda ze względu na to, że w WPF, jeżeli dobrze pamiętam, a mówię z pamięci nie ma zabezpieczonych środków na wykonanie. Więc pytanie czy to będzie przyszły rok czy lata kolejne, więc prośba o udzielenie informacji na temat tej jednej inwestycji.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja mam trzy pytania. Pierwsze to jest kwestia zmiany kwoty na budowie tramwaju Meissnera – Mistrzejowice, tu jest obniżenie kwoty o 1,8 mln i pytanie, bo to jest Wydział Skarbu, Pani Dyrektor pytanie o zmniejszenie 1,8 mln zł na GS na budowie linii tramwajowej, z czego to wynika, czy to są jakieś wykupy czy coś, się nie zrealizowały. I mam pytanie do Zarządu Dróg, jest zmniejszenie kwoty na chodnik przy ulicy Łokietka o 460 tys. zł i pytanie, dlaczego, bo to było zadanie, które miał w ramach szesnastki wykonać jakiś deweloper, zadanie miało ruszyć jesienią zeszłego roku i do dzisiaj się nic nie dzieje, jest Pan Dyrektor, więc pytanie, co to jest zmniejszenie i z czego to wynika, to jest pozycja 1.3.2.110.
I zmniejszenie, zwiększenie o 3.350 zł na modernizacji Potockiego, tam miała być dokumentacja/…/

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Bardzo bym prosił Państwa Radnych o ciszę, bo rumor robi się i ciężko coś usłyszeć.

Radny – p. G. Stawowy

I moje pytanie jest takie czy ta zmiana drobna to jest kwestia podpisania umowy z wykonawcą, na Potockiego.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze? Jeśli nie ma zgłoszeń to bardzo bym prosił o odpowiedź na pytania, na pytania Państwa Radnych, Radnego Michała Starobrata i Radnego Grzegorza Stawowego. Pani Dyrektor Trembecka prosimy.

Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Przeniesienie 1,8 mln to jest przeniesienie między inwestycjami z budowy trasy tramwajowej na Alejach 29 Listopada, wynika to z faktu, iż Wojewoda Małopolski, który jest organem ustalającym odszkodowanie za inwestycje Aleja 29 Listopada wydał decyzję i musieliśmy przenieść te środki, ażeby w terminie zrealizować wypłatę bez narażania na odsetki. Tak, że to jest tylko między inwestycjami strategicznymi. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy na inne pozostałe pytania ktoś udzieli odpowiedzi? Pani Dyrektor prosimy.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. A. Małecka
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Jeśli chodzi o mikro rondo to w obecnym czasie trwają konsultacje społeczne, w tym roku mamy uzyskać decyzje formalnoprawne, na ten moment trudno nam mówić o realizacji, ponieważ nie ma pieniędzy zabezpieczonych ani w budżecie ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W miarę możliwości budżetowych będziemy zabezpieczać pieniądze i dokonywać realizacji zadania. Jeśli chodzi o budowę Łokietka, chodnika, ściągamy środki, które były przeznaczone na inny zakres rzeczowy chodnika, w tym momencie deweloper, który ma wykonać odcinek chodnika przesunął realizację swojego zadania na październik 2024 roku i z tego względu środki w postaci 2 mln zł, na które planowana jest realizacja zakresu rzeczowego budowy chodnika w innym miejscu jest przesunięta w czasie z uwagi na to, że my będziemy podpinać odwodnienie do zakresu rzeczowego i przebudowy chodnika, który realizuje deweloper, on zadeklarował dopiero, że będzie to wykonywał w październiku 2024 roku i w tym momencie nie ma możliwości wykonania zakresu rzeczowego w ramach budżetu obywatelskiego, stąd ściągamy te środki i przenosimy na inne zadanie w ramach budżetu obywatelskiego. Natomiast, jeśli chodzi o budowę ulicy Potockiego, przebudowę ulicy Potockiego to jest to kwota zabezpieczona na waloryzację wynagrodzenia. W tym roku realizujemy, opracowujemy dokumentację projektową. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy wszyscy Państwo Radni są usatysfakcjonowani odpowiedzią? Niech będzie, a jednak Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Nie Panie Przewodniczący, odpowiedzi są super, natomiast ja mam jedną prośbę do Pana Przewodniczącego, bo połowa składu Rady to są nowe osoby, my, którzy byliśmy w zeszłej kadencji znamy większość dyrektorów po nazwiskach i z twarzy, byłaby taka propozycja, aby się jednak przedstawiali na początek przez kilka najbliższych Sesji, żeby nowi Radni mieli po

prostu szybciej możliwość poznania dyrektorów, szczególnie zastępców, bo rzadziej mamy z nimi do czynienia.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dobrze, dobry pomysł, więc ci Państwo dyrektorzy i wicedyrektorzy, którzy są obecni faktycznie jest duża prośba, ażeby się przedstawiać, imię i nazwisko, funkcja, czy tam, i oczywiście wydział, a od następnych Sesji to tutaj może od Pana Przewodniczącego wyjdzie informacja, albo z Panem Sekretarzem będziemy rozmawiać, żeby po prostu na początku tak w ramach wdrażania się Radnych, postępować. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jeśli nie to zamykam dyskusję, stwierdzam, że odbyliśmy I czytanie projektu. Tutaj również jest prośba o wydłużenie czasu autopoprawek, wobec czego autopoprawki ostatecznie można składać do 17 czerwca tego roku do 15.oo, poprawki do 18 czerwca tego roku do 15.oo. I teraz był wniosek o przerwę na Komisję między innymi Planowania, pół godziny wystarczy? Tam jeszcze chyba druga komisja się ma spotykać. Zróbmy do 15.05. Ogłaszam przerwę do godziny 15.05. Portretowa, to Pan Przewodniczący Stawowy już tutaj zapowie.

Radny – p. G. Stawowy
Zapraszam członków Komisji Planowania Przestrzennego do Sali Portretowej na dokończenie posiedzenia.

Przerwa w obradach Sesji do godziny 15.05.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Bardzo proszę Państwa Radnych o kliknięcie przycisku obecny, sprawdzamy kworum. Mamy kworum, dziękuję. Przechodzimy do następnego projektu uchwały, tryb dwóch czytań.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kobierzyńska – Piltza.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 68, I czytanie, kto referuje? Pani Dyrektor bardzo prosimy, Jolanta Czyż.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Dzień dobry. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Przystąpienie do sporządzania tego planu miejscowego dla obszaru Kobierzyńska – Piltza zostało zainicjowane uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2020 roku. Powierzchnia planu to jest 51,5 ha, jest opracowywany w Wydziale Planowania Przestrzennego, głównym projektantem jest Pani Katarzyna Nicpoń – Beczek, natomiast plan był sporządzony we współpracy z Panem Tobiaszem Strojkiem, który właśnie będzie ten plan Państwu prezentował. Obszar sporządzanego planu obejmuje teren położony w południowo – zachodniej części Krakowa w większości w dzielnicy VIII Dębniki oraz we fragmencie w dzielnicy X Swoszowice. Granice obszaru wyznaczają od północy ulica Lubostroń, nie wiem czy widać? To może momencik, jest. Od północy ulica Lubostroń, od wschodu przebiega ulicą Kobierzyńską, od południa ulicą Babińskiego oraz od zachodu doktora Jana Piltza. Celem sporządzania planu jest ustalenie zasad zagospodarowania porządkujących procesy inwestycyjne w obszarze i określających możliwości racjonalnego wykorzystania istniejących rezerw terenów niezabudowanych tak, by zapobiegać nadmiernemu zagęszczeniu zabudowy oraz stworzyć przestrzeń korzystną dla użytkujących ją osób oraz określenie zasad i warunków umożliwiających poprawę obsługi komunikacyjnej obszaru. Na etapie opiniowania wewnętrznego projekt planu uzyskał opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony

Środowiska, była to opinia pozytywna z uwagą, ta opinia była z 4 lipca 2022 roku. W toku sporządzania projektu planu zrealizowano wszystkie etapy procedury planistycznej określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym projekt planu uzyskał wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia. Projekt planu został po raz pierwszy wyłożony do publicznego wglądu w dniach 16 marca do 14 kwietnia 2023 roku i wówczas złożono 257 uwag oraz 5 pism, które nie stanowiły uwagi. Uwagi te zostały rozpatrzone zarządzeniem Prezydenta numer 1332/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 maja 2023. 18 uwag zostało uwzględnionych, 193 uwagi zostały uwzględnione częściowo, 46 uwag nie uwzględniono. Sposób rozpatrzenia uwag wymagał ponowienia czynności proceduralnych i ponowienie czynności proceduralnych polegało między innymi na ponownym opiniowaniu i uzgodnieniach oraz później wyłożeniu projektu planu w części, tylko w tych częściach, które były po prostu zmiany wprowadzone i to odbywało się w dniach od 12 lutego do 11 marca 2024 roku i złożono wówczas 6 uwag i 6 pism niedotyczących części wyłożonej do publicznego wglądu i tym sposobem one nie mogły stanowić uwag. Uwagi te zostały rozpatrzone zarządzeniem numer 1016/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2024 roku i sposób rozpatrzenia uwag nie wymagał ponowienia procedury planistycznej. Do projektu uchwały zostały dołączone następujące załączniki: załącznik Nr 1 stanowiący rysunek planu, załącznik Nr 2 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag w postaci wykazu uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, w którym ostatecznie zostanie określony sposób ich rozpatrzenia przez Radę Miasta Krakowa, załącznik Nr 3 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, oraz załącznik Nr 4, który stanowi dane przestrzenne do tworzonych planów miejscowych wygenerowany w formie pliku elektronicznego. I teraz Państwa informuję, że do dyspozycji Państwa jest przedstawiciel zespołu projektowego Pan Tobiasz Strojek celem ewentualnych odpowiedzi na pytania, jeśli Państwo będziecie je zadawać. Dziękuję Państwu bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Rozumiem, że to wszystko, dziękujemy. Czy mamy stanowiska klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, odbyliśmy I czytanie projektu. Wyznaczam autopoprawki proszę składać ostatecznie do 11 czerwca tego roku do 15.oo, poprawki do 13 czerwca tego roku do godziny 15.oo. Następny druk, tryb jednego czytania. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kobierzyńska – Piltza.

Projekt Prezydenta, druk numer 69, referuje Pani Dyrektor Czyż, prosimy.
Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. E. Czyż
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Projekt uchwały według druku 69 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag zawiera propozycje sposobu rozpatrzenia uwag przez Radę Miasta Krakowa oraz wyjaśnienie przesłanek takiego stanowiska Rady Miasta Krakowa w tabeli, która stanowi właśnie załącznik do uchwały. Chciałam Państwa poinformować również, że uwagi oraz propozycja ich rozstrzygnięcia była również omawiana na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego, która miała miejsce w dniu 3 czerwca. Kopie uwag zawierające ich pełną treść zostały przekazane do Kancelarii Rady Miasta Krakowa i są do Państwa wglądu w każdej chwili. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w

sprawie rozpatrzenia poszczególnych uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Teraz o treści uwagi będzie mówił Pan Tobiasz Strojek, który Państwu przedstawi uwagi w skrócie po prostu, żebyście Państwo wiedzieli jak wyglądała sprawa tych uwag nieuwzględnionych. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Bardzo prosimy.

Projektant planu Pan Tobiasz Strojek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Uwagi ze względu na przedmiot postulatów złożone podczas obydwu wyłożeń można podzielić na grupy. Pierwszą grupę stanowią postulaty dotyczące zmiany przeznaczenia terenu i wśród nich złożone były takie dotyczące: zmiany przeznaczenia terenu z zabudowy jednorodzinnej na wielorodzinną, ten postulat był zawarty w uwagach z pierwszego wyłożenia numer 6 dotyczący terenu MN2, numer 20, 21 dotyczące terenu MN1 oraz numer 43 dotyczący terenu MN3 od 44 do 45, 57 i 58 i od 89 do 90 również dotyczące terenu MN1. Zmiany z terenu MN2 na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności, postulat zawarty w uwadze numer 1.83, następnymi postulatami były postulaty dotyczące zmiany przeznaczenia terenu z niezabudowanej części terenu MN1 i MN2 na zieleń nieurządzoną zawarty w uwagach z pierwszego wyłożenia numer 97 oraz 98, niezabudowanej części terenu MN2 i MWI2 na tereny również zieleni publicznej, postulat zawarty w uwadze numer 1.87, terenu MN4 na tereny zieleni publicznej zawarty w uwadze 1.72, oraz zawarty w tej samej uwadze postulat dotyczył działek między ulicą Lubostroń 25, a 33, to jest w terenie MW1 na tereny zieleni publicznej. Niezabudowanej części terenu MN10 na tereny również zieleni publicznej, postulat zawarty w uwagach 1.70, 1.71, 1.86, tutaj jest określenie, że są to tereny wzdłuż ulicy Basistówka, wszystkich istniejących terenów zielonych przy ulicy Kolistej i Zamiejskiej na tereny zieleni, taki postulat zawarty był w uwadze z pierwszego wyłożenia numer 95, terenu UO2 na tereny zieleni publicznej, postulat zawarty w uwagach z pierwszego wyłożenia numer 25, 26, 54, 67 oraz 95, działki numer 225 z terenu U2 na tereny zabudowy jednorodzinnej zawarty w uwagach z pierwszego wyłożenia numer 3 i 4, działki numer 54 znajdującej się w terenie MW/U1 na tereny zieleni lub zabudowy jednorodzinnej, postulat zawarty był w uwadze z pierwszego wyłożenia numer 26. Działki numer 186/8 oraz 186/9 z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, postulat zawarty w uwadze numer 1.33. Postulaty dotyczące niezabudowanej części terenu MW4, MW5 przez zmianę przeznaczenia na tereny zieleni publicznej, postulat był zawarty w uwagach numer 1.18 dotyczący terenu MW5 oraz w uwadze 1.84 dotyczący terenów MW4 oraz MW5. Z terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na jednorodzinną, tutaj dotyczące działki 107/1,
110/1 zawarty w uwadze z pierwszego wyłożenia numer 66. Następnie były uwagi dotyczące działki numer 107/1 w obrębie 42 Pogórze leżącej na terenach MW4, MW5 i to były uwagi na zmianę na tereny inne niż MW w uwadze z pierwszego wyłożenia numer 93, na tereny zieleni lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w uwagach z pierwszego wyłożenia od numeru 99 do 103, od 107 do 237 oraz w uwagach też z pierwszego wyłożenia od uwagi 250 do 260. Zamiany terenu tej samej działki na tereny zabudowy jednorodzinnej, postulat zawarty był w uwadze numer 1.7, zamiany działki 110/2 w obrębie też 42 Podgórze, ta działka leżąca w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN6 na parking publiczny, postulat zawarty w uwadze z pierwszego wyłożenia numer 94. Terenów nad istniejącymi miejscami kompensacji magistrali ciepłowniczej na tereny zieleni urządzonej, taki postulat zawarty był w uwadze z

pierwszego wyłożenia numer 60 oraz terenu ZPZ1 na tereny komunikacji, postulat zawarty w uwadze 1.6. Grupę stanowiły postulaty dotyczące zmian parametrów i wskaźników, w tym postulaty dotyczące wprowadzenia zmian parametrów i wskaźników zagospodarowania, wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w terenie MN2 na minimum 50 % zawarty w uwadze 1.6, wskaźnika intensywności zabudowy w terenie MN2 na 1.0 zawarty również w uwadze 1.6, dopuszczenia stosowania dachów płaskich w terenach MN i one były zawarte w uwagach z pierwszego wyłożenia numer 32 dotyczyły terenu MN15 oraz w uwagach 61, 62 i 64 też z pierwszego wyłożenia dotyczące terenu MN1. Zwiększenia maksymalnej wysokości zabudowy w terenach MN do 11 m i ten postulat był zawarty w uwagach z pierwszego wyłożenia od 46 do 49 dotycząc terenu MN1, w uwadze z pierwszego wyłożenia numer 83 dotyczący terenu MN2 oraz w uwagach z drugiego wyłożenia w terenach MN1, to było w uwagach od 3 do 5 oraz dotyczący terenu MN2 w uwagach 6 i 7. Uwagi dotyczące zmniejszenia maksymalnej wysokości zabudowy w terenie MW5, taki postulat zawarty był w uwagach numer 1.30, 1.34 oraz 1.35. Zwiększenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w terenie MW5 oraz zwiększenia wskaźnika obszarów biologicznie czynnych wyznaczonych na gruncie poza obrysem obiektów budowlanych w terenach MW4, MW5, MW7 z 30 % na 40 %, taki postulat zawarty był w uwagach z pierwszego wyłożenia numer 34 i 35. Postulat o likwidację stref zieleni w terenach zabudowy w terenach MW zawarty był w uwagach z pierwszego wyłożenia numer 89, 90, dotyczył terenu MW1 oraz w uwagach również z pierwszego wyłożenia 91 i 92 dotyczące terenu MW5. Postulat dotyczący zwiększenia maksymalnej wysokości zabudowy i wskaźnika intensywności zabudowy w terenach MW i takie postulaty znajdowały się w uwagach numer 1.89 oraz 1.90 dotyczące terenu MW 1 oraz w uwagach 91 i 92 dotyczące terenu MW5. Nieprzekraczalnych linii zabudowy w terenach MW 4 i MW5, postulat zawarty był w uwagach z pierwszego wyłożenia numer 79, 91 oraz 92. Postulat o zwiększenie wskaźnika obszarów biologicznie czynnych wyznaczonych na gruncie poza obrysem projektów budowlanych w terenach MW4 oraz MW5 z 30 % na 50 %, taki postulat zawarty był w uwagach z pierwszego wyłożenia od uwagi numer 99 do uwagi 103, od 107 do 126, od 203 do 237, oraz 250 do 260. Postulat zwiększenia wskaźnika miejsc parkingowych w terenach MW4 i MW5, taki postulat zawarty był w uwagach z pierwszego wyłożenia o numerach od 107 do 125, 127 do 202 oraz 250 do 257. Postulat o ograniczenie zabudowy do maksymalnie 4 kondygnacji również w terenach MW4, MW5, taki postulat zawarty był w uwagach z pierwszego wyłożenia od numer 203 do 231. Postulat zwiększenia maksymalnej wysokości zabudowy i maksymalnego wskaźnika intensywności w terenie MW/U1, postulat zawarty był w uwadze z pierwszego wyłożenia numer 78. Postulat usunięcia warunku nakazującego realizację minimum 30 % terenu biologicznie czynnego na gruncie poza obrysem obiektów budowlanych w terenach MW, postulat zawarty w uwagach z pierwszego wyłożenia od numeru 89 do 92. Niewskazywanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla inwestycji polegających na budowie liniowych obiektów infrastrukturalnych takie jak drogi, dojścia i dojazdy, postulat był zawarty w uwagach z pierwszego wyłożenia numer 89 oraz 90. Postulat zwiększenia wskaźników obszarów biologicznie czynnych, zagwarantowania przetrwania walorów przyrodniczych danego obszaru, taki postulat znalazł się w uwadze numer 95 z pierwszego wyłożenia. Grupę trzecią uwag dotyczyły postulaty dotyczące trenów dróg. I wśród nich można wyróżnić uwagi dotyczące usunięcia, w tym wschodniego fragmentu terenu KDD2 , taki postulat zawarty był w uwagach 1.5, 1.7, 1.8, 1.19, 1.56, 1.78, 1.86, 1.87, w uwagach od 1.99 do 1.125, od 1.127 do 1.237 oraz w uwagach z pierwszego wyłożenia 238 do 260. Postulat usunięcia połączenia ulicy Kolistej z ulicą Basistówka zawarty był w uwagach z pierwszego wyłożenia od 39 do 42, od 73 do 77 oraz od 80 do 82. O usunięcie połączenia ulicy Kolistej z ulicą Kobierzyńską w śladzie drogi technicznej na magistralę ciepłowniczą, taki postulat znalazł się w jednej uwadze z pierwszego wyłożenia sklasyfikowanej pod numerem 87

oraz uwaga, usunięcie ulicy Piltza oznaczonej KDL2, postulat zawarty w uwadze 1.262. Następna podgrupa uwag dotyczących terenów dróg dotyczyła zwężenia, zaniechania budowy bądź korekty linii rozgraniczających i kolejno, ulicy Kwiecistej, taki postulat znalazł się w uwagach z pierwszego wyłożenia numer 7, 23, 24, 25, 34, 35 oraz od 39 do 42. W uwadze z pierwszego wyłożenia 59, 80, 81, 82 oraz w uwadze z drugiego wyłożenia numer 2. Uwagi dotyczące ulicy Kolistej, taki postulat był zawarty w jednej uwadze z pierwszego wyłożenia numer 7, ulicy Macierzanki uwagi zawarte w uwagach od 1.39 do 1.42, 1.59, 1.80, 1.81, 1.82, ulicy Basistówka, postulat zawarty w uwagach numer 1.39 do 1.42, 1.59, 1.60, 1.80, 1.81, 1.82. Ulicy Zamiejskiej na ostatnim fragmencie do ulicy Basistówka z określonym parametrem szerokości do 5 m, taki postulat zwarty został w uwadze 1.60, postulat dotyczący ujednolicenia linii nieprzekraczającej drogi KDD2, postulat zawarty w uwadze 1.53 oraz uwaga dotycząca zawężenia drogi KDD2 w całości, postulat zawarty w uwadze numer 1.94. Uwagi dotyczące zmiany kategorii drogi były składane podczas pierwszego wyłożenia w uwagach od 1. 23 do 1.25 i dotyczy ulicy Basistówka oraz ulicy Kwiecistej, chodziło o zmianę z drogi dojazdowej publicznej na drogę wewnętrzną. Postulaty dotyczące budowy lub wyznaczenia nowych fragmentów dróg w terenach MW3 i MW4 to pomiędzy blokiem przy Piltza 44 nowobudowanym zawarty w uwadze 1.27 oraz na drugim wyłożeniu drogi wewnętrznej na części działki numer 52, obręb 42 Podgórze zawarty w trzech uwagach z drugiego wyłożenia od numeru 3 do 5. Uwaga jedna wpłynęła dotycząca poszerzenia ulicy Piltza zawarta w uwadze z pierwszego wyłożenia numer 69. Czwartą grupę stanowiły postulaty dotyczące wyznaczenia nowych ciągów pieszych, w tym w terenie łączącym ulicę Zamiejską z ulicą Basistówka zawarto w uwagach z pierwszego wyłożenia numer 2, 18, 31, 39 do 42, 51 do 52 i od 80 do 82. W terenie łączącym ulicę Piltza z ulicą Basistówka w miejsce zachodniego fragmentu KDD2, taki postulat zawarty był w uwagach z pierwszego wyłożenia od 22 do 25, od 39 do 42, 59, 80, 82, 86 oraz 88. W terenie łączącym ulicę Basistówka z ulicą Tymotkową, taki postulat zawarty został w uwadze 1.28, pomiędzy terenami MN6, a MNU3 zawarty w uwagach 1.51 oraz 1.52 oraz w terenie łączącym ulicę Basistówka z ulicą Skośną miejsce wschodniego fragmentu terenu KDD2 postulat taki zawarty był w uwadze 1.86. Były także uwagi dotyczące korekty przebiegu ciągów pieszych, one nie zostały uwzględnione w zakresie wschodniej części terenów KDX2, taki postulat zawarty był w uwagach z pierwszego wyłożenia numer 91 oraz 92. Było jeszcze kilka uwag, które nie mieściły się w tych wcześniej wymienionych podgrupach, zostały sklasyfikowane jako pozostałe. Dotyczyły usunięcia z rysunku planu elementu informacyjnego potoku zawarte w uwagach z pierwszego wyłożenia numer 3 i 4, zaznaczenia wszystkich rowów i cieków zawarte w tych samych uwagach, dopuszczenia lokalizowania dodatkowych miejsc parkingowych postojowych ponad wymagane określenia w punkcie 1, także w obrębie terenów dróg publicznych, dojazdowych jako pasy i zatoki postojowe, zawarty w uwadze

numer 1.14 oraz postulat dotyczący zamiany zasad lokalizowania stanowisk postojowych na kartę parkingową, postulat zawarty w uwadze z pierwszego wyłożenia numer 15. Dziękuję za uwagę.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Serdecznie dziękuję. Otwieram dyskusję, czy mamy stanowiska komisji, klubów? Nie widzę. Kto z Państwa Radnych? Zgłoszeń brak, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku. Drodzy Państwo następny druk w trybie dwóch czytań, druk numer 33, projekt uchwały

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, referuje Pani Dyrektor Anna Domańska, jest Pani Dyrektor, zapraszam. Tu była prośba wcześniej żeby przedstawić się dla nowych Radnych.

Dyrektor Wydziału Edukacji – p. A. Domańska

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Ja nazywam się Anna Domańska, jestem dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Projekt druku, który dotyczy zmiany opłaty za wychowanie przedszkolne wynika tak naprawdę z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, bo tam jest określona podstawowa stawka opłaty za każdą godzinę, którą dziecko spędza w przedszkolu powyżej 5 godzin, które są bezpłatne, oczywiście mówimy o dzieciach w wieku 3 do 5 lat, ponieważ 6-latki mają tą edukację przedszkolną całkowicie darmową. Uchwała Rady Miasta z 2018 roku przewiduje również ulgi w tej opłacie i te ulgi oczywiście będą utrzymane. Ulgi dotyczą albo rodzin wielodzietnych, albo rodzin gdzie dziecko jest z niepełnosprawnością. Niniejszy projekt uchwały został wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa z 9 maja 2024 roku i to zarządzenie Prezydenta nie jest, jak w przestrzeni publicznej pojawiała się informacja, decyzją o podwyżce, ponieważ Pan Prezydent takich kompetencji nie ma. Pan Prezydent przygotował jedynie projekt uchwały, która dzisiaj jest właśnie procedowana. Kompetencje w tym zakresie oczywiście mają Państwo Radni. Z tych kompetencji Państwo korzystaliście w ubiegłych latach również, ponieważ również w ubiegłych latach Minister Edukacji Narodowej w swoim obwieszczeniu informował o waloryzacji tej stawki, którą ustawa o finansowaniu zadań oświatowych określała. I tak w 2022 roku ta waloryzacja była o 14 groszy, w 2023 o 16 i w tym roku Minister Edukacji wydał również to obwieszczenie właśnie wskazując na wskaźnik waloryzacji w postaci maksymalnej kwoty 1.14 za każdą, maksymalnej kwoty 14 groszy ponad dotychczasową kwotę za jedną godzinę wychowania przedszkolnego. W praktyce oznacza to, że do tej pory mieliśmy każdą godzinę płatną 1.30, w tej chwili w projekcie uchwały jest propozycja utrzymania stawki od 1 września 2024 roku na poziomie 1.44. Oczywiście, jeżeli chodzi o koszty utrzymania dziecka w przedszkolu one naturalnie rosną, Państwo na pewno Radni mają tą świadomość. 2024 rok trzeba pamiętać jest to rok, w którym tak naprawdę mieliśmy do tej pory jednokrotny wzrost wynagrodzenia nauczycieli, o którym tutaj też już była mowa 30 %. My w samorządowych przedszkolach mamy takich etatów pedagogicznych 1.300 i koszt tej podwyżki był w granicach 31,5 mln zł, natomiast mamy również etaty administracyjno – obsługowe, niemal 1.500 takich etatów, a to są etaty, które dwukrotnie będą odczuwały również podwyżkę z kolei minimalnego wynagrodzenia za pracę. Łącznie te skutki tej podwyżki zarówno dla administracji i obsługi jak i dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach w skali całego 2024 roku to jest w granicach 32,6 mln złotych. Tutaj należy również pamiętać, że Gmina Miejska Kraków corocznie do subwencji oświatowej dopłaca w granicach 46 % na zadania oświatowe, natomiast, jeżeli chodzi o prowadzenie przedszkoli to jest zadanie, które właściwie jest poza subwencją, oprócz 6-latków i tutaj Gmina Miejska Kraków w 2023 roku do tych zadań właśnie niesubwencjonowanych dopłaciła niemal 84 %, a właściwie to państwo dopłaciło gminie w tej sytuacji. Trzeba też pamiętać Szanowni Państwo, że jeśli chodzi o obciążenie finansowe rodzica, bo o to również były pytania to 14 groszy mnożone przez statystyczne 20 dni w miesiącu, jeśli dziecko oczywiście chodzi przez cały miesiąc do przedszkola i przez dodatkowe 3 godziny, bo z rozmów z dyrektorami przedszkoli wynika, że najczęściej statystycznie dzieci spędzają 8 godzin w przedszkolu daje dla rodzica zwiększenie obciążenia miesięcznie o 8,40 zł, w tych granicach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę

maksymalny, jak się wydaje pobyt dziecka w przedszkolu, czyli 10-godzinny, ale takie przypadki nie są bardzo częste to wówczas to dodatkowe obciążenie miesięczne rodzica finansowe wynosiłoby 14 zł. Oczywiście to rodzic decyduje o tym na ile godzin dziecko w przedszkolu zostawia. Chciałam tu też podnieść również tą kwestię, że ta decyzja Państwa dotycząca podjęcia niniejszej uchwały będzie miała wpływ na to, jakie opłaty będą również pobierane w przedszkolach nie samorządowych publicznych. Takich podmiotów, takich miejsc gdzie jest prowadzona edukacja przedszkolna nie samorządowa publiczna mamy w Krakowie 110 i jest tam zaopiekowanych niemal 9 tys. przedszkolaków. To są takie jednostki, które są zobowiązane stosować opłaty takie same jak w przedszkolach samorządowych. Tak też niniejsza uchwała ma nie tylko przełożenie oczywiście na stronę dochodową miasta, bo to oczywiście mówimy o dochodach miasta, jeśli mówimy o wpływach z tych dodatkowych 14 groszy, które zresztą wracają tak naprawdę do przedszkoli na wyposażenie, na drobne remonty, ale ma również wpływ podjęcie tej uchwały na dochody tych nie samorządowych przedszkoli publicznych, które nie mogą stosować wyższej stawki niż samorządowe. Bardzo proszę o przegłosowanie niniejszej uchwały Państwa. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy prezentacje opinii komisji, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Zgłoszeń brak, Pani Dyrektor dzisiaj się tego nie spodziewała. Dobrze, drodzy Państwo, nie ma zgłoszeń, zamykam dyskusję, stwierdzam, że odbyliśmy I czytanie projektu. Wyznaczam poprawki i autopoprawki, autopoprawki do 11 czerwca tego roku do 15.oo, poprawki do 13 czerwca tego roku do godziny 15.oo. Następny druk numer 82, tryb dwóch czytań, I czytanie

Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 62 im. Komandora Porucznika Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Ćwikłowej 7.

Jest to projekt Prezydenta, referuje Pani Dyrektor Anna Domańska.

Dyrektor Wydziału Edukacji – p. A. Domańska
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Niniejszy projekt uchwały jest konsekwencją uchwały namiarowej, która została przegłosowana na Sesji Rady Miasta Krakowa 7 lutego 2024 roku, została również wyrażona w tym temacie pozytywna opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty, jeśli chodzi o to przekształcenie związane z utworzeniem drugiej lokalizacji Szkoły Podstawowej 62. Do tej pory ta lokalizacja, bo to nie jest nowy temat, do tej pory druga lokalizacja szkoły funkcjonowała przy ulicy Tynieckiej 110b, natomiast pismem zwróciła się do nas Pani Dyrektor Katarzyna Mączka o przeniesienie tej lokalizacji w inne korzystniejsze miejsce. Powstała rzeczywiście nowa infrastruktura, która jest 200 m od szkoły, tak, że można powiedzieć, że praktycznie w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły i gwarantuje dzieciom możliwość edukacji, zwłaszcza tym mniejszym dzieciom bez konieczności dowozu, bez konieczności wożenia wyżywienia w formie cateringu do drugiej lokalizacji, ponieważ jest bezpośrednia właściwie łączność, jeśli chodzi o zarówno zaplecze szkolne dotyczące świetlicy, dotyczące stołówki, dotyczące infrastruktury sportowej. Dodatkowo jest to również oferta, która jest korzystniejsza, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Pani Dyrektor Szkoły szczegółowo wczoraj na Komisji Edukacji przedstawiała koncepcję funkcjonowania tej drugiej lokalizacji. Tu należy też dodać, że tak naprawdę oczywiście jest to formuła przejściowa, ponieważ podpisana została w tym tygodniu umowa na wykonanie rozbudowy szkoły 62 i tak naprawdę w granicach dwóch lub trzech najbliższych lat powstanie tam nowy budynek, więc jest to

formuła przejściowa. Chodzi o zmianę adresu lokalizacji drugiej na korzystniejsze warunki z punktu widzenia bezpieczeństwa i z punktu widzenia funkcjonowania tych oddziałów młodszych w szkole. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Bardzo dziękujemy serdecznie. Czy mamy stanowiska klubów, komisji? Otwieram dyskusję, nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, stwierdzam, że odbyliśmy I czytanie projektu. Wyznaczam termin wprowadzenia autopoprawek do 11 czerwca tego roku do 15.oo, poprawek do 13 czerwca tego roku do godziny 15.oo. Następny druk numer 43, tryb jednego czytania. Minął termin zgłoszenia autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, referuje Pan Sekretarz Antoni Fryczek.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
Stosownie do wymogów ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, art. 15 tejże ustawy, gmina nie rzadziej niż raz na dwa lata winna ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego w drodze uchwały rady gminy, ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, w akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz innych działaniach, o których mowa w art. 3 pkt 7 tejże ustawy dla druhów i druhen ochotniczych straży pożarnych. W przedmiotowym projekcie uchwały proponujemy zwiększyć ten ekwiwalent za każdą godzinę podejmowanej akcji ratowniczej lub działania ratowniczego z dotychczasowych 25 złotych na 30 złotych, natomiast za każdą godzinę, rozpoczętą godzinę szkolenia, tutaj liczymy zawsze rozpoczętą godzinę zarówno przy akcji ratowniczej jak i przy szkoleniu, za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia z 15 złotych na 20. Szanowni Państwo proszę o podjęcie uchwały w zreferowanym kształcie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Tutaj mamy jeszcze poprawkę Państwa Radnych, Panów Radnych do tego projektu. Czy mamy opinie, prezentacje opinii komisji, klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan Radny Marek Sobieraj prosimy.

Radny – p. M. Sobieraj
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Odnośnie tego projektu uchwały złożyliśmy tutaj z kolegami Radnymi poprawkę, która można powiedzieć podnosi nieco ten ekwiwalent, on oczywiście dzisiaj w projekcie uchwały jest podnoszony o 5 zł, czyli z 25 na 30 zł godzinę każdej rozpoczętej akcji ratowniczo – gaśniczej i ćwiczeń z 15 na 20 zł. Oczywiście jesteśmy za to wdzięczni, ale jest to podnoszone raz na dwa lata, jest wiele czynników, na które składają się te równoważniki, za co one, dlaczego one są w takiej kwocie, uważamy jednak, że możemy pokusić się o nieco więcej, niestety coraz mniej osób ma czas, jedną z motywacji jest taki równoważnik za akcję. To też motywuje do działania, wiemy dobrze jak ochotnicze straże są potrzebne w naszym mieście, ale to jakby kwestia finansowa nie jest jedynym oczywiście motorem działania strażaków, którzy są

głównie, można powiedzieć formą wolontariatu, którzy naprawdę dają z siebie bardzo dużo podejmując ryzykowne działania. Zresztą przykładem były w zeszłym roku zdarzenia w Balicach, tak, że każdy pamięta jak niebezpieczny jest to zawód, nawet dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, bowiem działają na równi z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Ale do rzeczy, chcielibyśmy podnieść z 30 zł na 35 za każdą akcję ratowniczo – gaśniczą i z 20 na 28 zł. Jest to procentowo tak naprawdę, mieścimy się bez problemu w widełkach przyjętych w ustawie, jest to 85 % przy akcji ratowniczo – gaśniczej i 68 za szkolenie. Więc 68 % za szkolenia, a więc nie jest to maksymalna kwota, wydaje się, że to jest racjonalne, tym bardziej, że to podnosimy raz na dwa lata, ale też pragnę przypomnieć, że widełki są takie, że maksymalnie może być to 41,11 zł za każdą akcję ratowniczo – gaśniczą maksymalnie i szkolenie, ale minimalnie 27,70. I tutaj właśnie jest ten problem, że jeżeli chodzi o szkolenie chcieliśmy podnosić nie aż tyle, ale w związku z tym, że są tutaj takie widełki, trzymamy się ich i dlatego chcielibyśmy, żeby to było 28 zł. Mam nadzieję, że ta poprawka przejdzie, wiadomo jest, że to nie są pieniądze wydane na zabawę tylko na nasze bezpieczeństwo. Coraz częściej zdarzają się anomalia pogodowe, więc wydaje się, że trzeba w jakikolwiek sposób druhów ochotniczych straży pożarnych nagrodzić. Ja wiem, że od kilku lat Kraków zrobił ogromny postęp, za co zawsze strażacy są wdzięczni Prezydentowi i Radzie Miasta, na każdym kroku to podkreślają, coraz piękniejsze mamy remizy, lepszy sprzęt, lepsze środki ochrony indywidualnej strażaków, to widać i naprawdę miasto na to nie szczędzi, Pan Sekretarz jest tego przykładem, on świetnie zna realia naszych ochotniczych straży pożarnych w Krakowie, jednak uważam, że podniesienie w Krakowie takich stawek naprawdę nie będzie problemem dla naszego miasta. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze? Pan Sekretarz chce najpierw, od razu? To Pan Sekretarz, potem Pani Radna.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Nie śmiałbym jednak przed Panią Radną.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Pan Sekretarz się wystraszył rozumiem, Pani Radna Alicja Szczepańska.

Radna – p. A. Szczepańska
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Doceniam wszystkie służby mundurowe działające z narażeniem życia i zdrowia na rzecz mieszkańców miasta, państwa. Mam jednak takie pytanie, bo chciałabym wiedzieć ile tak naprawdę było takich wyjazdów, ile było potrzeb zarządzania przez Miejską Straż Pożarną wsparcia ochotniczej straży pożarnej i chciałabym wiedzieć czy niesatysfakcjonującym na przykład byłoby rozliczanie tych stawek, co roku, wtedy o stopień inflacji, adekwatnie o stopień inflacji, dlatego, bo ja usłyszałam, że przynajmniej te specjalistyczne jednostki ratownicze w Krakowie w ogóle nie są używane, bo my mamy jednostki specjalistyczne w Nowym Sączu, które przyjeżdżają do Krakowa i wykorzystuje się zawodową straż pożarną. Dlatego mam takie pytanie jak często, czy Państwo macie zestawienie jak często my korzystamy z zasobów Ochotniczej Straży Pożarnej, czy są to wyjazdy na własne życzenie w cudzysłowie, czy po prostu jest to potrzeba wsparcia. Ja nie mówię tutaj o klęskach żywiołowych, ale żeby mi wytłumaczyć dokładnie ile rocznie jest takich wyjazdów, żeby po prostu uzmysłowić ludziom za co płacą, bo my to tak naprawdę, tutaj jeden klub chce żebyśmy szybciej spłacili zadłużenie, które będziemy mieli, tutaj podwyższamy, gdzieś znowu będziemy zmieniać i będziemy

stosować rozdawnictwo, a ja się pytam tak normalnie po ludzku, mając, oczywiście bardzo szanując strażaków, z którymi jestem zaprzyjaźniona, a informacje w tej sprawie właśnie pozyskałam z jednego, ze strażaków świadczących ochotniczo ratownictwo specjalistyczne. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. To teraz może Pan Sekretarz czy Pan Przewodniczący, Pana Przewodniczącego też się Pan Sekretarz boi, a Pan Przewodniczący Edward Porębski taki spokojny.

Radny – p. E. Porębski
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Sekretarzu!
Ja wiem, że Pan zaraz powie, że źle mówię, ale ja powiem dobrze. Drodzy Państwo odpowiem najpierw Szanownej koleżance Radnej na pytanie ile strażaków wyjeżdża, ochotniczych. Powiem tak, dokładne dane są w Państwowej Straży Pożarnej obok tutaj nas. Natomiast ja tylko przybliżę takie dane, mogę się mylić tam nie dużo, procentowo, ale jednostki OSP wyjeżdżają rocznie, takie są sprawozdania, od 30 do 120 razy w roku, każda jednostka, nie to, że wszystkie razem, bardzo dużo. Drodzy Państwo jak jest OSP potrzebne, strażacy, mamy przykład nie dalej jak z 4 czerwca 2024 roku, troszkę opadów deszczu i wiemy, jakie potrzeby były, że strażacy musieli wyjeżdżać, mało tego, to oni zostawiają swoją pracę, zostawiają rodziny w domu, czasami swoją pracę domową i jadą na ratowanie tak jak to właśnie było 4-go, wczoraj, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie będę przytaczał roku 2010 gdzie strażacy bardzo dużo wyjeżdżali, nie tylko nasi OSP, bo i Państwowa Straż Pożarna, ale również ściągaliśmy strażaków z Nowego Sącza, z innych okolic tutaj, wprawdzie nie byli tak bardzo narażeni. Tak, że jeżeli chodzi o dokładne dane to możemy to przedstawić, bo poprosimy Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i przedstawi nam takie dane, oni mają dokładne dane jak wyjeżdżają, wyjeżdżają, że tak powiem są dysponowani przez Państwową Straż Pożarną. Dyspozycje idą tam gdzie coś się dzieje, gdzie jednostka jest OSP najbliżej. Przykład, OSP Kościelniki, OSP Wolica. Jeżeli coś się dzieje na przykład pożar czy wypadek na ulicy Igołomskiej, na Brzeskiej czy na innej ulicy dysponowani oni są, bo są najbliżej i każda jednostka ma taki swój rejon, nazwijmy to, gdzie jest najbliżej i jest jednostka dysponowana, dostaje informacje, albo SMS, albo inną, dostaje natychmiast i natychmiast strażacy wyjeżdżają. Tak wygląda dyspozycja strażaków. Dlatego bym bardzo Państwa prosił, ja wiem, że to, co już powiedział kolega, że oczywiście jednostki mamy wyposażone teraz i tu niskie ukłony dla Pana Prezydenta, Pana Sekretarza, który się opiekuje strażami, że tak powiem, bo naprawdę teraz tak jak są wyposażone straże OSP no to są wspaniale wyposażone. Mamy nowe samochody, mamy nowe remizy, ci ludzie, którzy jadą na to ratowanie tego mienia ludzkiego to przykładowo wyjeżdżają i mają gdzie wrócić,

że mogą się wykąpać, przykładowo zmienić to ubranie robocze, to ćwiczebne, w którym wyjeżdżają i ubierają się w swoje ubrania. Tak, że warunki mają dobre, natomiast wielkie ukłony dla wszystkich strażaków, którzy wszystko zostawiają i jadą, pędzą, nie jadą, pędzą ratować po prostu ludzkie mienie czy ludzkie życie, o których tutaj kolega Radny Sobieraj dawał przykład ile ostatnio strażaków, że tak powiem, zginęło, oby to się nigdy nie przydarzyło. Ale drodzy Państwo jest bardzo niebezpieczna praca i oni wiedzą, są szkoleni, przechodzą szkolenia, o których Pan pewnie Sekretarz będzie mówił, za co dziękujemy również, bo są dofinansowane szkolenia również przez Państwową Straż Pożarną, tak, że wielki ukłon i bardzo proszę Państwa o poparcie tej poprawki i całej uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Sekretarz mówił o rewaloryzacji, co roku, to jest, to jest robiona w ten sposób tylko my uważamy, że te środki finansowe, my się mieścimy w tych widełkach, o których mówił kolega Marek Sobieraj, nie

przekraczamy tego, jesteśmy i tak poniżej jeszcze tego wszystkiego, ale w miarę, bo wiemy, jaki budżet miasta Krakowa jest, jakie są potrzeby, w związku z tym nie zawyżamy jakby tego tylko stoimy na takiej normie, powiedziałbym, dobrej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Sekretarz teraz, a później Pan Radny Marek Sobieraj, może tak, bo Pan Sekretarz prosił od początku.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Pan Przewodniczący Edward Porębski prawdę powiedział, mimo, że powiedział, że się nie zgodzę, to znaczy szczegółową wiedzę na temat ilości wydawanych dyspozycji dla poszczególnych OSP posiada Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, dokładnie stanowisko kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Z tego, co ja sobie przypominam, oczywiście jest na terenie miasta Krakowa taka jedna jednostka, która miała najwięcej tych interwencji, bo 120 chyba i nawet dostała taką nagrodę Komendanta chyba Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, to chyba było 10 tys. i to jest jednostka OSP Tyniec i to było 120, ale to jest najwięcej. Tak naprawdę mówimy o znacznie, znacznie mniejszych ilościach i tak naprawdę między nami Szanowni Państwo życzmy sobie wszyscy, i to mówię, jako przyjaciel OSP, bo staram się ich wspierać naprawdę w wielu obszarach, życzmy sobie żeby tych wyjazdów było jak najmniej. Druga rzecz, ta kwota, o której rozmawiamy to Szanowni Państwo to nie jest zapłata za podejmowanie trudu przez druhów OSP, nie, tak naprawdę biorą udział czasem w ryzykownych działaniach, czasem mniej ryzykownych, ale ja bym tego tak nie odbierał, bo chyba nie po to idziemy, zrzeszamy się w ochotnicze straże pożarne żeby się tutaj nastawiać na jakieś pieniążki. Druga rzecz, ja pozwoliłem sobie zrobić takie porównanie jak wygląda ten ekwiwalent w Krakowie, a jak wygląda w innych miastach. Naprawdę u nas ta stawka, która nawet była poprzednio jest stawką zadziwiającą dla niektórych innych, to znaczy niektóre gminy dużo, dużo, dużo mniej płacą. To, co wynika z poprawki, ja tego nie krytykuję, ale tak dla obiektywizmu powiem, podnosimy tą stawkę o 40 %. Ja wiem, w sumie w kwotach nie da to dużo, natomiast ja mam troszkę inną propozycję, żeby Wysoka Rada rozważyła jednak przegłosowanie druku w takiej wersji, jaką zaproponowaliśmy, my zabezpieczymy w przyszłym roku troszkę większe pieniądze w budżecie i wtedy nie będziemy czekać dwa lata tak jak mówi ustawa tylko w przyszłym roku złożymy projekt uchwały waloryzujący tą kwotę powiedzmy do tego poziomu, o którym Państwo mówicie. To jest jakby taka propozycja z mojej strony. Potwierdzam też, że nawet ta kwota wynikająca z poprawki, ona się, nie przekracza jeszcze tej maksymalnej ustawowej. I chyba to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Ogółem na utrzymanie takie bieżące, utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, mówię bieżącym, nie mówię o żadnych inwestycjach, o zakupie pojazdów, o zakupie wyposażenia do tych pojazdów, bo też staramy się kupować po to żeby druhowie, druhny i druhowie OSP w tych akcjach, które podejmują byli bezpieczni, bo tu ten sprzęt ma służyć, z jednej strony żeby pomagali, ale żeby pomagali w takich warunkach, które będą dla nich bezpieczne, to jest wydatek około 700 tys. rocznie. Tak, że, tyle jest.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Radny Marek Sobieraj drugie wystąpienie. Przygotuje się Pan Przewodniczący Jakub Kosek.

Radny – p. M. Sobieraj

Panie Przewodniczący! Panie Sekretarzu! Szanowna Koleżanko Radna!
Krótkie podsumowanie 2023 roku, nie było oczywiście takie rekordowe jak tu Pan Sekretarz mówi, bo Tyniec akurat bryluje można powiedzieć w wyjazdach, dlatego, że jesteśmy przy obwodnicy miasta Krakowa, gdzie dochodzi do wielu zdarzeń, dlatego, że jest to jeden z mniej bezpiecznych odcinków naszej obwodnicy. Ale to jest na plus. Wiele osób OSP cieszy się, że wyjeżdżają, to podnosi gotowość bojową, cieszy się w sensie, że lubią wyjeżdżać do akcji, ale nie jeździmy do akcji dla zabawy. Proszę o tym pamiętać raz na zawsze, nie ma tutaj wyjazdów, bo nam się chce, wczoraj 6 wyjazdów, które zaliczyliśmy były dyspozycją stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego, 3 na terenie JRG 2, dwa na terenie JRG 6 i jeden wracając do remizy. Podsumowując 2023 rok, Tyniec 94 wyjazdy, Zbydniowice 73, Kostrze 69, Tonie 34, Wolica 33, Kościelniki 32, Przylasek Rusiecki 28, Wróżenice 22, i tak teraz mniej wyjazdów, to było hierarchicznie za rok. Tak, że to nie są jakieś ogromne kwoty dla miasta, które by zrujnowały budżet, a na pewno będą formą docenienia naszych druhów. Wiadomo, że większość druhów nie jest w OSP dla pieniędzy, ale fakt jest taki, że te środki pozwalają na pokrycie druhom choćby, jak dostaną taki równoważnik z Urzędu Miasta, bo to jest zwyczaj, nie równoważnik, to nie jest jakaś wypłata, ekwiwalent, więc najczęściej kupują sobie jakieś ubrania koszarowe dla siebie lepsze, coś fajnego, jakieś fajniejsze buty i inwestują w swoje rzeczy, które mają w remizie. Tak, że tak to wygląda i proszę pamiętać, że nie ma wyjazdów do akcji, bo ktoś chce ze strażaków i sobie jeździ zrobić prywatę, wszystko jest ewidencjonowane, każdy wyjazd jest zgłaszany, wyjazd na miejscu jak jest zakończenie działań, powrót do remizy, wszystko jest oczywiście ewidencjonowane, nie ma nadużyć. Tak samo jest ze szkoleniami, szkolenia są pokrywane tylko i wyłącznie te, które są prowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli to nie jest tak, że zrobię sobie szkolenie z OSP Kostrze i przyjdę do miasta i poproszę Sekretarza o to, czy w ogóle Urząd Miasta, żeby nam wypłacił, bo byliśmy tam cały dzień i bawiliśmy się z kolegami z innych jednostek podnosząc swoje umiejętności. Nie, to są tylko ekwiwalenty za to, co potwierdza Komenda Miejska, czyli kurs podstawowy, kurs dowódców, inne kursy, które prowadzi Komenda Miejska. Tak, że to nie są też, to są tak naprawdę dwa kursy w życiu strażaka, podstawowy i dowódcy najczęściej i to bardzo krótkie. Więc myślę, że to nie jest jakiś wielki problem i wszystko jest legalne. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Przewodniczący Jakub Kosek.

Radny – p. J. Kosek
Panie Sekretarzu! Szanowni Państwo!
Ja mam takie pytanie dotyczące kwestii związanej z właśnie tym ekwiwalentem wynikającym z udziału w akcji, bo mamy od stosunkowo niedawna jedną ze straży pożarnych ochotniczych, która się zajmuje ratownictwem i poszukiwaniami i jakby to powiedzieć, w czasie poszukiwań, gdy poszukiwany przekroczy teren Gminy Kraków zaczyna się robić problem z możliwością kontynuacji poszukiwania go, a tu ani pies poszukiwawczy ani ten, który zaginie nie wybiera granicy i nie będzie się jej trzymał. To jest trochę takie nie poważne. I w związku z tym pytanie czy możemy coś zrobić, żeby rozwiązać tą sytuację, żeby nie było takich wątpliwości, że ta jednostka może działać tylko w granicach miasta, żebyśmy jakoś wybrnęli w tym druku, jeśli trzeba to poprawką tak, aby była możliwa akcja dalej, bo ja rozumiem, że ona musi się rozpoczynać w Krakowie załóżmy, ale nie możemy ograniczać jej do gminy i potem mówić,

że nie wypłacimy ekwiwalentu, bo ktoś, bo mieszkaniec Krakowa zechciał zaginąć w innej gminie jednak. To nie może tak być. Tak, że prosiłbym o znalezienie wyjścia z tej sytuacji i nam podpowiedzenie jak tutaj poprawić tę uchwałę tak, abyśmy mogli to wyprostować. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Sekretarz od razu czy może po kolejce, bo jeszcze jest, Pani Radna jest po mnie. Teraz ja. Ja mam tylko zasadniczo, nie będę już tutaj wchodził w te szczegóły, tylko mam takie techniczne bardziej pytanie, może nie pytanie, ale wniosek, ponieważ to jest kolejna uchwała, wcześniejsza była ta związana z edukacją i tymi stawkami za przedszkola, tam naprawdę w tych uzasadnieniach i tu brakuje i w tamtej uchwale brakowało podstawowych danych, to znaczy na przykład tutaj jest napisane, niniejsza regulacja będzie miała wpływ na wydatki miasta, ale kompletnie nie jest napisane, jaki to może być, chociaż zakres, bo ja rozumiem, że nie poda się, co do złotówki, ale podać, choć szacunek uwzględniając dane za zeszły rok, nie ma tak naprawdę informacji jakichkolwiek odnośnie dotychczasowych wydatków, odnośnie wpływu, odnośnie tych procentów to już nawet w uzasadnieniu do poprawki Państwa Radnych są, jest więcej danych niż w uzasadnieniu do projektu uchwały. W projekcie uchwały edukacyjnym o stawkach też tych danych brakowało, sądzę, że to by nam znacząco ułatwiło gdyby te informacje się znajdowały w takich projektach uchwały, bo wiele pytań po prostu nie trzeba by było zadawać, one by już znajdowały odpowiedź w uzasadnieniu. Dlatego prosiłbym tutaj o większe przykładanie się strony prezydenckiej do przygotowania tych uzasadnień. To jest zasadniczo mój głos, oczywiście poprawkę Panów Radnych popieram. Pani Radna Alicja Szczepańska bardzo proszę, drugie wystąpienie.

Radna – p. A. Szczepańska
Tak, ja bardzo krótko, bo bardzo dobrze Pan Przewodniczący stwierdził, że tak naprawdę nie mając rozeznania to ciężko jest mówić, bo w momencie, kiedy mówimy o kwotach rzędu 700 tys. to umówimy się, że nie są jakieś to kwoty takie, które by wywaliły nam jakość budżetową i wpłynęły znacząco na inne wydatki. Natomiast właśnie ja też mam pytanie w sprawie tych jednostek specjalistycznych ratunkowych, o które pytał Przewodniczący ze względu na to, że nie wiem oczywiście na ile to polega na prawdzie, ale zasięgałam informacji w Wydziale Bezpieczeństwa i powiedziano mi, że taka jednostka ratownictwa specjalistycznego ochotnicza w ogóle nie bierze udziału w akcjach na terenie Krakowa, to znaczy w ogóle nie brała jeszcze udziału w akcjach, natomiast zgodnie z zarządzeniem Ministra może brać udział tylko i wyłącznie na terenie Krakowa i tu mówię, powtarzam jeszcze raz, mam informacje, że

w takich przypadkach wykorzystuje się specjalistyczną jednostkę, profesjonalną z Nowego Sącza. Więc też bym chciała, jeżeli oczywiście wprowadzono mnie w błąd, żeby mnie poprawić w tym względzie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Teraz Pan Sekretarz.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
Oczywiście od razu przepraszam, jeżeli sobie zapomnę któregoś z pytań to proszę mi przypomnieć. Zacznę od kwestii tej, że w uchwale nie ma podanych skutków finansowych. Powiem tak, skutki finansowe są uzależnione w dużym stopniu od tego, jaki rok się nam trafi, to znaczy czy będzie dużo sytuacji powodziowych i będziemy wyjeżdżać. Ja rozumiem, że w

sensie historycznym można by było pewne dane podać, proszę mi wierzyć, że one bywają bardzo rozbieżne, jeżeli porównujemy rok do roku i ta rozbieżność może wynosić i 50 i 80 % pewnie, tak, że tutaj pewnie to był taki powód, aczkolwiek jak Państwo sobie życzą to oczywiście te dane historyczne zawsze możemy podawać i tutaj nie ma problemu. Pan Przewodniczący Kosek, jest tutaj, przepraszam, pytał o tą sytuację taką nieco skomplikowaną w sensie prawnym, to znaczy, jeżeli podejmujemy akcję ratowniczą na terenie Krakowa, a potem ona jest kontynuowana, albo też – jak zrozumiałem – na końcu zginął mieszkaniec Krakowa gdzieś gdzie indziej na przykład. To po pierwsze chciałem powiedzieć o tym, że dyspozycje o tym czy użyć danej jednostki, w tym przypadku jednostki specjalistycznej OSP, podejmuje odpowiednio Komendant Wojewódzki czy stanowisko kierowania Komendanta Wojewódzkiego, albo, Miejskiego, albo Wojewódzkiego. Zatem to nie jest kwestia taka czy my się na to zgadzamy czy nie. Przepisy natomiast dość jasno regulują, że my możemy płacić za akcje prowadzone na terenie gminy, ale oczywiście ten problem, o którym tutaj mówi Pan Przewodniczący my wcześniej już dostrzegliśmy i pewne rozwiązanie żeśmy wypracowali, to znaczy mamy, udało się jakieś chyba dwa miesiące temu, tak mi się wydaje mniej więcej, doprowadzić do zawarcia takich porozumień z gminami sąsiednimi, bo wcześniej nie było woli ze strony wójtów gmin sąsiednich, bo taka propozycja też była, na zawarcie takich porozumień w świetle, których interwencja, to dotyczy bardziej, może mniej tej jednostki specjalistycznej, ale normalnych jednostek OSP, chodziło o to żeby do akcji przyjeżdżała ta OSP, która ma bliżej do zdarzenia, a nie ta, która jest właściwa według miejsca zdarzenia. Natomiast, jeżeli chodzi o jednostkę specjalistyczną to tak jak mówię, dyspozycje wydaje ktoś inny i tu się mogę mylić, nie chcę Państwa wprowadzić w błąd, ale z tego, co wiem niestety są całkiem inne przepisy regulujące pracę Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Policja, jeżeli zacznie pościg to bez względu na granice kontynuuje. Państwowa Straż Pożarna ma takie przepisy, że tak naprawdę gdyby ten nawet przysłowiowy pożar traw wykraczał poza, oczywiście oni to realizują, bo rozsądnie należy, natomiast później odbywa się jakby rozliczenie pomiędzy tymi jednostkami. Tutaj pewnym rozwiązaniem, które może nam pomoże w tym zakresie, o który Pan Przewodniczący pytał, będzie, bo w tym kierunku rozumiem, że został chyba złożony wniosek, wpisanie tej jednostki GRS OSP do Krajowego Systemu Ratownictwa, Systemu KSRG, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, tutaj Panowie są doświadczeni. Tak, że może to będzie jakieś rozwiązanie w tym temacie, natomiast przepisy dość jasno mówią, że wiąże nas tutaj terytorialność. Tych przepisów, znaczy ja przepraszam, bo tak trochę z głowy odpowiadam, ale temat był na pewno analizowany i mniej więcej on w ten sposób wygląda. Jeżeli jest konieczność wskazania przepisów oczywiście służę tylko może nie w tej chwili.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Przewodniczący Bogusław Kośmider. Przygotuje się Pan Przewodniczący Michał Ciechowski.

Radny – p. B. Kośmider
Proszę Państwa już prawie 40 minut dyskutujemy na temat, który jest dość oczywisty, to znaczy powinniśmy podnieść te stawki i powinniśmy ewentualne zmiany, jeżeli je mamy, wprowadzić poprawkami. Tu są jakby dwie kwestie. Jedna kwestia to konkretne pieniądze i wydaje mi się, że tu propozycja Pana Sekretarza, aby zostawić tak jak jest, jeśli chodzi o kwotę, a zobowiązać się, że te zmiany nie będą, co dwa lata tylko, co roku przyniesie efekt, bo nie będę czekali kolejnych dwóch lat na zmianę. Myślę, że to jest czytelne i z korzyścią dla potencjalnych korzystających z tych pieniędzy. Natomiast, jeśli chodzi o inne rzeczy, czy tam to się kończy na granicy czy nie to myślę, że albo mamy poprawki, które możemy wprowadzić, albo musimy przyjąć tak jak jest i ewentualnie korygować to przy następnym tego typu, tym projekcie

uchwały. Sam też jestem druhem ochotniczej straży pożarnej, ale na szczęście już nie muszę uczestniczyć w szkoleniach i w akcjach, ale wiem jak to jest.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Pan Przewodniczący Michał Ciechowski.

Radny – p. M. Ciechowski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie Sekretarzu!
Ta poprawka, którą zgłosiliśmy tutaj z Radnymi na pewno nie jest populistyczna, jest realna, nie jest to wielka kwota, ale żeby Państwu uświadomić, jakie to mogą być pieniądze, prosiłbym Pana Sekretarza, jeżeli jest w stanie to nam tutaj przedstawić, jaki był ekwiwalent wypłacony dla strażaków w 2022 roku, bo może ta kwota by Państwu uświadomiła, że te kwoty, które są, nie są duże i ta poprawka, którą my składamy nie jest duża w skali roku. Oczywiście nie wiemy ile będzie w sumie akcji, ale może na przykładzie tego 2022 roku bylibyśmy w stanie, żeby Państwo też wiedzieli, Radni, jaka kwota była wypłacona w 2022 roku. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Przewodniczący Edward Porębski, drugie wystąpienie. Pan Przewodniczący Jakub Kosek rezygnuje z zabrania głosu, więc można go wykreślić.

Radny – p. E. Porębski
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Ja tylko króciutko, ponieważ Pan Sekretarz był uprzejmy podnieść ten temat wyjazdów OSP za granice miasta, jest to problem, ale myślę, że ten problem można rozwiązać i w tym kierunku pójdziemy Panie Sekretarzu, ale wiem, że Pan jest bardzo dobrym przyjacielem ochotniczych straży pożarnych. Natomiast nie ma Pani Radnej, bo bym powiedział, na co ta jednostka specjalistyczna potrzebna. Drodzy Państwo w 2022 roku był poszukiwany pan na terenie dzielnicy XVIII, dzielnicy XVII, oczywiście specjalistyczna jednostka z psami odnalazła tego pana, co prawda już nie żył, ale go odlazła. I ten rok, bardzo blisko, nie tak dawno było, bo w zimie jak pewna pani wysiadła z autobusu na Wzgórzach Krzesławickich, poszła sobie, nie wiedziała, w którą stronę idzie, coś się kobiecie stało i poszła sobie i też ta jednostka brała udział w poszukiwaniu tej pani, co prawda znaleźli ją już poza granicami miasta, ale niestety zamarzła w śniegu. Ale także ta jednostka bardzo jest nam potrzebna w tej chwili też na terenie naszego miasta Krakowa. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Teraz jeszcze ja, króciutko do Pana Sekretarza. Panie Sekretarzu nie chodziło mi o dane historyczne, bo nie o to chodzi, Pan Sekretarz tak ładnie próbował sprowadzić do jakiegoś jednego konkretnego szczegółu, nie chodzi po prostu o informacje, abyśmy mogli racjonalnie podejmować decyzje. Sądzę, że ta dyskusja trwałaby pół godziny krócej gdyby Urząd przygotował się wcześniej i przygotował Radnym w uzasadnieniu konkretne dane, bo w uzasadnieniu, nie wiem, ten przykład, nie trzeba by było już tutaj wchodzić, mówić, dopytywać o ile te stawki wzrosły, a w uzasadnieniu też tego nie ma. Więc ja bym prosił po prostu o bardziej skrupulatne podchodzenie do pisania uzasadnień, zważywszy, jeśli chodzi o sprawy związane z budżetem, jeśli mają wpływ na budżet miasta. To tylko tyle z mojej strony. Ktoś tam jeszcze był zgłoszony, Radny Marek Sobieraj, to będzie już, ale to będzie już trzecie wystąpienie. Minuta maksymalnie proszę.

Radny – p. M. Sobieraj
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Ja chciałem żebyście Państwo wzięli pod uwagę to, że ta minimalna stawka jaką tutaj proponujemy już dokładnie za szkolenia na 30 zł, żeby ona, 28 dokładnie według nas, ona wynika z tego, że minimalne widełki, czyli na tym drugim biegunie jest minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2024 roku wynosi 27,70, żebyśmy nie popełnili, jako Radni niepotrzebnego błędu, bo może możemy uchwalić nawet te 20 zł, ale czemu ryzykować, jeżeli gdzieś mamy informacje, że widełki są od 27,70 do 41,11 i żeby po prostu tutaj nie popełnić błędu, bo lepiej się nie ośmieszać. Natomiast, co do wyjazdów za teren naszego miasta, decyduje o tym i rozporządza w tym ustawa o KRSG, jednostki z KRSG mogą wyjeżdżać i być dysponowane poza teren naszej gminy. Pozostałe nie, ale ja dobrze wiem, że Pan Sekretarz bardzo mocno na ten temat pracuje, nie wszystkie gminy chcą podejmować takie, można powiedzieć, porozumienia, a szkoda, bo to byłoby naprawdę wielkie ułatwienie dla nas. Ja wiem, że jeszcze były Prezydent sam też mówił, że nie ma problemu, pojedziecie za granice, to samo mówił Dyrektor Klimek, jeździcie, pomagajcie, najwyżej nie dostaniecie równoważnika, bo będzie nas wiązało to, że niestety pojedziecie i nie możemy wam wypłacić. Okej, jak się coś dzieje między Krakowem, a Skawiną, pojedziemy, pomożemy, to nie jest problem, chodzi o to żeby nie wiązać też strażakom rąk.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Proszę kończyć.

Radny – p. M. Sobieraj
Czasami dysponujące osoby na stanowisku kierowania Komendanta Miejskiego też wyślą, bo są nieprecyzyjne zgłoszenia. To nie dysponuje funkcjonariusz na podstawie tego, że on dokładnie wie gdzie to jest, bo on widzi tylko to są zgłoszenia osób przejeżdżających. Czasem ktoś jedzie autostradą, obwodnicą, jest na 415 kilometrze, on widzi wypadek, ale zadzwoni, on już jest na 418 i tak naprawdę to już jest w ogóle rejon innej jednostki i szukamy zdarzeń. Myślę, że takie porozumienia, naciski na wójtów ościennych będą wskazane, a tu proszę zastanowić się, to nie są duże pieniądze, będzie to ukłon dla strażaków. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Pan Sekretarz jeszcze? To bardzo proszę.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Oczywiście nie śmiałbym przedłużać prac, ale skoro padły pytania to chciałbym na nie odpowiedzieć. Po pierwsze Pan Przewodniczący zrobił taką uwagę, że nawet nie jest napisane o ile wzrosły te stawki. Po to wyszedłem i referowałem i w pierwszym zdaniu powiedziałem, że wzrosły o 5 zł, żeby to zostało odnotowane, tak, że ja wychodzę i nie tylko czytam, co jest napisane w uzasadnieniu, ale staram się zreferować druk i powiedzieć, co się tam w tym druku zmienia. Kolejna kwestia dotycząca tych porozumień. Te porozumienia już są zawarte i to jest kwestia Szanowni Państwo przepisów. To nie jest tak, że my, znaczy nie chcę powiedzieć, że chętnie, bo nie chciałbym, żeby w ogóle jakieś interwencje na terenie Krakowa, jakieś tragedie się zdarzały i na przykład inne OSP tutaj przyjeżdżały, ale wystarczy wspomnieć sytuację z Archiwum, gdzie różne OSP, z Archiwum naszym i wtedy korzystaliśmy z, nie chcę powiedzieć usług, ale z życzliwości innych OSP i my jesteśmy dalecy od tego, żeby w takiej sytuacji na przykład w świetle dzisiejszych przepisów nie wypłacać tamtym OSP, które na terenie Krakowa udzielają pomocy mieszkańcom Krakowa. I uważam, że każda gmina

powinna mieć takie podejście, bo tutaj tylko chodzi o to, nie o to czy zapłacimy straży tylko, kto, ochotniczej straży tylko, kto powinien zapłacić, jak to jest na terenie Krakowa to płacimy my bez względu na to czy to będą nasze ochotnicze straże pożarne czy w konkretnej sytuacji dużego zagrożenia będą to również druhny i druhowie z innych OSP. Jeżeli chodzi o koszty, tutaj Pan Przewodniczący zapytał. Tak jak przedtem powiedziałem, koszty to mniej więcej rocznego utrzymania to jest 700 tys. Myślę, że koszty tych wyjazdów na pewno są nie więcej niż połowa tej kwoty. Niemniej jednak mówimy o sytuacji, kiedy ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka, mamy określony budżet, dlatego jeszcze raz ponawiam swoją propozycję, żeby robić to corocznie, natomiast rozstrzygną Państwo i nie chciałbym już dłużej przedłużać. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jeśli nie, mamy złożoną poprawkę, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu, głosować będziemy w bloku. Następny projekt uchwały, druk numer 67, dwa czytania, I czytanie. Projekt uchwały

Zmieniający uchwałę w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej PARKOWA w Krakowie, ul. Parkowa 12.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, referuje Pan Dyrektor, tu mam wpisane Witolda Kramarza, ale nie ma Pana Dyrektora, bardzo prosimy o zreferowanie.

Zastępca Dyrektora MOPS – p. M. Samek
Dzień dobry. Marzena Samek, zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ds. pomocy specjalistycznej. Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Projektowana zmiana ma charakter techniczny i porządkujący. Zgodnie z rozstrzygnięciem Wojewody Małopolskiego dotyczącym innej jednostki wskazano, iż zatwierdzenie regulaminu jednostki oraz jego zmiana należy do wyłącznych kompetencji dyrektora jednostki. Natomiast w obecnym statucie tej jednostki regulamin organizacyjny zatwierdza, dokonuje zmiany Prezydent Miasta Krakowa. Zatem wprowadzona zmiana porządkuje obowiązki dyrektora jednostki. Wdrożenie niniejszej regulacji nie wymaga zwiększenia zatrudnienia, a także nie wymaga zwiększenia wydatków na realizację zadania jednostki.
W związku z tym proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów, komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, stwierdzam, że odbyliśmy I czytanie projektu. Wyznaczam autopoprawki proszę składać do 11 czerwca tego roku do 15.oo, poprawki do 13 czerwca tego roku do godziny 15.oo. Następny druk 34, tryb jednego czytania. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej drogi przebiegającej od ul. Galicyjskiej i ustalenia jej przebiegu.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, referuje Pan Dyrektor Piotr Trzepak, prosimy.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Dzień dobry. Piotr Trzepak, zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa ds. dróg. Panie Przewodniczący! Państwo Radni!

Druk numer 34 dotyczy zaliczenia do dróg publicznych kategorii gminnej drogi przebiegającej od ulicy Galicyjskiej do zachodniej granicy działki numer 216/262 obręb 54, jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Budowa drogi gminnej dojazdowej łączącej się z ulicą Galicyjską w Krakowie została wybudowana w oparciu o specustawę drogową, decyzja zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, posiada wszelkie przesłanki art. 7 ustawy o drogach publicznych to jest uregulowany stan prawny, odpowiednie parametry techniczne dla drogi gminnej oraz stanowi uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, spełnia wszelkie przesłanki. Ponadto zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Miasta Krakowa, przedmiotowy projekt posiada pozytywną opinię Komisji Infrastruktury, proszę o pozytywne głosowanie nad projektem uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy prezentacje stanowiska klubów, komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Panie Dyrektorze! Szanowni Państwo!
Temat był poruszany na Komisji Infrastruktury, ja mam tylko pytanie czy Pan Dyrektor ma taką fajną mapkę jak ostatnio?

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Była fajna, potwierdzam.

Radny – p. G. Stawowy
To jak byś mi czas odliczył, bo ja nie mówię.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Tak, bardzo proszę odliczyć czas, wyzerować licznik Panu Przewodniczącemu Stawowemu, 30 sekund więcej.

Radny – p. G. Stawowy
Znaczy Pan Dyrektor później pokaże, bo te uchwały, ta jedna jest jedną z kilku uchwał, które dotyczą zmiany czy przyjęcia dróg wykonanych przez spółki deweloperskie na rzecz gminy z art. 16, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, jak ta mapa się pojawi, Państwa, skupić Państwa uwagę na tym, że te ulice wykonywane przez różnych deweloperów tak de facto są ulicami dojazdowymi do osiedli, które oni budują. Oni nic nie wnoszą na rzecz miasta, kompletnie nic nie wnoszą na rzecz miasta, bo wybudowanie ulicy Na Łąkach pod bloki, które są wybudowane czy na Ciesielskiego, gdzie tak naprawdę bez tej ulicy osiedle nie byłoby w stanie powstać jakby w ogóle nie rozwiązuje żadnego problemu. Pierwsza kwestia Panie Dyrektorze to, co było w poniedziałek, czy nie dało się ich skupić i umów, które były z nimi zawierane do tego, żeby na przykład zacząć budować ulicę Tomickiego, chociaż kawałkami. I proszę mi nie mówić, że się nie da, bo Domagały budujemy od chyba 10 lat kawałkami za pieniądze deweloperów i jakoś tam po te parę metrów rocznie oni się dorzucają do tej ulicy. Więc można było budować w ten sposób. Drugie pytanie, dlaczego na przykład ulicę KDD3 z planu miejscowego rejon ulicy Galicyjskiej nie wybudowano w całości, bo ona jest wrysowana, jako

jeden cały odcinek, który wyprowadza ruch wokół centrum handlowego do tego nowego skrzyżowania, które jest przy zjeździe na Elektrociepłownię. Tam jest tylko kawałek wybudowany, chyba, że on jest wybudowany, a jest nieoddany. Trzecia kwestia to jest sprawa taka, że tam nie dawno doszło do transakcji za 100 tys. m pum, transakcja dotyczyła zakupu 100 tys. m pum i czy w związku z tym w ramach tej umowy również będzie podzielony tak jak Ciesielskiego na odcinki czy na przykład będzie jakaś większa ulica, na przykład wracam do tematu Tomickiego, która mogłaby odciążyć wyjazd i wjazd do Starej Nowej Huty. Pytanie jest takie czy to ma się sprowadzać do tego, że każdy deweloper robi sobie swój kawałek ulicy dojazdowej, w zasadzie między swoimi blokami, a nie wykonuje, łącznie nie wykonują żadnego nakładu, który by zmieniał sytuację komunikacyjną w okolicy. I to jest kwestia tych projektów uchwał, które się pojawiały. Druga sprawa to jest, ja pytałem o to Pana w poniedziałek, jaka jest skala tych nakładów, jeśli chodzi o poszczególne podmioty inwestujące w te drogi, to znaczy, jaka dokładka była do metra kwadratowego mieszkania, który oni wybudowali, bo tam z wyjątkiem jednego, który budował centrum handlowe, wszyscy ci inwestorzy to są deweloperzy mieszkaniowi. W związku z powyższym ile do metra kwadratowego każdy z nich wyłożył na układ drogowy i czy te stawki są równe, porównywalne czy są z innego pułapu liczone. I ostatnia kwestia, Pana pytałem o to we wtorek, prosiłem, żeby Pan to sprawdził, w druku 3172 w zeszłej kadencji Prezydent Miasta wystąpił o zgodę na zmianę kategorii ulicy Jasnogórskiej, zmieniliśmy, jako Rada na terenie dzielnicy IV kategorię ulicy od Ronda Ofiar Katynia do granic miasta z drogi głównej na drogę powiatową, lokalną, w związku z tą zmianą moje pytanie jest takie, czy mam rację, czy jestem wprowadzony w błąd, zgodzono się na wybudowanie dodatkowego zjazdu na dawnych salonach samochodowych i powstanie sklep wielko powierzchniowy, że bez tej zgody kategorii drogi nie dało się zrobić włączenia nowej inwestycji do układu drogowego i przez, co ona by nie powstała. I czy w wyniku, czy w konsekwencji tej uchwały, moja pytanie jest bardzo konkretne, to jest uchwała z 2018 roku z września, czyli nawet nie z zeszłej kadencji tylko dwie kadencje temu, czy w wyniku tej zmiany kategorii drogi dopuszczono dodatkowy zjazd z ulicy Jasnogórskiej. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Dyrektor, bo nie widzę zgłoszeń więcej.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Może się odniosę do ostatniego pytania o ulicę Jasnogórską. I teraz tak, kategoria drogi ulicy Jasnogórskiej z drogi krajowej na drogę gminną została zmieniona przed 2018 rokiem i to jest w oparciu o art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, który mówi, stanowi, iż odcinek drogi zastąpiono nowo wybudowanym odcinkiem drogi, z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii, zaliczony do kategorii dróg gminnych. Na tamten czas, czyli została wybudowana droga krajowa między węzłem Modlnica do Jasnogórskiej z automatu straciliśmy kategorię drogi krajowej na gminną, ale w związku z tym, że ta droga ma wyższe parametry niż droga gminna, jest w sieci dróg powiatowych, bo jest połączenie z Armii Krajowej, w 18 roku podnieśliśmy to do drogi powiatowej, uchwałą Rady Miasta. Jeżeli chodzi o ten zjazd analizowałem ten przypadek, tam był istniejący zjazd, on został rozbudowany jakby o wyjazd, taką mam informację, ale jeżeli coś będzie więcej potrzeba to uzupełnię. Na tą chwilę, jeśli chodzi o ulicę Jasnogórską mam tą informację. I teraz tak, jeśli chodzi o ulicę, z druku numer 34, te wszystkie drogi to może takim jednym jakimś przykładem.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Średnio to widać Panie Dyrektorze, żeby nie powiedzieć słabo.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Czyli mam planszę, mamy plany miejscowe, tutaj ma taką mapę poglądową, żeby pokazać, że lokalizacje z odcinków, ale sama ta droga, o której my tu mówimy to jest ta, to nie jest jak gdyby tylko ten kawałek, tylko to była część całego układu, tutaj jeszcze był układ, który miał obsługiwać tutaj te magazyny, na tą chwilę została wybudowana ta droga, która w przyszłości może też służyć do obsługi tutaj tej północnej części, bo my tutaj mamy taki nie do końca udany zjazd, ulicę Centralną z tych wszystkich warsztatów samochodowych i w przyszłości moglibyśmy tutaj rozszerzyć i te wjazdy poprzez tą drogę, oraz taka planowana jest, tutaj jest wjazd do Kauflandu, kolejną drogę przez Galicyjską obsługę komunikacyjną dla tego rejonu. Tak, że to nie jest tylko tak, że mamy tylko tą drogę dojazdową i ona się kończy, ale w planie mamy tutaj dalszą kontynuację, tylko ona nie została teraz wybudowana w stronę ulicy Na Załęczu. Nie mam tego, nie Na Załęczu tylko niżej do tych pawilonów, tam gdzie mamy Centrum ATUT. Ja, nie mam tej mapy w PDF, żeby to jakoś bardziej pokazać, udostępnię Panu za chwilę tą mapę.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Pan Radny Grzegorz Stawowy ma fotograficzną pamięć, chciał żeby inni Radni zobaczyli.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
A jeżeli chodzi o, każda ta droga czy to będzie Ciesielskiego, o której zaraz będziemy mówili czy dojazd do Ciesielskiego, ulica Na Łąkach, która jest tak naprawdę w planie ulicą ślepą, to jest pierwszy etap, ten drugi etap też będzie, na północy, tutaj mówimy o tym odcinku, a ten odcinek też będzie dobudowany w ramach, już powiem, bo mam to zapisane, żeby się nie pomylić.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Tam jest już chyba wjazd od Nowohuckiej.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Tak, ale on nie będzie miał połączenia z Nowohucką, to będzie zakończenie. Tak, ale tutaj do Nowohuckiej na pewno nie, to jest zakończenie. I teraz tak, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny – Łęg ulica Na Łąkach nie ma bezpośredniego połączenia z Nowohucką, kończy się placem do zawracania, z uwagi na klasę ulicy Nowohuckiej KDGPT. I obszar oddziaływania skrzyżowania, jest podpisana umowa na realizację pozostałego odcinka dla zabudowy wielorodzinnej budynku szkoły jak i jest procedowany aneks ze sklepu ARI dlatego rejonu. Ale to już odniosę się do tych 4-ch lokalizacji i do tych 4-ch punktów. Jeśli chodzi o punkt związany z ulicą Sołtysowską, przygotowałem sobie informacje, nie wiem czy ona będzie zadowalająca, to najwyżej uzupełnimy. W budżecie nie mamy zadania polegającego na realizacji brakującego odcinka ulicy Tomickiego, jednocześnie jest podpisana umowa numer 1063/ZDMK/2019 z dnia 9.11.2023 na zmianę geometrii obecnego skrzyżowania Na Załęczu, Longinusa Podbipięty, Sołtysowska oraz jest podpisana umowa 50U/ZDMK/2024, to jest umowa na współfinansowanie numer 59U/ZDMK/2024 na realizację odcinka drogi w kierunku ulicy Sołtysowskiej. Takie zadania

są planowane, jeżeli będą dodatkowe pytania to, miałem trzy dni na przygotowanie jak gdyby tej informacji, to uzupełnimy też tą informację, jeżeli chodzi o ulicę Sołtysowską, Tomickiego.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Pan Dyrektor skończył?

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Tak.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
To Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy, drugie wystąpienie.

Radny – p. G. Stawowy
Można tą mapę jeszcze? Panie Dyrektorze, ale teraz tak, czy na przykład nie dałoby się zrobić tutaj wyjazdu do tego skrzyżowania, co jest tutaj Nowohucka, Ciepłownicza, bo to się wszystko zabuduje, bo w planie miejscowym tam w zależności od interpretacji w usługach można stawiać budynki mieszkalne, więc to zostało sprzedane i się zabuduje ta dawna baza paliw. Ma się rozbudować EXPO Kraków, nie wiem, co jest z ATUT-em, czy to jest finalna wersja czy nie, ale też tutaj te magazyny będą, pewnie za chwilę będziemy mieli ZPI żeby te magazyny poprzekształcać. Czy nie warto by było tych wszystkich ludzi do tego dużego skrzyżowania skierować, bo te ulice, ta Ciesielskiego, ta, to są takie, ta Na Łąkach, co deweloperzy budują, to są takie dojazdowe do następnego bloku, one jak ten teren się zabuduje nie poprawią komfortu wyjeżdżania z tej okolicy, bo tak naprawdę oni wszyscy dzisiaj wiszą dalej na Centralnej, albo przez parking ATUT przejeżdżają do Nowohuckiej. To mało komfortowa sytuacja.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Bardzo proszę Panie Dyrektorze.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Oczywiście w planie miejscowym, i Pan Przewodniczący o tym wie, jest to połączenie przewidziane, ale ja teraz nie jestem w stanie odpowiedzieć czy ono w najbliższym czasie zostanie wykonane. Jak tylko zbiorę informację, przekażę, ale w planach miejscowych te połączenia są, nie mam PDF żeby teraz to wyświetlić, Pan wie, że takie są połączenia. To tyle, dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu, głosowanie w bloku. Następny druk 35, jedno czytanie, minął termin zgłoszenia autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej drogi przebiegającej od ulicy Romana Ciesielskiego do północnej granicy działek konkretnych, ustalenie jej przebiegu.

Projekt Prezydenta, referuje Pan Dyrektor Piotr Trzepak, prosimy.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Czy można tą mapkę jeszcze raz? Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Druk numer 35 dotyczy zaliczenia do dróg publicznych kategorii gminnej drogi przebiegającej od ulicy Romana Ciesielskiego do południowej granicy działek numer 337/12, 564/1 obręb 54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta i ustalenia jej przebiegu. Ja od razu pokażę, który to jest odcinek, od ulicy Centralnej, rodno przy ulicy Centralnej przy ZDMK w stronę południową aż do ulicy Na Załęczu. Droga ta została wybudowana w oparciu o decyzję ZRID, posiada wszelkie parametry drogi gminnej, ma uregulowany stan prawny, stanowi lokalne połączenie dróg o znaczeniu miejscowym, spełnia wszystkie przesłanki ustawy o drogach publicznych, art. 7 ust. 1. Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy, projekt uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Infrastruktury, proszę o pozytywny głos za projektem uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy stanowisko komisji, stanowiska klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa? Zgłoszeń brak, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu, głosowanie w bloku. Druk numer 79, jedno czytanie. Minął termin zgłoszenia autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej ul. Romana Ciesielskiego i ustalenia jej przebiegu.

Projekt Prezydenta, referuje ponownie Pan Dyrektor Trzepak. Mapka już jest Panie Dyrektorze.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Druk 79 dotyczy zaliczenia do dróg publicznych kategorii gminnej ulicy Romana Ciesielskiego i ustalenia jej przebiegu, czy ja mówię 79? Mamy cztery druki. Chciałbym przeprosić, bo przy ostatnim mówiliśmy o tym przebiegu, a druk numer 35 dotyczył południowego odcinka, ale jak południowy odcinek tak ulica od ronda na Centralnej do Na Załęczu też posiada parametry drogi gminnej, posiada uregulowany stan prawny, stanowi połączenie lokalne dla dróg w tym rejonie. Wypełnia wszelkie przesłanki art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Przedmiotowy druk posiada pozytywną opinię Komisji Infrastruktury, proszę o głos pozytywny za projektem uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękujemy Panie Dyrektorze. Czy mamy stanowiska klubów, komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję. Zgłoszeń brak, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu, głosowanie w bloku. Następny druk numer 80, minął termin zgłoszenia autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej ulicy Na Łąkach na odcinku od drogi gminnej o numerze i ustalenia jej przebiegu.

Projekt Prezydenta, tryb jednego czytania, referuje Pan Dyrektor Trzepak, bardzo prosimy.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Druk 80 dotyczy zaliczenia dróg publicznych kategorii gminnej ulicy Na Łąkach na odcinku od drogi gminnej numer 603863 K na długości działki numer 9/14 obręb 54, jednostka ewidencyjna Nowa Huta i ustalenia jej przebiegu. Na naszej planszy to jest najbardziej na północ, to jest ulica równoległa do Al. Pokoju w kierunku ulicy Nowohuckiej. Przedmiotowa droga została wybudowana w oparciu o pozwolenie na budowę, posiada parametry drogi gminnej, uregulowany stan prawny, spełnia przesłanki art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Przedmiotowy druk uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Infrastruktury, proszę o pozytywny głos za projektem uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów, opinie komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję? Zgłoszeń brak, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku. Następny druk numer 70, jedno czytanie. Minął termin zgłoszenia autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zasady udzielenia dotacji na realizację zadań obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Projekt Prezydenta, referuje Pani Dyrektor, prosimy.

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – p. K. Piotrowska
Dzień dobry. Katarzyna Piotrowska, jestem zastępcą Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację zadań obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynika z faktu, że Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Miejskiej Kraków wstępnej promesy na dofinansowania zadania pod nazwą Konserwacja i zabezpieczenie zabytków na terenie Panteonu Narodowego w Krakowie.

Zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 26 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz szczegółowymi zasadami i trybem udzielania dofinansowania z programu oraz wydanym na ich podstawie regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie. W lutym 2024 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków /wirydarz kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej w Krakowie/ w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Niestety Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło nieważność wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta Krakowa wskazując potrzebę podjęcia dwóch odrębnych aktów prawnych. Pierwszego określającego ogólne zasady przyznania dotacji oraz drugiego, przyznającego dotację konkretnemu podmiotowi. W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały Rady Miasta zawierający nowe uregulowanie zasad udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z uwzględnieniem zastrzeżeń i wskazówek zgłoszonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Po podjęciu przez Radę Miasta przedkładanej uchwały zgodnie z wytycznymi RIO zaproponujemy projekt drugiej uchwały udzielającej dotacji konkretnemu podmiotowi to jest Fundacji Panteon Narodowy. Zgodnie z warunkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków podjęcie

stosownych uchwał przez organ stanowiący gminy jest niezbędne do ogłoszenia przez beneficjenta postępowania zakupowego na wykonywanie dofinansowywanego zadania, co musi nastąpić nie później niż w przeciągu 12 miesięcy od wystawienia przez bank promesy wstępnej, to jest do 4 października 2024 roku. W przeciwnym razie środki finansowe z rządowego programu nie będą mogły zostać przekazane fundacji. Środki finansowe przeznaczone na dotację w wysokości 991 tys. zł pochodzić będą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a w wysokości 21 tys. z budżetu Gminy Miejskiej Kraków. Środki te są ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2024 rok w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niniejszy akt prawny stanowi program pomocy przewidujący udzielanie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. Do projektu uchwały została zgłoszona autopoprawka, która jest odpowiedzią na dyskusję i pytania w trakcie spotkań Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Zmiana, autopoprawka dotyczy paragrafu 6 projektu uchwały gdzie w Puncie 3 dodaje się zapis: w ramach pierwszej i drugiej edycji, chodzi o doprecyzowanie, że ta uchwała określająca ogólne zasady dotyczy tylko i wyłącznie tych edycji programu, do których nabór został zakończony. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy prezentacje opinii komisji, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę zgłoszeń, otwieram dyskusję? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku. Pani Przewodnicząca Iwona Chamielec, brawo na zachętę, bo ja pamiętam, jak pierwszy raz prowadziłem to się bardzo stresowałem.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo zostałam dzisiaj postawiona przed faktem dokonanym, wrzucona na głęboką wodę, chociaż harmonogram przewidywał inaczej. Ja jeszcze tylko podpytam Panią Martę, jeżeli mogę. Szanowni Państwo wracamy w takim razie do porządku, rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 71, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku

numer 71 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składnie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zwiększenie dotacji celowej i podmiotowej oraz udzielenie dotacji celowej miejskim instytucjom kultury.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 71, tryb jednego czytania, referuje Pani Jadwiga Gutowska – Żyra pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, opiniująca Komisja Budżetowa i Finansów, Kultury i Ochrony Zabytków.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – p. J. Gutowska – Żyra
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zgodnie z drukiem numer 71 dotyczy udzielenia dotacji podmiotowych i celowych miejskim instytucjom kultury. Po pierwsze udziela się 14 instytucjom kultury dotacji podmiotowych na łączną kwotę 1.323.491 zł, to są środki przeznaczone na wkłady własne do projektów, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne, głównie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te środki pochodzą z budżetu Wydziału Kultury, zabezpieczone jako wkłady własne. Po drugie. Udziela się dotacji podmiotowej 10 instytucjom kultury na

łączną kwotę 840.279 zł na realizację działań, zadań dzielnicowych. To są środki zabezpieczone w budżetach rad dzielnicowych, przeznaczone na realizację projektów, które będą realizowane przez te instytucje, które znajdują się na obszarze tych dzielnic. Po trzecie. Udziela się dotacji celowych, bo tylko takie można, na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 90 tys. i te dotacje, zwiększenia otrzymują dwie instytucje kultury, przy czym 70 tys. pochodzi z budżetu rad dzielnic, a 20 tys. brakujących dołożył Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków własnych. W związku z powyższym uprzejmie Państwa proszę o przyjęcie tej uchwały, gdyż ona umożliwi naszym instytucjom realizowanie bieżących działań. Bardzo dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Dodam, że wpłynęła pozytywna opinia Komisji Budżetowej i Finansów, Kultury i Ochrony Zabytków również pozytywna, zapraszam do dyskusji, otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos? W takim razie zamykam dyskusję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Kolejna teczka, przechodzimy do druku numer 72. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku numer 72. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 72 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składnie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Udzielenie dotacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 72, tryb jednego czytania, referuje Pan Artur Pocielej pełniący obowiązki Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, opiniująca Komisja Budżetowa i Finansów, Zdrowia i Uzdrowiskowa.

Pełniący obowiązki Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego – p. A. Pocielej
Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca!
Przedmiotem uchwały jest jak w tytule, udzielenie dotacji z budżetu miasta Krakowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci monitorów funkcji życiowych wraz z wyposażeniem dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. O taką dotację zwrócił się szpital, środki zostały zabezpieczone z rezerwy i prosimy o przyjęcie tej uchwały. Dodam tylko w związku z pytaniami, że oczywiście sprzęt nie zostanie wykorzystany do celów komercyjnych, tak, że gmina dotuje szpitale, którego nie jest organem tworzącym, takich przypadków było już wiele, ostatni w 2019 roku. Jeśli chodzi o szczegóły w dyspozycji jest Pan pułkownik doktor Mateusz Sidor, ordynator oddziału kardiologii szpitala, więc będę się wspierał panem doktorem w odpowiedzi na pytania. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Wpłynęły opinie Komisji Budżetowej i Finansów pozytywna, Zdrowia i Uzdrowiskowa również pozytywna. W trybie statutowym do projektu została zgłoszona autopoprawka. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos? Tak Radna Edyta Nowak.

Radna – p. E. Nowak
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowne Panie Radne! Szanowni Panowie Radni!

Koszt tej dotacji wynosi 1,5 mln zł, z rezerwy budżetowej. Zważywszy na to, co usłyszałam dzisiaj o stanie finansów miasta kwota 1,5 mln zł dla SPZOZ, który ma nadzór właścicielski w Ministerstwie Obrony Narodowej również utrzymuje się z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia uważam, że jest to ogromne obciążenie dla miasta Krakowa. Co prawda wiadomo, że dla zdrowia i życia pacjenta taki argument ściska za serce, niemniej jednak w sytuacji, kiedy na najbliższych sesjach prawdopodobnie będziemy się zajmować nieprawidłowościami w rozliczeniach wynagrodzeń w szpitalach miejskich musimy się dobrze zastanowić czy kwota 1,5 mln teraz na co, na 30 zestawów monitorów z wyposażeniem, które monitorują funkcje życiowe. To jest sprzęt wysoce specjalistyczny. Szpital 5 Wojskowy bierze udział w finansowaniu projektu, to jest pilotażowy projekt, Krajowa sieć Kardiologiczna. Mam takie pytanie czy te 30 monitorów z wyposażeniem będzie wykorzystywane w ramach tego projektu Krajowa Sieć Kardiologiczna, koordynowany ten projekt jest przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie. Moje pytanie jest, kto finansuje ten projekt i czy sprzęt kupiony za 1,5 mln zł będzie wykorzystywany w tym projekcie. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy jest na sali, jeszcze Pani Alicja Szczepańska, proszę, przepraszam.

Radna – p. A. Szczepańska
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Nie ukrywam, że rzeczą, że tak powiem oczywistą, jest dbanie o życie i zdrowie ludzkie, o dzieci, o osoby starsze i o właściwe zaopiekowanie. I na tym polega nasz obowiązek jako Radnych żebyśmy mądrze dysponowali tymi pieniędzmi. Jest to przeznaczenie na szpital celem, rozumiem poszerzenia oferty szpitala wojskowego. Natomiast rozumiem, że ten projekt uchwały powstał za czasów Pana Prezydenta Majchrowskiego i tam wcześniej były wykonywane jakieś ruchy w tym kierunku, ponieważ Państwo już, jak wynika z dokumentów, które przedłożył Pan Dyrektor Państwo macie ogłoszony, to znaczy przetarg na, nie macie Państwo przetargu, ale ja bym prosiła o powiedzenie o genezie i tak naprawdę, na jakich warunkach doszło do utworzenia w ogóle stworzenia takiego aktu prawnego, co stoi za tą decyzją, dlatego, że my w pierwszej kolejności, wiadomo, że naszym, nie powinniśmy oczywiście wyróżniać szpitali, ale naszym obowiązkiem jest preferowanie poprawy bytowej pacjentów jak również oferty szpitali, które są w zasobie Gminy Miasta Kraków. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Dyrektora, jeżeli jest, o to, żeby wyjaśnił, w jaki sposób, że tak powiem, doszło czy doszło do jakiegoś porozumienia, jakie miasto będzie miało z tego profity, czy będziecie Państwo również czerpali z tego korzyści z kolei, które będziecie wkładali w swoje własne inwestycje, na jakich zasadach w ogóle były te rozmowy prowadzone, bardzo proszę o odpowiedź.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę Pana Dyrektora o zabranie głosu.

Pełniący obowiązki Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego – p. A. Pocielej
Rozumiem, że na większość pytań odpowie Pan doktor. Chcę tylko stwierdzić, że zasady są na zasadach ogólnych, został złożony wniosek i został przez Pana Prezydenta zaakceptowany, przeniesione środki. Jeżeli chodzi o rozmowy nie znam oczywiście szczegółów, czy były prowadzone, natomiast chcę przypomnieć, że 9 listopada 2017 roku został zawarty list intencyjny dotyczący współpracy 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką i Gminy Miejskiej Kraków w zakresie realizacji zadań w ochronie zdrowia, więc jest pewna podstawa współpracy. Oczywiście zakup będzie służył mieszkańcom Krakowa tak samo jakby był to

szpital nasz, czy szpital założony przez Ministerstwo. Teraz bym poprosił Pana doktora o odpowiedź na pozostałe pytania.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Proszę o zabranie głosu, proszę się przedstawić, rozumiem, Pan Mateusz Sidor? Tak, proszę się przedstawić.

Pan Mateusz Sidor
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Pułkownik lekarz Mateusz Sidor, ja jestem kierownikiem Kliniki Kardiologii w Szpitalu Wojskowym i zostałem tutaj zaproszony do Państwa, żeby odpowiedzieć na te wątpliwości i pytania. Więc odpowiadając na pierwsze pytanie, jeśli chodzi o jakby sposób wykorzystania i powiązaniu tego naszego projektu dotacji z pilotażem Krajowej Sieci Kardiologicznej, te dwa projekty w ogóle ze sobą nie mają żadnego powiązania. Krajowa Sieć Kardiologiczna to nie jest projekt jakby z definicji związany z jakimiś dodatkowymi finansami, które jakby ktoś dodatkowo wkłada do systemu, to jest jakby projekt zmiany organizacyjnej związanej z dostępem wybranych pacjentów, tych najbardziej potrzebujących, priorytetowym względem pozostałych do pewnych usług medycznych w obrębie kardiologii, jest finansowany standardowo przez Narodowy Fundusz Zdrowia tak jak każde inne świadczenie tylko chodzi tak naprawdę o organizację kolejki oczekujących. I de facto ten nasz projekt tej dotacji w ogóle nie jest związany tak stricte z kardiologią. Ja wprawdzie, jako kardiolog jestem pomysłodawcą i taką osobą, która ten projekt, już niezależnie od tego, kto go miał finansować, bo chodziło tylko o realizację jakby tego celu, czyli zabezpieczenia szpitala w to narzędzie, mając jakby, będąc kardiologiem świadomość znaczenia jakby tego podejścia. Chodzi o tak naprawdę monitorowanie stanu pacjentów w szpitalu, którzy oczywiście są pod nadzorem tylko, że ten nadzór może być trochę lepszy lub trochę gorszy, sprawniejszy lub mniej sprawny. I te urządzenia w sposób zdecydowanie poprawiają tą jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów hospitalizowanych.

Jest to coraz, może nie powszechnie jeszcze stosowany system, ale coraz bardziej jakby znajdujący uznanie wśród dyrekcji szpitali w całej Polsce, zresztą na całym świecie. Niedawno taki system też został wdrożony w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, równolegle z takim pilotażowym też zakup kilku urządzeń, bo już tego typu trzy urządzenia mamy w szpitalu, to funkcjonuje na jednym z oddziałów, a chcielibyśmy na każdym z oddziałów, zwłaszcza nie kardiologicznych gdzie generalnie jest trudniej o taką ścisłą opiekę związaną ze stanem bieżącym pacjentów, jeśli chodzi o ciśnienie, tętno, pozostałe parametry życiowe, saturacje i skala bólu, tam jest dużo więcej elementów, które dzięki temu możemy robić. To działa w połączeniu z siecią komputerową bezprzewodowo z systemem do prowadzenia dokumentacji medycznej szpitalnej, te dane od razu tam trafiają, algorytm, który jakby w to jest włączony podpowiada personelowi, którzy pacjenci są mniej lub bardziej zagrożeni, pozwala to na szybką reakcję i szybkie wyłapanie problemów, zanim pacjent znajdzie się w stanie krytycznym. Tego typu podejście i to dokładnie rozwiązanie bardzo też wspiera Centrum Monitorowania Jakości Zdrowia, to jest taka instytucja utworzona przez Ministra Zdrowia mająca na celu wspieranie i poprawę jakości opieki medycznej w szpitalach. Szpital nasz niedawno już przeszedł kolejną też reakredytację, dostaliśmy certyfikat jakości tej instytucji potwierdzający jakość naszych świadczeń, ale ten projekt i te urządzenia zdecydowanie to poprawiają. Tak, że, jeszcze też chciałem dodać tak jak Pan Dyrektor wcześniej wspominał, że przede wszystkim Szpital Wojskowy jest chyba szpitalem, który obok Szpitala na Skarbowej jest najbliżej centrum miasta Krakowa, drugim, co do wielkości szpitalnym oddziałem ratunkowym w Krakowie, tak, że nasz SOR w zasadzie jest najbliżej Rynku i wszyscy pacjenci, którzy są w centrum miasta, turyści,

mieszkańcy, odwiedzający w przypadku urazów, nagłych zachorowań, wszystkiego, co się dzieje, biorąc pod uwagę zagrożenie życia, ci pacjenci przede wszystkim trafiają do naszego szpitala. Od czasu, kiedy Szpital Uniwersytecki przeniósł się do Prokocimia u nas w szpitalu kilkukrotnie zwiększyła się liczba pacjentów, którzy trafiają do nas, do naszego szpitalnego oddziału ratunkowego i de facto później do oddziałów szpitalnych, bo nie wszyscy są od razu wypisani, część wymaga hospitalizacji i ten ciężar przejęliśmy i go dźwigamy i myślę, że taka, takie zrozumienie tego tematu, tego problemu, bo dla nas to jest też problem organizacyjny i finansowy, my też się zmagamy z tym, żeby NFZ to zauważył i zmienił, zwiększył finansowanie naszego szpitala w związku z tym dodatkowym obciążeniem. Myślę, że jeśli Rada Miasta Krakowa, Państwo uznacie ten projekt za zasadny, jako ważny dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Krakowa, bo prawda jest taka, że tak naprawdę to mieszkańcy Krakowa są w tym szpitalu. Ja wiem, że szpital jest Ministra Obrony Narodowej, ale de facto leczymy tu i teraz, więc każdy z nas tam do tego szpitala, nikomu nie życzę, ale może trafić i to jest, ja wiem, że Państwo macie swoje szpitale, których Prezydent Miasta Krakowa jest organem założycielskim, ale de facto wspólnie uczestniczymy w tym projekcie zdrowia dla pacjentów naszego miasta i naszej aglomeracji. Więc myślę, że wsparcie tą kwotą, ja wiem, może to nie jest mała kwota, to też jest kwota szacunkowa, dopiero przetarg będzie ogłoszony i dopiero ostateczna kwota myślę, że w drodze postępowania opartego na ustawie o zamówieniach publicznych zostanie poznana, myślę, że ona będzie, myślę, że będzie istotnie mniejsza, bo to jest tylko taka, opieraliśmy się na podstawie takiej szacunkowej oferty, którą dostaliśmy od jednej z firm, która oferuje takie systemy, myślę, że w toku postępowania przetargowego ta kwota będzie też trochę niższa i myślę, że przysłuży się to istotnie dla wszystkich, którzy będą mieli potrzebę skorzystania z usług czy ze świadczeń w Szpitalu Wojskowym. Wnioskujemy o zakup 30 urządzeń, 3 urządzenia już mamy, chodzi o to żeby na każdym oddziale było po kilka tego typu urządzeń, na każdym z oddziałów szpitalnych, tych oddziałów w szpitalu jest 14, to są oczywiście oddziały i zabiegowe, ortopedia, chirurgia ogólna, neurochirurgia, laryngologia, okulistyka, oddziały zachowawcze, kardiologia, gastroenterologia, chorób wewnętrznych, zakaźnych, psychiatria, psychiatria dzienna, w zasadzie poza pediatrią i położnictwem mamy w zasadzie wszystkie specjalności na naszym terenie. Myślę, że to jest też dość unikalna cecha, jeśli chodzi o szpitale w Krakowie, bo mało, który szpital jest tak wieloprofilowy jak nasz, jeśli chodzi o różne dziedziny, w których działamy, tak, że tak naprawdę cała populacja, całe grono pacjentów, którzy hospitalizujemy ten projekt będzie dotyczył. To jest tak naprawdę ogólno szpitalny projekt zintegrowany poprzez też ten system komputerowy i tak naprawdę nie ma tutaj podziałów pomiędzy, żaden z oddziałów nie jest tutaj jakby faworyzowany tylko tak naprawdę dotyczy to całego szpitala.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Rozumiem, że jeszcze Pani Radna Alicja Szczepańska chce zabrać głos?

Radna – p. A. Szczepańska
Ja przepraszam, bo skoro już pytam, bardzo dziękuję Panu pułkownikowi za wyczerpującą odpowiedź, oczywiście to jest bardzo ważne i trochę nam Pan poszerzył wiedzę tylko ja bym chciała z kolei zapytać Pana Dyrektora czy w związku z wydatkiem 1,5 mln zł na ten Szpital Wojskowy czy po prostu wpłynie to na, że tak powiem, wysokość finansowania szpitali i podmiotów miejskich, tylko o to mi chodzi, bo to oczywiście jest bardzo ważne i zasadne dla nas wszystkich, mam nadzieję, że nigdy nie wyląduję u Państwa jako pacjentka, ale jak co, to się polecam, przepraszam, taka prywata już.

Pełniący obowiązki Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego – p. A. Pocielej

Dotacje na inwestycje dla szpitali zostały zabezpieczone w budżecie, wobec tego ta kwota nie wpłynie w żaden sposób na zaplanowane dotacje dla szpitali, których gmina jest podmiotem tworzącym.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę, chciałam tylko sprostować, że tutaj do projektu nie została zgłoszona autopoprawka i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 81, I czytanie, referuje Pan Łukasz Franek, Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, opiniująca Komisja Infrastruktury. Pozytywna opinia prawna, radca prawny Pan Sławomir Podgórski, projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, data wpływu 28 maja 2024 roku. Projekt doręczony 29 maja 2024 roku, pozytywna opinia Komisji Infrastruktury. Czy jest Pan Dyrektor Franek? Referuje Pani w zastępstwie, bardzo proszę żeby się przedstawić.

Zastępca Dyrektora ZTP – p. M. Musiał
Dzień dobry. Magdalena Musiał, zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Niniejszy projekt zmiany uchwały w sprawie Strefy Czystego Transportu został wprowadzony głównie pod kątem jakby jednej zmiany, czyli zmiany terminu obowiązywania tej uchwały, która powinna, która wchodzi w życie 1 lipca, ten termin zostaje przesunięty tą zmianą uchwały na 1 stycznia roku 2026. Dlaczego ten termin zostaje przesunięty. Pewnie część z Państwa wie, jeżeli nie wszyscy to wytłumaczę. 11 stycznia bieżącego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił dotychczasową uchwałę w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu. Wyrok na dzień obecny jest nieprawomocny z uwagi na skargę kasacyjną złożoną przez fundację Frank Bold do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która ta skarga wstrzymała wykonanie wyroku WSA. Dlatego też wejście w życie uchwały z dniem 1 lipca wiąże się jakby z dość dużym ryzykiem chociażby z tego względu, że jeżeli NSA podtrzyma wyrok WSA uchwała straci ważność po kilkumiesięcznym okresie obowiązywania. Dlatego też tak jak już mówiłam, zasadne jest wprowadzenie jakby tej zmiany odroczenia terminu obowiązywania uchwały. Jednocześnie zmiana terminu umożliwi przeprowadzenie intensywnej kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców Krakowa i gmin mającej na celu prezentację zasad, korzyści kosztów SCT, a następnie przeprowadzenie konsultacji społecznych celem wprowadzenia ewentualnych korekt do uchwały. Dziękuję. Tu jeszcze prośba o II czytanie, został złożony wniosek.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak, ale najpierw tutaj otwieram dyskusję, bardzo Pani Dyrektor dziękuję, czy są jakieś zgłoszenia Państwa Radnych? Zapraszam Pana Radnego Michała Starobrata.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!
Znaczy ja na wstępie to ubolewam, że nie ma z nami nawet jednego wiceprezydenta, bo rozumiem, że Pan Prezydent ma szereg obowiązków, ale ubolewam, że w temacie tak ważnym dla mieszkańców, bo dotyczy wszystkich mieszkańców Krakowa, żaden, nawet jeden

wiceprezydent nie miał czasu i nie znalazł go po to żeby uczestniczyć w tej dyskusji tym bardziej, że na Komisji Infrastruktury i na innych komisjach reprezentował nas chociażby, znaczy Pana Prezydenta Pan Wiceprezydent Kracik, więc ubolewam, cieszę się, że Pan Sekretarz przynajmniej przestał rozmawiać i zaczął słuchać tej dyskusji, może będzie w stanie udzielić nam odpowiedzi. A dlaczego o tym mówię, dlatego, że cały czas krytykowaliśmy w poprzedniej kadencji Prof. Jacka Majchrowskiego, że nie uczestniczył w najważniejszych dyskusjach Rady Miasta, które dotyczy spraw strategicznych dla miasta, ale niestety Prezydent się zmienił, zmienili się wiceprezydenci, ale zwyczaje pozostały, to nie są dobre zwyczaje. Wracając do meritum. Szanowni Państwo ja zaproponowałem tak naprawdę podczas Komisji Infrastruktury zwróciłem uwagę, że druk, który przedstawił Pan Prezydent wywołuje chaos prawny dla mieszkańców miasta Krakowa. Dlaczego, dlatego, że podtrzymujemy przy życiu uchwałę, która może nie wejść w życie, może być skutecznie zaskarżona, ba, nawet może być zmieniona przez obecnego Prezydenta, bo obecny Prezydent zakomunikował, że uchwała w tej formie i w tym kształcie nie wejdzie w życie, ponieważ on uważa, że wymaga zmiany, wymaga prawdziwych, rzetelnych konsultacji społecznych i takie obiecał w kampanii wyborczej. Ale jednak mimo wszystko chcecie Państwo podtrzymywać uchwałę, która będzie obowiązywała, będzie podtrzymywać zapisy, do których czy chcą czy nie, będą musieli stosować się mieszkańcy Krakowa, bo można przewidywać, że te zapisy będą zmienione tylko tak naprawdę tej pewności jeszcze nie ma. Czyli mieszkańcy, którzy będą zmuszeni, będą chcieli dokonać zmiany swojego samochodu na dzień dzisiejszy i przez długi, długi okres czasu, aż nie będzie ta nowa zapowiadana uchwała będą musieli podejmować decyzje zakupowe na bazie aktualnie obowiązującej uchwały. Jeżeli się okaże, że Pan Prezydent spełni swoją obietnicę wyborczą, zrobi konsultacje i uchwali strefę ze swoją większością w Radzie Miasta taką, jaką obiecywał może się okazać na przykład, że, Szanowni Państwo sam siebie nie słyszę.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę o ciszę Państwo Radni.

Radny – p. M. Starobrat
Może się okazać, że na przykład strefa zostanie ograniczona na przykład tylko do III obwodnicy miasta. Wtedy mieszkańcy, którzy będą zmuszeni do zakupu droższych aut, którzy korzystają tylko z aut na peryferiach i nie wjeżdżają nimi do centrum będą mieć uzasadnione roszczenia w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków. Jeżeli się okaże, że nowa strefa według nowego Prezydenta i tego projektu, który jest zapowiadany, będzie miała łagodniejszą formę to część mieszkańców powie, ja zrezygnowałem z dodatkowych lekcji dla mojego syna czy córki, bo musiałem kupić o trzy czy cztery tysiące droższe auto. To będzie uzasadnione roszczenie. Jeżeli się okaże, że zmienimy termin wejścia w życie uchwały nową uchwałą to mieszkańcy powiedzą, ale ja planowałem zakup tylko na dwa lata, mogłem kupić auto tańsze. I mógłbym szereg przykładów podawać, które mogą zaistnieć, ba, zaistnieją, jeżeli Państwo przyjmiecie tą uchwałę w tej formie, którą zaproponował Pan Prezydent Aleksander Miszalski. Ta uchwała powoduje chaos prawny w Strefie Czystego Transportu. Grzech pierworodny to jest to, co zrobił poprzedni Prezydent, a tak naprawdę Zarząd Transportu Publicznego nie informując rzetelnie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Radny cztery minuty.

Radny – p. M. Starobrat
Nie informując rzetelnie o konsultacjach społecznych, nie informując czym w ogóle jest Strefa Czystego Transportu. Dlatego Szanowni Państwo uważam, że błędem będzie przyjmowanie tej

uchwały, która ma wadę prawną. Pani Przewodnicząca ja postaram się jeszcze w minucie dokończyć swoją myśl, ale wydaje mi się, że to jest tak ważny temat, jeżeli Pani Przewodnicząca pozwoli troszeczkę zwiększyć ten temat będę bardzo wdzięczny.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę.

Radny – p. M. Starobrat
I ta uchwała według wielu prawników ma wadę prawną, a mianowicie, jeżeli chcemy zmienić termin wejścia w życie uchwały powinniśmy zrobić konsultacje społeczne, powinniśmy to skonsultować. Ja od razu proszę pana mecenasa Łanoszkę, aby Pan wyraził swoją opinię na ten temat żebyśmy wiedzieli, co mówią prawnicy w tym temacie. I jeżeli rzeczywiście tak jest, że obawa części prawników jest zasadna to sugeruję żeby Państwo rozważyli II czytanie tej uchwały po zrobieniu konsultacji społecznych z mieszkańcami tak, aby nie pogłębiać tego chaosu prawnego, bo może się okazać, że my przyjmiemy tą uchwałę, macie Państwo większość, macie takie prawo, ta uchwała zostanie skutecznie zaskarżona, ta uchwała o zmianie daty, jeżeli zostanie skutecznie zaskarżona to de facto wchodzi uchwała prawie, że z dnia na dzień, bo od 1 lipca 2024 roku, bo ta uchwała według nas i według wielu osób ma wadę prawną, bo termin wejścia w życie uchwały też powinien być skonsultowany z mieszkańcami. Jeżeli zostanie to zaskarżone z dnia na dzień dowiemy się, że mamy aktualną uchwałę od 1 lipca. Dlatego ja mam prośbę o to, aby II czytanie odbyło się na tyle późno, nie za dwa tygodnie, aby Pan Prezydent Miszalski mógł ogłosić konsultacje społeczne i jakby wyeliminować tą wadę prawną, a to jest już mogą być podstawy, te konsultacje społeczne, do przyjęcia nowego projektu uchwały gdzie Pan Prezydent to zapowiadał. To, o czym mówię to jest to, co usłyszałem od prawników, że te konsultacje społeczne, jedne i drugie, można by było połączyć, dzięki czemu chaos prawny będzie trwał zdecydowanie krócej i w końcu zaprawimy temat Strefy Czystego Transportu, bo przyznam się szczerze, że w tym chaosie nawet Radni gubią się, co i kiedy ma wejść, na jakich zasadach, a co mówić mieszkańcom. Dlatego Szanowni Państwo mam apel, aby II czytanie odbyło się po konsultacjach społecznych z mieszkańcami, aby wyeliminować tą wadę prawną.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Zapraszam Pana Radnego Michała Drewnickiego.

Radny – p. M. Drewnicki
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
W pełni podzielam pogląd Pana Radnego Starobrata odnośnie wady prawnej. Ja doskonale pamiętam dyskusję, która była w momencie przełomu roku, czyli te pół roku temu, gdy mieszkańcy w ramach inicjatywy obywatelskiej złożyli projekt uchwały, to było jeszcze w grudniu, ona była procedowana w styczniu, który, projekt uchwały wtedy mówił wprost, obywatelski, że uchyla się tamtą uchwałę, likwiduje się Strefę Czystego Transportu. I wtedy głównym postulatem, jednym z głównych, albo głównym argumentem Prezydenta, okej, Prezydent się zmienił, ale Zarząd Transportu Publicznego czy też innej jednostki tam się zasadniczo akurat nie zmienił, bo są te same osoby, wtedy mówiły, że ta uchwała mieszkańców jest niemożliwa do wprowadzenia, bo ustawa o elektromobilności wprowadza specjalną procedurę uchwalania strefy, ale też zmian w strefie, a uchylenie strefy jest zmianą w strefie. Powoływano się, że nie można, że Radni nie mogą, że tylko Prezydent może i muszą się odbyć konsultacje, cała ta procedura, która jest zapisana w ustawie o elektromobilności. Dzisiaj mamy drodzy Państwo otóż taką kuriozalną sytuację, że sam Prezydent, albo, Prezydent jest nowy, ale

w imieniu Prezydenta te same osoby, już tej wady prawnej, tej procedury już nie dostrzegają, a przynajmniej w jakiejś jej części, co jest kuriozum, bo, do czego może to prowadzić. Jeżeli prawnicy faktycznie, ten prawnik, z którym rozmawiałem twierdzi, że właśnie ta procedura musi być dochowana, nie została dochowana w projekcie prezydenckim, czym to może skutkować. Przegłosujemy dzisiaj ten projekt uchwały, Wojewoda okej, nie uchyli, nie będę mówił, ale ktoś zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego tą dzisiejszą uchwałę projektu Prezydenta, że jest wada prawna, nie było konsultacji, nie było procedury. Strefę odsuwamy, WSA zajmie się tematem w sierpniu, wrześniu, październiku, strefy nie ma, potem WSA, jest duże prawdopodobieństwo ze względu na tą wadę prawną i niespełnienie procedury, uchyli uchwałę o przesunięciu tego terminu. I co, i wtedy z dnia na dzień strefa wraca, my będziemy skarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego, żeby się, żeby nie uprawomocnił się ten wyrok, no to naprawdę powoduje taki chaos i absurd, że trzecia to przeciąć momentalnie. Moim zdaniem to, co trzeba i należy zrobić to jest zgodnie z procedurą, czyli projekt Prezydenta, te konsultacje, te wszystkie analizy Prezydent powinien to zrobić w projekcie, który mówi o anulowaniu tamtej uchwały, zanim jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny, nie wiadomo, kiedy to zrobi, uchyli uchwałę i żeby rozpocząć od razu, momentalnie prace nad nową uchwałą o Strefie Czystego Transportu. Sądzę, że jesteśmy to winni mieszkańcom, jesteśmy winni to uczciwości i rzetelności w podejściu do pracy, bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby tak ważny projekt był procedowany w tak absurdalnym stanie prawnym. Dzisiaj jest chaos i trzeba go szybko rozwiązać. Ja kibicuję Prezydentowi żeby udało się to przeciąć, ale żeby to zrobić trzeba zachować wszystkie procedury, które są ustawowo wymagane i o to po prostu proszę, o to proszę.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Zapraszam Radnego Michała Ciechowskiego.

Radny – p. M. Ciechowski
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Kiedy Państwo będą głosować dzisiaj za tą uchwałą to jest to ewidentne złamanie ustawy po prostu. W przypadku stref czystego transportu obowiązek konsultacji i ich czas wynika bezpośrednio z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, art. 40, uchwała o ustanowieniu strefy czystego transportu wyraźnie mówi, termin nie może być krótszy niż 21 dni, czyli jeżeli wejdzie uchwała i nie ma konsultacji społecznych w tym momencie jest to złamanie tych przepisów i w tym momencie zaskarżenie przez kogokolwiek do Wojewody, a ewentualnie uchylenie tej uchwały spowoduje, że Strefa Czystego Transportu rozumiem wejdzie z dniem 1 lipca. To sytuacja będzie kuriozalna. Propozycja Pana Radnego Michała Starobrata może uratować jeszcze tą uchwałę, czyli muszą się odbyć konsultacje, minimum 21 dni i o to apeluję. I apeluję, by dzisiaj nie głosować nad projektem tej uchwały w tym kształcie jaka ona jest bez przeprowadzenia tych konsultacji. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Zapraszam Panią Aleksandrę Owcę, tak, bardzo proszę Pan Sekretarz.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ja chciałem sprostować niektóre rzeczy, które wydaje mi się po prostu są nie do końca zgodne z prawdą i padają tutaj z mównicy. Po pierwsze został złożony wniosek, oczywiście Państwo go jeszcze nie przegłosowali, ale został złożony wniosek o to, żeby ten druk był procedowany w dwóch czytaniach. Zatem intencja jest taka, żebyśmy dzisiaj tego druku nie głosowali.

Oczywiście, jeżeli Rada, Wysoka Rada na to się zgodzi, ale tak po kolei. Najpierw Pan Radny Starobrat, nie wiem czy na złośliwości odpowiadać, bo uważam, że to troszkę, znaczy przez złośliwość rozumiem to, że rozmawiałem z Panem Prezydentem, a Pan Radny też rozmawia na tej Sesji i nie wiem czy jest powód, żeby mi zwracać uwagę, że przez chwilę rozmawiałem z Panem Prezydentem, Panem Radnym, a Pan wtedy jakby robi wycieczki w moim kierunku. Rozumiem, złośliwość, nie komentuję, ot taki człowiek, takie zwyczaje. Jeżeli chodzi o odroczenie terminu/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę o spokój.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Jeżeli chodzi o odroczenie terminu wejścia w życie tej uchwały. Szanowni Państwo sytuacja jest taka w tej chwili, że z końcem miesiąca jak rozumiem ta uchwała wejdzie w życie, jeżeli nie będzie żadnego rozstrzygnięcia. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili przeprowadzić konsultacji w tak krótkim czasie, żeby one mogły skutecznie zostać przeprowadzone. To czy są konieczne w zakresie terminu wejścia w życie, te konsultacje, nie chciałbym w tej chwili rozstrzygać, bo niewykluczone, że tak, ale po to, ale po to między innymi został złożony wniosek żeby się odbyły dwa czytania żebyśmy dokonali w dobrej wierze, z taką chęcią wypracowania rozwiązania zgodnego z przepisami, po to chcemy dwa czytania, żeby się nad tym zastanowić czy ten druk zawiera jakieś wady, czy faktycznie trzeba konsultacji, czy nie, dajcie nam Państwo szansę, dajcie nam Państwo szansę. II czytanie będzie wtedy jak Wysoka Rada, albo Przewodniczący Rady wraz z Komisją Główną tak postanowią, tak postanowią, tak mniej więcej stanowi nam Statut. Oczywiście Prezydent ma tam kompetencje do tego, żeby w trybie prezydenckim wnioskować, oczywiście ma taką kompetencję, ale dzisiaj II czytania, proszę mi wierzyć nikt, nikt, wnioskowaliśmy, a to przepraszam, przepraszam, przepraszam, tutaj jednak wprowadzono mnie nieco w błąd, przepraszam, przepraszam, bo myślałem, że jest wniosek o odbycie II czytania, nie na bieżącej Sesji. W tej sytuacji ja mam taką propozycję żebyśmy na chwilę zarządzili przerwę, jeżeli mogę o taką wnioskować, i porozmawialibyśmy tutaj z radcą prawnym na temat zgodności, bo taka jest nasza intencja, chcielibyśmy żeby ten przepis był, czy ten projekt, przepraszam, był zgodny z przepisami, jeżeli nam pozwolicie Państwo to chcielibyśmy to skonsultować.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak, czy możemy zarządzić, jak długą przerwę Panie Sekretarzu potrzebujemy?

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Myślę, że panie mecenasie ile nam wystarczy tutaj? Okej, to, jeżeli będzie opinia prawna z mównicy to ona będzie na bieżąco, wtedy chyba wniosek o przerwę będzie zbędny.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie mecenasie czy możemy prosić?

Radca prawny Pan Piotr Łanoszka
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Zacznę od tego, że ten projekt, który został oznaczony numerem 81 posiada pozytywną opinię prawną Pana mecenasa Sławomira Podgórskiego, radcy prawnego, bowiem pieczątka, tak się przyjęło, pieczątka, która na tym projekcie jest oznacza, że jest to pozytywna opinia prawna. Jeżeli chodzi zaś o mnie to zasady etyki ograniczają mnie w pewien sposób, to znaczy

ograniczają mnie w ten sposób, że nie wiem jak i jakie informacje miał, jaką analizę przeprowadzał Pan mecenas Podgórski, żeby na przykład kwestionować jego z kolei opinię pozytywną. Powiem tylko tyle, że ja zostałem tutaj zaindagowany w tym zakresie, że, dotyczącym czy projekt w tym brzmieniu wymaga takiej procedury jaka wynika z art. 40 ustawy zwanej ustawą o elektromobilności w skrócie. Ponieważ do tej pory nie wiedziałem czy był konsultowany czy nie był, ja tylko teraz z tej dyskusji się domyślam, że nie był, z uwagi na to, że prawdopodobnie uznano, że ta zmiana jest na tyle nieistotna, że nie trzeba tej całej procedury przeprowadzać. Otóż tak jak powiedziałem, tutaj na granicy etyki jestem, wyrażę tylko swoje stanowisko, że uważam, biorąc pod uwagę nie tylko stanowisko judykatury, ale również stanowisko, które jest zawarte w różnego rodzaju opracowaniach, że tak jak przy planach miejscowych na przykład, czy tak jak przy parkach kulturowych każda zmiana powinna się odbywać w tym samym trybie, w jakim jest uchwalany czy podejmowany ten akt, który jest zmieniany o ile przepisy nie stanowią inaczej lub też przepisy wprost wskazują, że tak należy zrobić i tak jest w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące parków kulturowych, chyba też tak teraz jest w tym momencie, nie chcę na pewno powiedzieć, ale co istotne i najistotniejsze, jeżeli takiego przepisu nie ma, czyli takiego, który mówi, że w przypadku zmiany należy stosować taką samą procedurę jak w przypadku uchwalania aktu tego, który jest zmieniany to stosuje się właśnie zasadę dokładnie taką, że zmienia się go według tej procedury. I nieważne czy to jest zmiana jednego zdania, przecinka, kropki, sami Państwo dokładnie wiecie, że zmiana kropki, zmiana interpunkcyjna może zrewolucjonizować brzmienie danego przepisu, nie chcę tu przytaczać już z historii pewnych afer dotyczących dosłownie dwóch czy trzech słów i czasopisma, nieważne, lub, lub, alternatywa. I w związku z tym takie jest moje stanowisko, Państwo Radni wyrazili, to jest moje stanowisko, moja opinia, ale tak jak powiedziałem, jest też opinia pozytywna, gdzie pan radca pewnie miał większą informację, bo ja nie opiniowałem tego druku jako, że nie obsługuję tego zakresu. Ja tylko mogę powiedzieć, że z ostrożności, nawet nie ostrożności procesowej, że taka procedura powinna zostać przeprowadzona, zwłaszcza, że ona jest prosta, w zasadzie są tylko te konsultacje, które nie mają charakteru wiążącego. Ja wiem, to jest 21 dni, to jest plus oczywiście inne elementy techniczne, ale takie jest moje zdanie. Natomiast jeszcze powiem tak, że scenariusze mogą być różne, to znaczy, jeżeli Państwo zdecydują się podjąć taką uchwałę no to też te działania dotyczące ewentualnego bytu prawnego nie są takie szybkie. Więc może się okazać, że skarga kasacyjna, która jest w NSA obecnie i dotyczy tej uchwały zostanie rozstrzygnięta i będziemy wiedzieć czy tak, czy tak, czy zostanie utrzymane orzeczenie I instancji o nieważności tej uchwały czy też nie. Proszę pamiętać, że nieważność powoduje, nieważność ex tunc czyli od momentu podjęcia, czyli jakby tej uchwały nigdy nie było. A więc obowiązywanie nawet przez tydzień czy przez miesiąc z formalnego punktu widzenia może powodować pewnego rodzaju problemy i rozumiem, że taka właśnie jest intencja tej uchwały zmieniającej, żeby tych problemów nie było. Tyle mogę powiedzieć, uważam, że tutaj to, co Pan Sekretarz zaznaczył, taki wniosek może być, w każdym razie to było dobre rozwiązanie, żeby mieć więcej czasu, ponieważ gdybym ja miał uczestniczyć i konfrontować się z opinią kogoś innego to muszę go wysłuchać i musimy po prostu razem dojść do jakiegoś wniosku. Więc proszę mnie nie zmuszać do popełnienia rzeczy takich właśnie niezbyt etycznych, tyle mogę powiedzieć. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję panie mecenasie. Poproszę jeszcze Panią Dyrektor.

Zastępca Dyrektora ZTP – p. M. Musiał

Ja jeszcze bym chciała tutaj się odnieść do Pana Radnego Starobrata w kwestii chaosu, który Pan tutaj mówi, że dana, zmiana tej uchwały, przesunięcie terminu wprowadzi chaos. Zasady są jasno określone w obowiązującej uchwale. Więc nowa uchwała musiałaby być całkiem, nie wiem, odmienna, restrykcje całkiem inne po prostu, jeżeli mówimy tutaj, że to byłoby po prostu na innych całkowicie zasadach. Teraz jest, okej, dobrze, jasne, to oczywiście jak najbardziej będzie, byłoby poddane konsultacjom, ale na ten moment mamy taką, a nie inną uchwałę. I jak sobie Pan wyobraża, że uchwała wchodzi teraz 1 lipca, po czym pod dwóch miesiącach jednak mamy wyrok NSA, który podtrzymuje wyrok WSA mówiący o tym, że uchwała nie wchodzi w życie. Dopiero mamy chaos, bo mamy strefę, która by trwała przez dwa miesiące. Co do, oczywiście, rzeczywiście jest teraz presja czasu, bo 1 lipca uchwała wchodzi w życie o dobrze wiemy, że przeprowadzenie konsultacji gdzie zgodnie z uchwałą mamy 7 dni na podanie tematu konsultacji, później 20 dni przeprocedowanie, to rzeczywiście jest trochę mało czasu, pytanie czy gdyby to była uchwała uchylająca to też, nie wiem, Pan by tutaj zgłosił, że należy przeprowadzić konsultacje, bo w tym momencie, jeżeli uchwała została podjęta na takich czy na innych zasadach, gdzie mieszkańcy wypowiedzieli się i Radni za podjęciem takiej uchwały to w tym momencie jakby uchylenie też wydaje się, że powinno być skonsultowane. Tak samo wydaje mi się, że uchwała, jeżeli by była procedowana uchwała uchylająca to taką uchwałę uchylającą również można zaskarżyć. I co wtedy, jeżeli uchwała uchylająca tą uchwałę zostałaby zaskarżona również mamy sytuację taką, że 1 lipca obecna uchwała wchodzi w życie. Nie będę się tutaj w kwestii prawnej wypowiadać, bo czy pan mecenas jeden czy, tak samo każdy projekt uchwały jest parafowany przez mecenasa, sprawdzany pod kątem formalnoprawnym, wydaje się, że tutaj rzeczywiście uchwała, która była już konsultowana tylko się zmienia jej termin taki, żeby do tego chaosu nie doprowadzić. To tyle.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. To bardzo proszę króciutko.

Radny – p. M. Starobrat
Znaczy Pani Dyrektor chciałem sprostować tylko, ja nie mówię o tym, że ta uchwała wywołuje czy nie wywołuje chaosu prawnego i w momencie, kiedy byśmy przyjęli uchwałę o uchyleniu uchwały wadliwej nie wymagałaby konsultacji. Wręcz przeciwnie, oczywiście, że uważam i uważa większość osób, że uchwała, czy tak jak poprawka, którą przyznam szczerze przygotowywałem żeby tą uchwałę zamienić na uchylenie, ale nie złożyłem tej poprawki. Dlaczego, dlatego, że mecenas jeden z drugim, radca prawny i osoby, które znają się na prawie wytłumaczyli mi, że to również by wymagało konsultacji społecznych, dlatego nie zrobiłem, ale proszę mi odpowiedzieć na jedno pytanie, bo Pani akurat Pani Dyrektor może. Ja kontaktowałem się z Zarządem Transportu Publicznego, celowo nie powiem nazwiska, z kim i dostawałem informacje w kwietniu, że Państwo przygotowujecie dwa projekty uchwał, jeden uchylający, drugi odnośnie nowej uchwały według nowej procedury tak żeby raz na dobre pozbyć się tego balastu prawnego i proszę mi powiedzieć, co się zmieniło oprócz tego, że zmienił się Prezydent, bo poprzedni Prezydent również komunikował, że trzeba przeciąć ten chaos prawny i jedynym rozwiązaniem jest przyjęcie nowej uchwały i podobno Państwo mieli to przygotowane. Więc można było to złożyć na jednej z pierwszych Sesji Rady Miasta, projekt o uchyleniu strefy na przykład i rozpoczęcie konsultacji na temat nowej uchwały i wtedy mielibyśmy 21 dni, mielibyśmy półtora miesiąca na przeprowadzenie tych konsultacji. Co się stało, że wybrali Państwo mega niekorzystną dla mieszkańców Krakowa wersję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Przechodzimy do dalszej dyskusji, chyba, że Pani Dyrektor chce się jeszcze odnieść do tego? To bardzo proszę, lepiej wyjaśnić niż później wracać do tematu.

Zastępca Dyrektora ZTP – p. M. Musiał
Panie Radny nie mówi Pan z kim się Pan kontaktował w tej sprawie, wie Pan dobrze, kto jest dyrektorem, kto jest zastępcą, informacje mogą być różne przekazywane, bo wiadomo, że nie odpowiadamy też w 100 % to, co, nie wiem, przekaże pracowni, nie wiem, kto Panu takie informacje przekazał, natomiast sam Pan dobrze wie, że nie raz mieliśmy, przygotowywaliśmy uchwały czasami, które też tutaj na Sesji Państwo też różne wnioski składaliście, więc my już patrząc na jakby podejście ze strony też Radnych, oczywiście jesteśmy przygotowani na różne rozwiązania, żeby nie było, że w ostatnim momencie po prostu jest składany projekt uchwały, ale sam Pan dobrze wie jaka sytuacja była wiosną tego roku, kiedy też nie odbywały się komisje, była przerwa w sesjach, więc dobrze Pan wie i tak samo, jeżeli chodzi o tą kwestię konsultacji. Więc to nie jest na szybko, bo oczywiście, można te konsultacje przeprowadzić w te 21 dni, zrobić tak, o, jest, ale później też będą zarzuty, że nie zostało to po prostu przekazane odpowiednio, więc nie wiem, jak Pan uważa.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Przechodzimy do dalszej dyskusji, zapraszam Panią Radną Aleksandrę Owcę.

Radna – p. A. Owca
Szanowni Państwo! Pani Przewodnicząca!
Ja mam ten komfort, że jestem tutaj jako Radna Miasta, a nie jako prawniczka. Natomiast fakty są następujące, art. 40 ustawy o elektromobilności mówi o tym, że powinna być, przekazanie w ogóle projektu ustawy do Rady Miasta powinno być poprzedzone konsultacjami, uchwały do Rady Miasta powinno być poprzedzone konsultacjami, które trwają minimum 21 dni. To są fakty, o których wszyscy wiemy. Ten projekt, jeżeli dzisiaj miałby być przyjęty bez konsultacji będzie miał wadę prawną. Nie ma żadnych wątpliwości, co do tego, że tak jak mówił pan mecenas w przypadku zmiany uchwały, jakakolwiek by to nie była zmiana, w przypadku uchylania, to także jest zmiana, te konsultacje są wymagane, ponieważ taki jest tryb przyjmowania tej uchwały. Pytanie, które teraz się pojawia i które wszyscy sobie, myślę, że zadajemy, to jest, co w takiej sytuacji zrobić, żeby tę uchwałę posprzątać tak naprawdę, bo mamy uchwałę, która jest obowiązująca, co, do której mamy nieprawomocny wyrok WSA, czyli obowiązuje, ale możemy się spodziewać, że w przypadku wyroku NSA przestanie obowiązywać, tak jak pan mecenas mówił ex tunc, i co teraz możemy zrobić. W mojej ocenie przepychanie następnych projektów zmian, które również są naznaczone błędami formalnoprawnymi nie jest rozwiązaniem, natomiast rozwiązaniem jest to, aby podmiot, który ma inicjatywę uchwałodawczą w tej materii wziął odpowiedzialność za to, co się dzieje. Mam na myśli oczywiście to, że Prezydent Miasta jest odpowiedzialny zgodnie z uchwałą krajobrazową za jej wykonanie. Jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób ta uchwała zaczyna obowiązywać, w jaki sposób ludzie się muszą do niej dostosować, w jaki sposób zaczynają się przejmować tym czy muszą kupić nowy samochód, czy w jakieś miejsce mogą wjechać czy nie mogą wjechać, wszystko to określone te rzeczy w uchwale polegają na tym, że mamy wykonanie uchwały przez Prezydenta i przez miasto, które stawia odpowiednie znaki, mamy przepisy uchwały krajobrazowej, które mówią o tym, że granice obszaru SCT oznaczone zostaną znakami drogowymi opisanymi w załączniku, mamy informacje o tym, że mogą być

dodatkowo oznaczone zgodnie z zasadami systemu informacji miejskiej. W tym momencie nie jesteśmy w stanie, jako Rada Miasta, w mojej ocenie, szczególnie nie tym projektem uzdrowić tej uchwały po prostu. Ten projekt zmiany, czy to będzie przedłużenie wejścia, czy to będzie uchylenie, tutaj na przykład z moim klubowym kolegą mamy trochę wątpliwości pomiędzy nami, ponieważ Michał Starobrat uważa, że lepsze byłoby uchylenie, ja na przykład skłaniam się ku faktycznie takiej uchwale jak Państwo dzisiaj mamy zaproponowaną, czyli przedłużeniem terminu wejścia, natomiast to musi być projekt, który musi być przeprowadzony w odpowiednim trybie. Więc jeżeli są, co do tego wątpliwości to w mojej ocenie nie możemy tego głosować i w mojej ocenie w tym momencie na Prezydencie spoczywa odpowiedzialność za to, żeby wyraźnie zakomunikować, że ta uchwała nie będzie wprowadzana od 1 lipca i wziąć po prostu odpowiedzialność za to, że jest niewykonywana nie przez ludzi, którzy nie kupują nowych samochodów tylko przez miasto, które nie stawia znaków, mimo, że samo się do tego zobowiązało. Niestety jest to chaos prawny, natomiast my możemy po prostu jako miasto przejąć na siebie odpowiedzialność za niewykonywanie tego prawa, nie jest to idealna sytuacja, ale w mojej ocenie na pewno lepsza niż dalsze grzebanie wbrew formalnym wymogom w tej już bardzo kontrowersyjnej uchwale. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Zapraszam Pana Radnego Macieja Michałowskiego.

Radny – p. M. Michałowski
Szanowna Pani Przewodnicząca! Nie wiem czy się wyrobię w czterech minutach, dlatego chętnie skorzystam z paragrafu 35 punktu 3 ustępu 2 Statutu Rady Miasta Krakowa i poprosiłbym o czas nieograniczony, jest za zgodą oczywiście Prezydium naszego klubu, a w sumie całego klubu. Szanowni Państwo/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak, jako pierwsze wystąpienie klubowe mogę zaproponować.

Radny – p. M. Michałowski
Tak, to jako jak najbardziej. Jeżeli chodzi o wystąpienie Pana Radnego Michała Starobrata no przyznam się szczerze, że Pan Radny tutaj mówił, żeby był czas, przyznam się szczerze, że 160 słów Panie Radny napisać w pół roku to jest duży wyczyn dla Zarządu Transportu Publicznego, bo to jest 0,35 słowa na dzień, tyle uchwała Rady Miasta Krakowa obejmuje. Druga sprawa jest taka, szkoda, że nie ma nikogo z Prezydentów, nie ma Dyrektora Franka, który był na komisji w poniedziałek i wtedy właśnie prosiłem o opinię prawną w tej kwestii, opinii prawnej nie otrzymałem, nie było żadnej odpowiedzi więc dlatego nie wiem, dlaczego dzisiaj jest ta dyskusja. Kolejna sprawa jest taka, dzisiaj ratujemy sytuację, jest 5 czerwca, mamy za 26 dni, mamy 26 dni na wejście w życie tej uchwały dotyczącej Strefy Czystego Transportu, ale musimy się trochę cofnąć w czasie. 11 stycznia jak dobrze pamiętam, z głowy mówię, Zarząd Transportu Publicznego na swoich stronach się chwali, będzie nowa uchwała dotycząca Strefy Czystego Transportu, styczeń, w marcu się chwalą, w kwietniu się chwalą, wszyscy się chwalą, kiedy dostajemy uchwałę, kilka dni temu. Dlaczego tak jest, ponieważ nikt nad tą uchwałą do tej pory prawdopodobnie nie pracował, a jeżeli ktoś pracował i w takim tempie pracował jaką mamy uchwałę dzisiaj zaprezentowaną to jest to po prostu skandal, bo pytanie czym się dyrekcja Zarządu Transportu Publicznego zajmowała do tej pory, czym się prezydenci,

poprzedni przede wszystkim, zajmowali, jeżeli chodzi o Strefę Czystego Transportu przez te pół roku, tak naprawdę nie wiadomo. Tutaj już były argumenty podnoszone, jeżeli chodzi o art. 40 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, że muszą być konsultacje społeczne, pan mecenas występował przede mną, kilka wystąpień przede mną, jasno pokazał to, że nie chce atakować swojego kolegi z pracy, jest to oczywiście zrozumiałe, ale jak widać nie było stanowiska takiego, że można robić to bez konsultacji. W jakiej sytuacji teraz się znajdujemy. Pierwsza uchwała została zaskarżona, jest jakiś tam proces rzeczywiście w NSA, w WSA było w styczniu, były wyroki, odwołania itd. Dzisiaj debatujemy nad tym, żeby drugą uchwałę podjąć, a za chwilę z tego, co można było usłyszeć zapowiedzi medialnych za chwilę będzie trzecia uchwała. I co się może zdarzyć, trzy uchwały będziemy mieli za chwilę w sądach. Czy to jest lepsze rozwiązanie niż, tak naprawdę już prawie nie ma czasu, ale jest jeszcze troszkę czasu, ale czy nie można było na podstawie pierwszych wyroków sądu w styczniu unieważnić tej uchwały, zrobić konsultacje społeczne przez 21 dni, a nawet i trzy miesiące, bo tyle czasu było, można było to zrobić, przygotować nową uchwałę, puścić nową uchwałę w konsultacje społeczne, zaryzykować to, że ktoś zaskarżył, zaskarży tą uchwałę, można było zaryzykować, było to mniej wątpliwe prawnie niż to, co teraz zamierzamy zrobić, tutaj ciężko mi jest skomentować tą wypowiedź w sprawie drugiego czytania, drugie czytanie będzie i to będzie dość szybko, jeżeli chodzi o tą uchwałę. Odniosę się jeszcze do poprzedniej uchwały, którą chcemy przedłużyć, ponieważ ta uchwała ona jest rzeczywiście w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego, nie wiem jak to prawnie będzie wyglądało, jeżeli ta uchwała nowa będzie podjęta, to będzie nowy druk, nowy numer uchwały i ona nijak się będzie miała do pierwszej uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, więc zapewne rozumiem, że Sejmik będzie musiał nową uchwałę podjąć w oparciu o tą nową uchwałę, którą dzisiaj zamierzamy głosować, a następnie powstanie trzecia uchwała i znowu trzecia będzie uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego. Po co tak robić? Nie mam pojęcia. Można było to naprawdę prosto zrobić, można było to o wiele wcześniej zrobić, nie mam tu broń Boże żalu do Prezydenta Miszalskiego czy jego zastępców, bo rzeczywiście od niedawna są, ale z tego, co wiem Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego jest troszkę dłużej niż Pan Prezydent Miszalski na swoim stanowisku i można było to wcześniej analizować. Ta pierwotna uchwała ona też ma swoje wady konstrukcyjne. Zarząd Transportu Publicznego chwali się tym, że ma wyłączenia dla osób powyżej 70 roku życia, ma wyłączenia dla karetek pogotowia, dla samochodów budowlanych, dla samochodów specjalnych. I diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ samochody specjalne, co to jest, to się, tak Zarząd Transportu Publicznego na swoich stronach internetowych się chwali, że mówi, że to jest każdy samochód budowlany, każdy pracownik budowlany, który przyjeżdża do nas na budowę płytki kłaść, przywieź drzwi, przywieź beton czy przywieź piasek to jest samochód specjalny. Otóż tak nie jest. W ciągu ostatnich 10 lat takich samochodów w Polsce zarejestrowano 100 tys., ale to są samochody naprawdę specjalne, nie mylić ze specjalistycznymi, bo to Ministerstwo Infrastruktury inaczej określa. Możliwe, że to się mogło pomylić w tej pierwotnej uchwale, nie wiem, ale takich wyłączeń Szanowni Państwo nie ma. Jeżeli ktoś będzie chciał mieć ekipę budowlaną na swoją budowę to proszę zapomnieć o tym, że tzw. volkswagenem transporterem T4, którym zazwyczaj ekipy budowlane jeżdżą, przyjadą, bo to jest normalny samochód, to nie jest samochód specjalny. Samochód specjalny to jest na przykład betoniarka specjalna i to są samochody specjalne, tylko na stronie Zarządu Transportu Publicznego jest bardzo pozytywnie napisane, że są wyłączenia właśnie dla takich samochodów. W specjalnej rubryce CEPiK to musi być uwzględnione i to jest małymi druczkami napisane po to, żeby, no właśnie nie wiem, dlaczego tak to jest napisane, żeby pokazać, że ta uchwała jest bardzo dobra. To jest jedna z części uchwał tak naprawdę, która ma moje wątpliwości, ja Radnym wtedy jeszcze nie byłem, ale przyznam się szczerze, że załączniki, które są do tej uchwały o Strefie Czystego Transportu

to widać, że ktoś mocno nie przeanalizował, nie robią to na podstawie przepisów obowiązujących. Tutaj była kwestia druków, czy mają wady czy nie mają wad, kwestia opinii prawnych. Ja, tak jak mówię, jestem nowym Radnym, ale wcześniej pracowałem w Ministerstwie Infrastruktury przez wiele lat i jakikolwiek druk, który wychodził z Ministerstwa Infrastruktury był opieczętowany wcześniej przez prawników, wszyscy znali te opinie, ta opinia była szeroka, to jeszcze szło często do Rządowego Centrum Legislacyjnego, to szło do odpowiednich organów, które sprawdzały uchwałę. A dzisiaj mamy sytuację taką, że Państwo pokazują uchwałę, jest jakaś pieczątka prawnika, pan mecenas, który tutaj występował przed chwilą ma, nie chcę mówić wątpliwości, bo tu nie chcę tak przeinaczać głosu pana mecenasa, ale nie jest to jednoznaczna opinia z tą, znaczy właściwie nie wiem z jaką, bo tak naprawdę tylko pieczątka jest podbita, to znaczy, że ten proces legislacyjny jest dobrze zachowany. Czy tak rzeczywiście jest, czy ktoś widział szerszą opinię, nie wiem. Wiele tych pytań, które dzisiaj poruszamy zadawaliśmy w poniedziałek na Komisji Infrastruktury, nie było odpowiedzi. Powiem tak, ja osobiście jestem przeciwnikiem Strefy Czystego Transportu dla całego Krakowa, ale to nie oznacza, że to nie jest dobry pomysł żeby ta strefa obowiązywała za dwa lata, to nie jest najgorszy pomysł, przygotujmy się, ale zróbmy to zgodnie z prawem tak jak ustawa mówi, tak żeby nie było wątpliwości. Nie chcę żebyśmy znowu po sądach chodzili z tą uchwałą i będziemy się wycofywali rakiem z jednej, z drugiej czy trzeciej uchwały i będzie tylko z tego problem. Pani Dyrektor bardzo dziękuję za informacje w sprawie Strefy Czystego Transportu, zadawałem te pytania, różne pytania właśnie w sprawie wynagrodzeń za Strefę Czystego Transportu, Pani Dyrektor mi wyjaśniła, szkoda, że nie było przedstawicieli na Komisji Rewizyjnej, bo nie było przedstawicieli na Komisji Rewizyjnej z Zarządu Transportu Publicznego pomimo tego, że Pan Przewodniczący Michał Ciechowski prosił, żeby byli przedstawiciele i wiele pytań, kilka pytań było, że tak powiem, bez odpowiedzi, wiele było domysłów, ale to już zostawmy. Bardzo mi przykro, że Panią Dyrektor wystawili na pierwszy strzał, bo to jest tak naprawdę tchórzostwo i dzisiaj miał referować punkt Pan Dyrektor Franek, ale jak widać stchórzył, bo nie jestem w stanie innego słowa użyć, jeżeli wystawia swoją zastępczynię na ataki, na strzał, nie ma prezydentów to to jest naprawdę tchórzostwo. Ja tego inaczej nie nazwę, w delegacji jest, w delegacji jest, prezydenci wszyscy też są w delegacji rozumiem. Naprawdę, super pytanie, super pytanie, widzę, że naprawdę poziom dyskusji świetny, ale to zostawmy. Powiem tak, apeluję o to, przeprowadźmy jakąkolwiek uchwałę dzisiaj, żeby była tylko zgodna z prawem. Jeżeli ta uchwała, nie chcą Państwo jest wycofać, to proszę zrobić konsultacje społeczne, 21 dni, będziemy wszyscy spali spokojnie, 5 czerwca jest, możemy się cofnąć do 11 stycznia, to mielibyśmy dzisiaj 1 lutego praktycznie i mielibyśmy po konsultacjach społecznych, ale mamy 5 czerwca, nie było czasu do tej pory się tym zająć, 21 dni, 26 czerwca, dzisiaj ogłaszamy, chociaż ja wiem, że w Krakowie w takich rzeczach nic od razu się nie dzieje. To musi trochę poczekać, mamy jeszcze czas, zróbmy to zgodnie z prawem. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Radny. Zapraszam Pana Włodzimierza Pietrusa.

Radny – p. W. Pietrus
Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Znaczy ja chciałbym się jeszcze dopytać jednak, jaka jest sytuacja prawna, czy jeżeli sytuacja jest taka, że ten projekt wymaga wcześniejszych konsultacji, a dopiero przedłożenie do Rady Miasta Krakowa no to w związku z tym dzisiejsze w ogóle rozmowy są bezzasadne, czy branie pod uwagę tego projektu uchwały, więc to jest sprawa kluczowa. Oznacza to nic innego tylko, że dzisiaj Prezydent powinien skierować to do konsultacji jak najszybciej celem późniejszym

przedłożenia do głosowania Radzie i to jest pytanie czy zdąży na 29 czerwca, czyli dzień, kiedy jeszcze przed, teoretycznie Rada może uchwalić, a czy Wojewoda to od razu opublikuje to już jest pytanie do Wojewody. Więc nad tym się trzeba zastanowić, bo inaczej to brniemy w sytuację w pewien sposób łamania prawa. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Zapraszam Pana Radnego Łukasza Gibałę.

Radny – p. Ł. Gibała
Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Drodzy Mieszkańcy i Mieszkanki!
No tu chyba nie ma żadnych wątpliwości, mam nadzieję, że nikomu dzisiaj nie przyjdzie do głowy głosować za wnioskiem o II czytanie, przegłosowywać tej uchwały, bo ona będzie obarczona wadą prawną i to trzeba mieć taką świadomość, że każdy, kto taką decyzję podejmie na takim głosowaniu będzie za to odpowiedzialny. To po pierwsze. Po drugie dziwię się, że faktycznie nie ma nikogo ani Aleksandra Miszalskiego, ani jego zastępców, to jest temat bardzo ważny, widzę, że jest nowa kadencja, ale niestety jak chodzi o zwyczaje władzy wykonawczej niewiele się zmieniło. Po trzecie moim zdaniem dużo bardziej racjonalne byłoby uchylenie tej uchwały, zgadzam się tutaj z Michałem Starobratem, skoro jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta uchwała pierwotna ma wadę prawną, bo sąd I instancji tak zdecydował, to bez sensu jest przedłużać tylko i wyłącznie termin jej wejścia w życie, lepiej to uchylić, poczekać na ostateczną, na ostateczny prawomocny wyrok sądu, a następnie wtedy Prezydent mógłby złożyć projekt uchwały, co, do którego nie byłoby wątpliwości, że odpowiadałby jego intencjom i że byłby zgodny z prawem. I taką ścieżkę rekomenduję Olkowi Miszalskiemu. I po czwarte i ostatnie, chciałem też złożyć poprawkę w imieniu swoim i Radnego Maślony, oczywiście nie po to żeby tę poprawkę dzisiaj głosować, bo ona też wymaga konsultacji, ale właśnie po to, żeby mogła zostać poddana pod konsultacje, poprawkę, która odróżni status prawny w tej uchwale tych, którzy mieszkają w Krakowie od osób przyjezdnych. To jest postulat, który zgłosiliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji, bodajże w styczniu, żeby strefa obowiązywała tylko osoby przyjezdne, że jak ktoś tutaj mieszka i ma samochód to żeby tego samochodu nie musiał wymieniać, żeby dopiero nowy samochód, który kupi musiał spełniać te normy. W kampanii wyborczej wielu moich kontrkandydatów, również zwycięzca Aleksander Miszalski, ten postulat poparli, więc mam nadzieję, że być może znajdzie on również uznanie Wysokiej Rady, przedstawiam go na ręce tutaj Pani Przewodniczącej i podkreślę jeszcze raz, wydaje mi się, że zupełnie jest inna sytuacja kogoś, kto ma stary samochód i brakuje mu pieniędzy żeby ten samochód wymienić, a mieszka w Krakowie, czyli musi się jakoś poruszać, a zupełnie jest inna sytuacja kogoś, kto przyjeżdża z Warszawy, z Gdańska czy nawet jak przyjeżdża ze Skawiny od czasu do czasu do Krakowa to oczywiście ta jego sytuacja jest zupełnie inna i znacznie łatwiej mu będzie się dostosować do tych przepisów tej Strefy Czystego Transportu. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jeszcze ostatni głos w dyskusji, zapraszam Pana Radnego Bogusława Kośmidera.

Radny – p. B. Kośmider
Szanowni Państwo!
Czasami jesteśmy w sytuacji, w której nie ma rozwiązania dobrego, jest tylko mniej lub bardziej złe. I myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji. Czas, w którym były wybory, czas, w którym nie funkcjonowały komisje spowodował, że te wszystkie rzeczy przesunęły się bardzo w czasie.

Mamy tak naprawdę każdy z wariantów, mamy zły, bo obarczony mniejszą lub większą wadą prawną. Jeżeli cokolwiek zrobimy to przede wszystkim 1 lipca ta strefa nie jest przygotowana żeby mogła wejść. Jakikolwiek ruch wykonamy to to jest pierwsze podstawowe założenie. I każde działania, które zrobimy będzie obarczone wadą prawną choćby ze względu na ustawę o elektromobilności i zapisach dotyczących konsultacji. Trzeba wybrać mniejsze zło, co jest tym mniej szkodliwym dla miasta, przy czym z całym szacunkiem, ale zdaję sobie sprawę z tego, że każda uchwała może być zaskarżona, idzie do WSA, tam nawet, jeżeli jest niewłaściwa Wojewódzki Sąd Administracyjny uznaje nieważność tej uchwały, ale to nie jest prawomocne, bo to potem może być zaskarżone przez gminę i idzie do Naczelnego Sądu, a to trwa rok, półtora, bo wiemy mniej więcej przy innych przypadkach jak to jest. Takie są realia. I musimy wybrać jedną z trzech być może trzech i pół wariantów, z których każdy jest zły, bo każdy nie będzie spełniał tego zapisu, o którym tutaj wielokrotnie mówiliście Państwo. Mnie to przypomina sytuację także ze względu na pewne społeczne jakby konteksty z działaniami antysmogowymi, które w 2010 czy 12 roku były podejmowane, gdzie też cokolwiek byśmy nie zrobili zawsze była ta część zła, mało, myśmy też wtedy podjęli, my, nie my, to już na nasz wniosek Sejmik Województwa uchwałę, która potem się okazała niezgodna z przepisami i doprowadziliśmy do zmiany przepisów państwowych. Jesteśmy w takiej sytuacji, w której powinniśmy wybrać najmniej niekorzystny wariant rozwoju sytuacji, tu rozumiem rekomendacja Prezydenta była przedstawiona i musimy zdecydować, Każdy wariant, o którym tu mówiliśmy, niesie za sobą wadę prawną, niesie za sobą potencjalne konsekwencje zaskarżenia i przegrania w Wojewódzkim Sądzie,

potem w Naczelnym Sądzie. Pytanie, który z tych wariantów jest najmniej niekorzystny dla mieszkańców, bo każdy z nich musi zostać wprowadzony przed 1 lipca. Jeszcze weźcie Państwo pod uwagę, ja się tu mogę mylić, ewentualnie prawnik poprawi, ale uchwała wchodzi 14 dni po opublikowaniu w Monitorze Województwa Małopolskiego, trzy, no to czy tak czy siak, to nawet przyjmując te warianty, biorąc pod uwagę, że dziś jest piąty, nie mieścimy się z 30 czerwca, bo czerwiec ma 30 dni jakby nie patrzeć.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Przepraszam, zapraszam Pana Radnego Mariusza Kękusia.

Radny – p. M. Kękuś
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Panie Sekretarzu to do Pana też między innymi chciałbym skierować te słowa. Wsłuchując się w tą dyskusję, Szanowni Państwo moglibyście chwilę przestać rozmawiać i posłuchać, o czym rozmawiamy, bo to jest sprawa bardzo istotna dla mieszkańców. My sobie tu dyskutujemy, a faktycznie mieszkańcy będą za to płacić i to słono. Uchwalony został bubel prawny, który niestety do tej pory błędy nie zostały naprawione. I to jest wina, zresztą z tej mównicy padło to kilka razy, niestety miasta, że nie udało się naprawić tego błędu. W tym momencie mamy pat i ten pat niestety, tak jak mówiłem, może kosztować drogo mieszkańców, nie nas tylko mieszkańców Krakowa. I Szanowni Państwo analizując tak na szybko sytuację uważam, że to do Pana Sekretarza apel, że najlepiej, moim zdaniem, byłoby wycofać ten projekt uchwały, natychmiast go skierować do konsultacji społecznych i oczywiście jest sytuacja, o której mówiła tu Pani Radna Owca, w której ta uchwała, która wejdzie w życie, bo możemy nie zdążyć do 1 lipca, będzie martwa, natomiast jest szansa na to, że Rada w trybie sesji nadzwyczajnej podejmie uchwałę, która będzie skonsultowana i we właściwym trybie przegłosowana. Dlaczego, dlatego, że rozmawiałem tutaj wstępnie z panem mecenasem Łanoszką, jeżeli my uchwalimy tą uchwałę, a w trybie nadzorczym Wojewoda ją uchyli, a jest takie, taka szansa na

to, to dalej mamy sytuację patową tylko jeszcze gorszą, bo jesteśmy miesiąc w plecy, bo ta uchwała po prostu nie wejdzie w życie, ta dzisiejsza, co oznacza, że ta poprzednia wejdzie w życie i będzie problem. Tylko, że miesiąc do tyłu będziemy. Więc proponuję żebyśmy nie tracili czasu na dyskusje, jeżeli mamy wątpliwości prawne i wiemy, że ta uchwała może być uchylona przez Wojewodę i dziwiłbym się, bo na pewno Pan Wojewoda wsłuchuje się w tą dyskusję, albo służby Pana Wojewody żeby tą uchwałę nie uchyliły skoro zdania są tutaj jednoznaczne w tym zakresie, a ustawa też jest precyzyjna o elektromobilności. I moim zdaniem istnieje duże ryzyko, że ta uchwała będzie uchylona. Jak chcecie Państwo ryzykować, proszę bardzo, a jak się za miesiąc okaże, że uchwała ta pierwotna będzie obowiązywać to dopiero będziemy mieli wtedy zamieszanie i nie wiem, kto weźmie za to odpowiedzialność. Powiem tylko tak, że patrząc na kalendarz będzie to środek wakacji. Więc zastanówcie się Państwo dalej tutaj, co z tym zrobić.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I jeszcze po raz drugi, tak, drugie wystąpienie Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Już nie będę się odnosił Panie Sekretarzu do Pana złośliwości, bo sam, że tak powiem, jak to się mówi, karma wraca, się Pan zaorał, samozaoranie nastąpiło jak to mówią młodzi. W każdym bądź razie Mariuszu zgadzam się z tobą, konsultacje jak najbardziej są potrzebne, ale nie musimy wycofywać tego druku, ponieważ ten druk wiedząc o tym, że w tej chwili ma wadę prawną dopiero przy II czytaniu, on w tej chwili jest projektem, on w tej chwili jest projektem i często było tak, że jak potrzebowaliśmy konsultacji to dopiero II czytanie, czyli przyjęcie uchwały było zgodne z prawem, a mianowicie były przeprowadzone konsultacje. I o to do Państwa apeluję, to jest tak naprawdę pierwszy test dla większości w Radzie Miasta Krakowa czy podejmie decyzję polityczną czy merytoryczną. I to kieruję słowa do Państwa, bo wydaje mi się, że większość z Państwa może zgodzić się z naszą argumentacją, na pewno Państwo macie wątpliwości, na pewno wątpliwości ma Pan były Prezydent Kośmider, który sam stwierdził, że wszystkie te propozycje mają pewną wadę prawną, czyli również i ta, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest, żeby II czytanie odbyło się w momencie, kiedy tą wadę prawną usuniemy. Zrobimy konsultacje, które oprócz tego, bo również analizowaliśmy to z prawnikami te konsultacje mogą posłużyć Panu Prezydentowi, jako baza do nowego projektu uchwały, czyli tak naprawdę przyspieszamy prace nad nowym projektem uchwały, który zapowiadał Prezydent, taką opinię prawną miałem. Kończąc i w ogóle nie z jakiejś złośliwości, nie chcę żeby to było zrozumiane, jako złośliwość, ale obawiam się, że opinia prawna, która była do tego druku pochodziła od prawnika z Zarządu Transportu Publicznego, od tego samego prawnika, który już opiniował pierwotny druk, który jednak okazał się wadliwy prawnie. Dlatego gorąca prośba i apel do większości tej Rady, czyli do Klubu Koalicji Obywatelskiej o to, aby Państwo przychylili się do naszego wniosku i II czytanie żeby odbyło się po odbyciu konsultacji społecznych, a ja rozumiem to tak, chociaż prawnikiem nie jestem, że nie można karać kogoś za chociażby przekroczenie prędkości czy złe parkowanie w momencie, kiedy nie ma danego znaku. Jeżeli Strefa Czystego Transportu weszłaby na początku lipca, a nie byłoby żadnego oznakowania, nie byłoby nic, co zmuszałoby mieszkańców, informowało mieszkańców Krakowa do przestrzegania pewnych zasad to tych mieszkańców nie można karać. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie lepszym jest rozwiązaniem odbycie tych konsultacji, a nie pogłębianie chaosu prawnego. Dlatego gorąca prośba i apel do Państwa, aby II czytanie odbyło się po konsultacjach z mieszkańcami.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec

Bardzo dziękuję. Pan Mariusz Kękuś, zapraszam do głosu.

Radny – p. M. Kękuś
Szanowni Państwo!
Niestety drogi Michale chyba w taki sposób jak o tym mówiłeś nie da się tego zrobić. Ustawa jasno precyzuje tryb procedowania tej uchwały. Burmistrz przygotowuje projekt uchwały, kieruje go do konsultacji, a następnie po rozpatrzeniu uwag mieszkańców kieruje do Rady Miasta i dopiero wtedy uchwała może być procedowana. Ten tryb nie został dochowany, więc moim zdaniem pan mecenas Łanoszka jest, więc prosiłbym, czy to coś zmienia, moim zdaniem nie zostało skierowane do konsultacji. Więc to I czytanie będzie tak jakby się nie odbyło. Takie jest moje zdanie przynajmniej, bo ustawa precyzuje konkretnie krok po kroku w jakim trybie powinna być procedowana uchwała. I nie ma tutaj moim zdaniem pola do dyskusji, nie może być, może ktoś uznać, że konsultacje miały charakter fikcyjny i ja bym tak uznał, jeśli nie zostaną żadne zmiany wprowadzone, bo uchwała została, I czytanie się odbyło i wtedy kierujemy do konsultacji, a później Pan Prezydent nie wprowadza żadnych zmian, to moim zdaniem konsultacje mają charakter fikcyjny, przynajmniej jak dla mnie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Czy mamy jeszcze? Tak. Pan Radny Michał Drewnicki, drugie wystąpienie.

Radny – p. M. Drewnicki
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Tutaj moim zdaniem Mariusz Kękuś w sposób jednoznaczny powiedział, ustawa expressis verbis to mówi, wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza projekt uchwały, konsultuje go z mieszkańcami gminy i następnie przekazuje go dopiero wtedy do rady gminy niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych. I dopiero w następnym kroku, następny ustęp, rada gminy podejmuje uchwałę, o której mowa w terminie do 60 dni. Więc tu jest jasna procedura, najpierw musi być projekt, konsultacje, rozpatrzenie uwag Prezydenta złożonych do tego projektu i dopiero później przekazanie Radzie, która ma 60 dni na uchwalenie. To mówi jasno ustawa. To jest troszeczkę tak jak z planami zagospodarowania przestrzennego, tam też jest jasna procedura, co trzeba robić, nie da się od razu przygotować projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tylko najpierw trzeba mieć przystąpienie do nowego planu, przeprowadzić wszystkie uzgodnienia, przeprowadzić wyłożenie publiczne, rozpatrzyć uwagi i dopiero wtedy się kieruje do rady, a najpierw się kieruje plan do rady i dopiero później robi wyłożenie publiczne, bo to od razu zostanie uchylone. Ja tylko powiem jeszcze jedno, ja mam wielki żal i do Pana Prezydenta, który był na poniedziałkowej komisji i do Dyrektora Franka i do tych osób z Urzędu, które słuchały dyskusji na poniedziałkowej komisji, bo zarówno ja jak i Pan Radny Maciej Michałowski mówiliśmy już to wtedy, podkreślaliśmy nawet, cytowaliśmy te paragrafy, wskazywaliśmy, że ta wada prawna jest. Potraktowano nas, a co Radni wiedzą, nic nie widzą, niech sobie gadają, może nie zauważą, to nie jest poważne drodzy Państwo. Ja uważam, że od poniedziałku był czas żeby to przemyśleć, chyba, że plan był inny, że od początku wiedziano, że tak jest, ale że być może Radni nie zauważą, że być może to spowoduje, że damy czas, bo Wojewoda nie uchyli, nawet jak odda do Wojewódzkiego Sądu, sąd to uchyli, to będziemy odwoływać się do NSA, zyskamy pół roku, ale to nie jest poważne drodzy Państwo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec

Pan Włodzimierz Pietrus, drugie wystąpienie.

Radny – p. W. Pietrus
Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Znaczy ja ubolewam, że znaleźliśmy się w takiej oto sytuacji jak dzisiaj, bo można było tego dawno uniknąć. My pierwotnie, jako klub głosowaliśmy przeciwko tej uchwale wskazując na jej błędy oczywiste, na początku tego roku Rada mogła odrzucić tą uchwałę w trybie innym niż przewiduje ustawa, czyli w trybie projektu mieszkańców gdzie były wątpliwości, ale mogliśmy to sprawdzić i być może skutecznie uchylilibyśmy tą uchwałę i ona by nie była już wtedy problemem, albo byśmy mieli jasność, co do sytuacji, ale niestety strona prezydencka ówczesna przekonała większość Rady, że oto sąd uchyli, już to jest uchylone praktycznie ta uchwała, nie ma sensu ją dotykać. My z kolei przestrzegaliśmy, że niestety procedura jest w toku i trzeba to po prostu uciąć. I mamy tą sytuację, jaką mamy, dodatkowo oczywiście te terminarze nakładają się na to, ale niestety jest to błąd poprzedniej kadencji, która nie odrzuciła tego projektu uchwały i nie zamknęła tego tematu w jakiś sposób. Przy okazji byśmy sprawdzili czy projekty mieszkańców są ponad innymi ustawami i uchwałami, bo tak do tego zmierzało wszystko. Tyle, dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Radny Bogusław Kośmider drugie wystąpienie.

Radny – p. B. Kośmider
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
To drugie wystąpienie, więc tylko dwie minuty. Myślę, że można wspominać historię i badać odpowiedzialność, ale ważniejsze jest wybrnięcie z tej sytuacji. Każda uchwała, którą podejmiemy dzisiaj będzie, jak to było powiedziane, związana wadą prawną ze względu na to, że nie zostały przeprowadzone te konsultacje. Oczywiście to wymaga jeszcze pogłębionej analizy, ale zakładamy, że tak jest, załóżmy, że tak jest. Załóżmy, że nie chcemy tych wariantów z wadą prawną przegłosowywać, zostaje nam przyjęcie, znaczy nie robienie niczego i nie organizowanie tej strefy, w związku z tym formalnie uchwała wchodzi w życie, oczywiście nie ma znaków, więc mieszkańcy nie muszą jakby na to zważać, ale przecież w tej uchwale z tego, co pamiętam są jeszcze inne obowiązki. Są obowiązki dotyczące sposobu zakupu, czy też rodzaju samochodów, które mają być kupowane, szerszych zasad dotyczących tego typu projektów, myślę, że taki ruch sprowadzi jeszcze większy chaos, bo mieszkańcy będą wiedzieli, uchwała o strefie weszła, ale nie weszła, czy to nie jest największy chaos? Moim zdaniem to jest chaos do sześcianu. Więc jeżeli ktoś takie rozwiązanie proponuje to musi sobie zdawać sprawę z konsekwencji, a jeżeli sobie nie zdaje sprawę to jesteśmy od tego, żeby to uzmysłowić. Stąd wydaje mi się, że mamy tak naprawdę dwa warianty działania, obydwa obarczone wadą prawną i wymagające zaciśnięcia zębów i wybrania, któregoś z tych wariantów. Ja osobiście uważam, że rozwiązanie, które zaproponował Pan Prezydent jest jakby mniejszym chaosem niż to, co jest w innych propozycjach. Tyle.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych? Nie widzę. Pan Maciej Michałowski, drugie wystąpienie.

Radny – p. M. Michałowski

Szanowni Państwo gdyby były wątpliwości, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, czy mają być przeprowadzane czy nie, można sobie zajrzeć do wyroków sądów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie chociażby wydawał wyroki w tej sprawie w 2019, konsultacje społeczne po prostu powinny być. Dzisiaj mamy 5 czerwca, Pan Prezydent mówi, żeby wybrać mniejsze zło, a tu naprawdę nie trzeba wybierać mniejszego zła, już pomijam historię, bo to już nie będę do tego wracał, od dzisiaj możemy 21 dni dać na stronę internetową uchwałę, 21 dni poczekać, 26 czerwca mamy, 26 czerwca, 27 czerwca możemy nawet zwołać sesję nadzwyczajną, 27 możemy zwołać drugą sesję nadzwyczajną, mamy 30 czerwca, damy radę, tyle. No to powiem tak, powiem tak, to minęło naprawdę pół roku od tego, co można było zrobić i szkoda, że to jest tak późno, będę to podkreślał, ratujemy sytuację, to jest fakt i to jest ratowanie sytuacji. Oczywiście, że są obowiązki inne, jeszcze, co do tej uchwały, tu Pan Radny, Pan Prezydent ma rację są obowiązki, ale ta uchwała nowa będzie problematyczna tak czy inaczej. Nie szukajmy mniejszego zła tylko szukajmy jak najlepszego rozwiązania. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Ja tylko sprostuję, że to było pierwsze wystąpienie, bo pierwsze było klubowe, więc traktujemy to jako pierwsze. Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Od dłuższego czasu wsłuchując się w dyskusję, która się tutaj toczy tak szczerze mówiąc, tutaj jeszcze z mecenasem Darosem się konsultowałem, naszym pokładowym prawnikiem, proszę się nie śmiać, bo jest Aleksandra Kot, która jest na aplikacji i jest Tomasz Daros, który jest z wykształcenia prawnikiem, więc, ale akurat z Olą nie rozmawiałem, ale może to był mój błąd, zaraz się okaże. Otóż wsłuchując się w głosy, które padają i te złośliwe ze strony Radnych, którzy jakieś uszczypliwości tutaj podawali, ale również te takie trochę rozsądniejsze nie sposób przyznać, że jest coś na rzeczy, że tryb zmiany powinien być w trybie uchwalenia uchwały i wiemy to również z innych przepisów prawnych. Pytanie, które powstaje jest takie, zakładając, że odbywają się konsultacje, najpierw trzeba je ogłosić, tam jest bodajże 7 dni najkrótszy termin zanim one wystartują, to one się nie skończą do 1 lipca, co więcej, jeżeli z jakichkolwiek względów formalnych, cokolwiek się wydarzy, one się przeciągną, Radni się rozjadą na wakacje, wchodzi w życie uchwała. Panie Radny zwoła Pan sesję nadzwyczajną i nie będzie kworum, wystarczy. Ale sesja jest 3-go, muszą się skończyć konsultacje, musi być sporządzony raport z tych konsultacji, Panie Radny powinien Pan to wiedzieć po 5 latach. W związku z powyższym moje pytanie do strony Pani Dyrektor jest takie, co się dzieje w sytuacji, załóżmy, że są te konsultacje i one z jakichś względów wychodzą poza 1 lipca, 1 lipca wchodzi uchwała, ona obowiązuje, formalnie taki jest kalendarz, że tak powiem, przewidziany w tym dokumencie sprzed dwóch lat, co się dzieje między 1 lipca, a podjęciem przez Radę Miasta uchwały o przesunięcie terminu. Nawet zakładając, że będzie sesja nadzwyczajna i będzie kworum na tej sesji, bo w wakacje może z tym być różnie, albo zakładając wariant pesymistyczny, nie będzie kworum i sesja będzie 28 sierpnia, czyli w najgorszym wypadku dwa miesiące obowiązuje Strefa Czystego Transportu po konsultacjach, które się nie skończyły do 3 lipca, nie ma raportu, co się dzieje w mieście, ZTP wydaje polecenie stawiania znaków, Straż Miejska wlepia mandaty ludziom, którzy jeżdżą w samochodach, które nie spełniają wymogów, jaka jest konsekwencja prawna tej sytuacji, bo przychylając się do głosu o konsultacjach trzeba pamiętać, co się stanie w międzyczasie. To

jest jedna rzecz. Druga rzecz dokładnie przeciwna, otóż dzisiaj podejmujemy uchwałę wychodząc z założenia, że to jest jakby mniejsze zło, ale Wojewoda stwierdza, że jednak to nie jest mniejsze zło i ta uchwała nie jest przyjęta zgodnie z trybem i ją uchyla za dwa tygodnie, albo za trzy i mamy 20-go któregoś czerwca, sesję za sześć, siedem czy za dziesięć dni i nie ma już możliwości zrobienia, bo te konsultacje nawet rozpoczęte natychmiast potrwają do połowy wakacji, wtedy faktycznie problem sesji w ogóle nie istnieje, bo nie trzeba jej zwoływać, bo i tak jest 28 sierpnia zwołana i Pani Dyrektor, co wtedy. Znaczy te momenty, które są, bo już można szybko policzyć, że na 30 czerwca nie da się tych konsultacji skończyć, podsumować raportem i na 3 lipca przedstawić uchwałę, która jest wynikiem konsultacji z raportem, ale również trzeba mieć na uwadze to, że ta uchwała, która jest dzisiaj z jakichś względów będzie przez Wojewodę nieopublikowana, on po prostu ją uchyli tą decyzją nadzorczą, czy zarządzeniem nadzorczym, co wtedy? Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są zgłoszenia? Pani Radna Aleksandra Owca drugie wystąpienie.

Radna – p. A. Owca
Szanowni Państwo same dobre pytania ze strony Radnego Grzegorza Stawowego, tak, tak będzie, nie zdążymy przeprowadzić konsultacji, tak, jeżeli byśmy dzisiaj to przyjęli to byłby jeszcze większy chaos prawny, który doprowadziłby do tego, że potencjalnie ta uchwała też

może zostać uchylona, po prostu Prezydent w tym momencie i miasto musi wydać jasny komunikat, że trwają konsultacje, że zostały ogłoszone, jak najszybciej to rozwikłać i że nie zostaną ustawione znaki, nie zostaną wydane naklejki, uchwała nie, nie można zacząć wklejać ludziom mandatów dopóki nie ma oznakowania. Ale wchodzi i co, nie ma znaków i na tej podstawie będą dawane mandaty. Tak samo jak policja, nie może wydawać mandatu, jeżeli na przykład nie ma odpowiedniego oznakowania czy to pionowego, czy poziomego czy oznakowania sygnalizacji świetlnej, tak samo nie może wydać mandatów, jeżeli nie ma znaków Strefy Czystego Transportu, oczywiście, że tak, to powinno być jasno zakomunikowane przez miasto, nie ma innego rozwiązania, bo po prostu w tym momencie przez opieszałość tak naprawdę miasta znaleźliśmy się w sytuacji, w której te konsultacje muszą zostać przeprowadzone. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Sekretarz bardzo proszę.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Szanowni Państwo mam nadzieję, że tym razem nie namieszam bardziej niż już jest namieszane. Do godziny myślę za, 18.55, a najdalej do 19.oo powinien się pojawić mecenas Podgórski, który jest mecenasem branżowym w tym temacie i myślę, że on nam tutaj nieco sprawę rozjaśni tak, żeby ewentualne rozwiązanie, które wybierzemy czy wybierzecie Państwo było jak najbardziej bezpieczne dla miasta i dla mieszkańców. W związku z tym tak jak mówię, o godzinie 19.oo powinien pan mecenas być, jeżeli nic się nie wydarzy nadzwyczajnego na drodze, na której będzie jechał. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Widziałam jeszcze, Pan Maciej Michałowski zapraszam, drugie wystąpienie.

Radny – p. M. Michałowski

Ja dosłownie tylko króciutko, 28 maja jak ta uchwała została opublikowana dziennikarze napisali, że są potrzebne konsultacje społeczne. To było osiem dni temu, Zarząd Transportu Publicznego zanegował, powiedział, że nie są potrzebne, więc powiem tak, może wartało jednak posłuchać innych opinii niż tylko własnych, w tym przypadku dziennikarzy. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jeszcze Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Ja tylko chciałem odpowiedzieć Pani Radnej Aleksandrze Owca. Pani Radna to nie jest tak, że wchodzi prawo miejscowe i wszyscy mówimy, to my go nie przestrzegamy, bo go nie widzimy, bo poza znakami są jeszcze regulacje dotyczące rejestracji samochodów i tam jest, ale proszę Panią miastem się nie da zarządzać ogłoszeniem na Facebooku, że nie wchodzi Strefa Czystego Transportu, bo Prezydent ma takiego focha i napisze na Facebooku, że nie wchodzi. Wchodzi prawo miejscowe i na tym polega problem, że jeżeli w sytuacji, o której ja mówiłem, że rozpoczynają się konsultacje, nawet jeżeli jutro jest zarządzenie Prezydenta o konsultacjach, to one się kończą po 1 lipca. Jeżeli uchwała, która by dzisiaj była podjęta, tą, którą omawiamy, zostanie uchylona to zostaje dalej uchwała główna i ona musi wejść w życie. Za chwilę będzie skarga w drugą stronę, tam siedzą panowie z organizacji ekologicznych, którzy, albo ktoś inny zaskarży miasto do sądu o niedopełnienie obowiązków przestrzegania uchwały czystego transportu, ponieważ uchwała 1 lipca wchodzi w życie. I to nie jest tak, że ktoś sobie wpadnie na pomysł, to nie ma prawa, to prawo zostaje, decyzja została podjęta i problem, przed którym dzisiaj stoimy to jak zrobić, żeby ten galimatias, który wygląda na to, że jest w pewnym sensie nieunikniony, on był jak najmniejszy. Mówienie to, że się konsultacje przeciągną to nic się nie dzieje, bo 1 lipca nic się nie stanie, właśnie stanie się, bo moim zdaniem 2 lipca będą pierwsze skargi na miasto za zaniechanie obowiązku realizacji uchwały o Strefie Czystego Transportu.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Radny Włodzimierz Pietrus jeszcze.

Radny – p. W. Pietrus
Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja chciałem zwrócić uwagę na temat miejscowego prawa, działania miejscowego prawa, dobry przykład, obowiązuje zakaz, ale nie obowiązuje, czyli wszystkie autobusy, które jeżdżą spod Poczty Głównej w Kopernika, wszystkie, które jeżdżą przez Straszewskiego nie mają prawa wjechać zgodnie z uchwałą o Parku Kulturowym, ale jeżdżą. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma tutaj zgłoszeń od Państwa Radnych to przeszłabym teraz do zgłoszeń mieszkańców, czy jest z nami Pan Filip Jarmarkowski? Tak, zapraszam, bardzo proszę cztery minuty i bardzo proszę o przestrzeganie czasu.

Pan Filip Jarmarkowski
Myślę, że zmieszczę się w znacznie krótszym czasie. To znaczy Strefa Czystego Transportu i uchwała o Strefie Czystego Transportu to prawdziwy rollercoaster emocji, biurokracji i administracyjnych zachowań, który trwa jak widzę w najlepsze. Jeżeli chodzi o samą zmianę tej uchwały, bo tak naprawdę chciałbym o tym powiedzieć, bo to jest jakieś realne prawo, które cały czas mamy, nie będę się odnosił do wszystkich zawirowań, które cały czas trwają to nam się wydaje, że propozycja, żeby ta uchwała weszła w życie 1 stycznia 2026 roku nie za bardzo

ma sens dla mieszkańców, ponieważ jej drugi etap rozpoczyna się 1 lipca 2026 roku, czyli mieszkańcy z przejścia tych niższych norm euro na wyższe normy euro będą mieli zaledwie 6 miesięcy. W międzyczasie również proszę pamiętać, że od 1 marca 2023 nie powinni oni, żeby jeździć samochodem po Strefie Czystego Transportu kupować samochodów o tych normach niższych tylko o tych normach wyższych, spełniających drugi etap Strefy Czystego Transportu. Myślę, że komunikacyjnie dla mieszkańców miasta byłoby to bardzo skomplikowane i jakiś przekaz od miasta, który by w tą stronę szedł również musiałby być dosyć jasny. Dlatego proponujemy żeby, jeśli już będzie rzeczywiście przesuwany czas wejścia Strefy Czystego Transportu zrobiono, było to znacznie wcześniej, na przykład 1 stycznia 2025 czyli za pół roku, albo 1 lipca 2025, ponieważ wtedy mieszkańcy będą mieli przynajmniej rok lub półtora roku na to żeby dostosować się z pierwszego etapu Strefy Czystego Transportu do drugiego etapu Strefy Czystego Transportu. Przypomnę, że w pierwszym etapie Strefy Czystego Transportu dla samochodów benzynowych jest to norma euro 1 czyli 32-letnie samochody, a dla diesli jest to norma euro 2 czyli 28-letnie, to nie jest na jakieś specjalnie luksusowe wozy. W drugim etapie jest to norma euro 3 dla benzynowych samochodów, czyli 26-letnie samochody, a dla diesli euro 5 czyli 16-letnie samochody. Dlatego to jest nasz pierwszy postulat, mówiąc krótko, zmienienie tych dat wejścia w życie SCT, nowych dat, jeżeli faktycznie uda się Państwu to przegłosować oczywiście. A drugi postulat to to, żeby ta strefa faktycznie się pojawiła w takiej czy innej formie, ponieważ jak

mówią naukowcy obniżenie stężeń dwutlenku azotu w Krakowie mogłoby oszczędzić życia, raczej zgonów 300 osób rocznie, czyli jeżeli przesuniemy o półtora roku to jest to 450 osób żywych więcej. Bardzo dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Kolejny do głosu zgłosił się Pan Adam Hareńczyk, zapraszam, cztery minutki.

Pan Adam Hareńczyk
Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni!
Ponieważ pierwszy raz występuję teraz w tej nowej kadencji chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować, pogratulować wyboru. Mam nadzieję, że Państwo będą działali dla dobra mieszkańców, dla dobra wszystkich mieszkańców. Ja reprezentuję ruch Nie oddamy miasta, który sprzeciwia się jakiejkolwiek Strefie Czystego Transportu i który od samego początku apelował, postulował i mówił, że strefa, która jest postulowana czy, która została uchwalona, została uchwalona na kolanie, bezrefleksyjnie i która doprowadzi do przede wszystkim problemów prawnych, nie mówiąc o meritum sprawy. Pozytywna rzecz jest taka, że już stwierdziliśmy tu wszyscy, że ta uchwała jest zła, ta, która ma wejść od 1 lipca. Skoro jest zła, a jestem prawnikiem, to nie powinno się przedłużać czy prolongować złej uchwały na następne lata, to jest pierwsza zasada, trzeba wyczyścić przedpole, czyli trzeba zrobić tabula rasa, czyli trzeba tą uchwałę po prostu uchylić. Oczywiście w procedurach prawnych, czyli z udziałem mieszkańców i konsultacji. Kwestia czasu to jest kwestia techniczna, oczywiście możemy nie zdążyć, natomiast uchwała powinna brzmieć w kształcie, że należy tę uchwałę uchylić. Jeżeli pozostawimy czy sprolongujemy uchwałę, która jest obecnie w 100 % ta uchwała zostanie zaskarżona czy przez Wojewodę czy przez Prezydenta Miasta, czy teoretycznie przez osoby fizyczne. Ponieważ ta uchwała jest już w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i ta cała procedura prawna trwa i ona się nie zakończy po prostu, natomiast moc wszystkich tutaj danych, na sali są tutaj prawnicy, ale są też opinie prawne, ta uchwała się nie utrzyma. Dlatego należy na początku uchylić uchwałę, czyli zrobić początek, to, co było w 2022 i przystąpić do przygotowywania nowej uchwały. Ja od razu powiem, my jesteśmy

oczywiście przeciwni jakiejkolwiek strefie i ciężko mi tutaj przyznać czy będzie ta nowa strefa, wiadomo już, że będzie ograniczona, bo takie są po prostu naciski mieszkańców, czy tak jak tutaj proponują tylko do mieszkańców, z czym my się nie zgadzamy oczywiście, bo Kraków jest obsługiwany przez 100 tys. samochodów, które są tutaj, które prowadzą usługi, handel spoza Krakowa, to by ich wykluczało, ale możliwe, że będzie możliwy jakiś kompromis, do którego oczywiście tutaj nawołuję. Słuchając Państwa dyskusji jesteśmy zażenowani, że tu się nic nie zmieniło, bo najpierw Państwo Radni, nie mówię, że większość, ale duża część z Państwa Radnych, którzy mają następną kadencję, nie będę tutaj wskazywał osób, bo same wiedzą, głosowały bezrefleksyjnie nad tą uchwałą. My mieszkańcy daliśmy szansę 11 stycznia proponując uchwałę mieszkańców. Wymagane było 300 podpisów, zebraliśmy 7.100 podpisów, Państwo nas nie słuchali w ogóle, to był 17 stycznia. Powiem, jeszcze wcześniej Pan Wiceprezydent Kulig powiedział, że on nie będzie zaskarżał tej uchwały, bo to spowodowałoby komplikacje prawne. Niestety byli inni, co zaskarżyli i dzisiaj mamy to, co mamy. Jesteśmy zbulwersowani, że tu się nic nie zmieniło, że nie ma tutaj przedstawiciela Prezydenta, cały szacunek do Pana Sekretarza, ale jednak od strony Prezydenta ktoś powinien być, że nie ma tutaj osoby, która powinna to rzetelnie przedstawić i Państwo widzą w jakiej sytuacji została postawiona Pani Wicedyrektor, to są po prostu te same zwyczaje, które były. Miało być inaczej, miało być lepiej, niestety nie jest lepiej.
I jeszcze jedna rzecz, jeżeli Państwo uważają, że poprawa złej uchwały, można poprawić następną złą uchwałą to są Państwo w wielkim/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Cztery minuty minęły.

Pan Adam Hareńczyk
Rozumiem, dziękuję, /…/ to Państwo są w wielkim błędzie, bo sprzeciw mieszkańców, który może do końca nie był taki artykułowany w czasie wyborów samorządowych, ale ten sprzeciw narasta, bo ludzie, mieszkańcy zdają sobie sprawę, co to jest Strefa Czystego Transportu naprawdę. I tutaj nie spieramy się o te ideologiczne można powiedzieć zasady czy jakieś ideologiczne ukierunkowania, zostawmy to, tu chodzi po prostu o zwykłego Kowalskiego, o tą babcię, o tą matkę, o te dzieci. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję i zapraszam Pana Rafała Magrysia. Bardzo proszę też o przestrzeganie czasu.

Pan Rafał Magryś
Witam serdecznie Panią Przewodniczącą. Szanowni Radni! Panie Sekretarzu! Niestety brak dyrektora o dwóch imionach. Trzeba przypomnieć jak bronił Pan Podgórski Strefy Czystego Transportu. Porównywał ją, wręcz twierdził, że to nie jest tak jak strefa płatnego parkowania służąca do wykluczania pojazdów z miasta. Strefa płatnego parkowania była tworzona dla wzmożenia rotacji możliwości postoju, czyli Strefa Czystego Transportu też za 5 lat zmieni znaczenie i się okaże, że to jednak było wykluczenie, a dlaczego. Tutaj nawet profesor z tej mównicy mówił, że jeden samochód, który smrodzi, szkodzi, szkodzi jak 100 samochodów, a my chcemy usuwać 100 samochodów, a nie wyłapywać tego jednego z tych 100 samochodów. Misja ZTP, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie chce zarządzać mobilnością wszystkich uczestników lokalnego ruchu, poprzez tworzenie skutecznych rozwiązań ułatwiających sprawne, pewne, bezpieczne podróżowanie po mieście oraz podejmowanie efektywnych działań na rzecz podnoszenia komfortu przejazdów i zmniejszania uciążliwości na przykład hałasu, zanieczyszczeń, związanych z oddziaływaniem transportu miejskiego na

otoczenie. Więc czy czasami MIR nie powinien się zajmować tworzeniem Strefy Czystego Transportu, bo Zarząd Transportu Publicznego unieszkodliwiając innych uczestników ruchu, bo tak to trzeba nazwać, wykluczając zwiększa uczestnictwo w transporcie publicznym. Czy ta jednostka czasami nie działa sprzecznie, bo ona ma chyba, to jest rola zarządcy, że zarządca ma tak działać, żeby mi nie szkodzić, zarządca mi szkodzi chcąc doprowadzić do tego, żeby transport publiczny opłacalny, ale znowu zadając pytanie, jaka jest opłata za hulajnogi elektryczne, wypożyczenie miejsc, za carsharing, okazuje się, że to już nie jest Zarząd Transportu Publicznego tylko ZDMK. Jakim cudem wypożyczamy miejsca za pół darmo, a te firmy nie finansują straty klientów, którzy odchodzą do carsharingu i do hulajnóg elektrycznych. Jakim cudem, jeszcze odwołam się nieco dalej, ja pamiętam jak dziś rok 2018, program walki z niską emisją, tutaj stałem i obracałem się pytając się, co to za uchwała, przecież tą uchwałą wprowadzamy, najniższą emisją są rury wydechowe samochodów/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Minęły cztery minuty.

Pan Rafał Magryś
Tak, że proszę Państwa to jest program, który jest wprowadzany od lat poprzez wiele uchwał. I na koniec, trzy minuty. Tak, że wprowadzane jest wieloma uchwałami. I teraz została wprowadzona uchwała walki z niską emisją, jaki ona odniosła skutek, co się zmniejszyło, ile się zmniejszyło, czy my faktycznie potrzebujemy usuwać dalej te samochody, czy już od 2018 roku nastąpiło zmniejszenie tej niskiej emisji spalin i my już nie potrzebujemy aż tak nagminnie wprowadzać takich restrykcyjnych przepisów teraz. Mamy rok 2024, każdy samochód jest wyposażony w czarną skrzynkę. Jeżeli coś się dzieje z samochodem, samochód mi zaczyna piszczeć i mam natychmiast jechać do producenta, bo tracą gwarancję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję, minęło cztery minuty.

Pan Rafał Magryś
Z czarnej skrzynki jestem oceniany również, już, przepraszam, już tylko zakończę. Teraz też zadawałem pytanie do MIR w jaki sposób jest przekładana rzeczywistość cyfrowa do tego żeby ten mój samochód mógł czytać. Nie jest przekładana, za to budujemy jakieś żółte kamery, które ja jadąc z towarem muszę hamować, przejeżdżałem pięć razy przez jedno skrzyżowanie, trzy razy zatrzymałem się na pasach, raz przejechałem na żółtym świetle i ja muszę uważać na towar, który wiozę, a ja mam się zastanawiać, kiedy mnie kamera złapie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję.

Pan Rafał Magryś
Przepraszam, czy to jest naprawdę odpowiedzialne kierowanie ruchem w mieście.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo Panu dziękuję. Drodzy Państwo wydaje mi się, że Wysoka Rado wyczerpaliśmy listę mówców, a jeszcze Pani Dyrektor, dobrze, to poproszę.

Zastępca Dyrektora ZTP – p. M. Musiał

Znaczy proszę Państwa, bo czekamy tutaj, mecenas zaraz, poprosiliśmy, żeby też uczestniczył, więc żeby też z naszej strony jakby się wypowiedział, ale proszę Państwa przysłuchuję się teraz tutaj różnym Radnym czy też przedstawicielom mieszkańców. Proszę Państwa tak czy inaczej wiemy, że uchwała Strefa Czystego Transportu wchodzi 1 lipca, wiemy o tym wszyscy i musimy wspólnie jakby się nad tym tematem pochylić. To, że któryś tutaj z Panów Radnych mówił, że bubel prawny, jest nasz pan mecenas powie, który był też w sądzie, sędzia jakby tutaj nie wyrażał się w kontekście, że uchwała jest zła, że nie powinna wchodzić, nie, absolutnie, wyraził się tylko w kwestii nam dobrze znanej, doprecyzowania granic, ale sami Państwo wiecie, bo podejmowaliście tą uchwałę, więc trudno też oceniać i po prostu skarżyć tutaj drugą stronę, że nic generalnie nie robiła, co prawda tutaj też strona, Pan Gibała też wypowiadał, jeżeli chodzi w kwestii wyborów, że jeżeli wygra będą szeroko rozumiane konsultacje, będzie referendum, oczywiście w mediach będzie też, będzie dokładniejsza informacja i też jak, w przeciągu miesiąca. Oczywiście, że jeżeli miałoby to nastąpić musiałoby być to w dłuższym okresie czasu, a nie przykładowo miesiąc. Więc mielibyśmy podobną sytuację gdzie wiemy, że uchwała wchodzi 1 lipca i musimy temu w jakiś sposób zadziałać. Więc w żaden sposób nie chciałabym powiedzieć, że, bo może paść, że winny się tłumaczy czy ten, który nie zrobił nic, ale proszę Państwa projekt organizacji ruchu, który powstał, system do Strefy Czystego Transportu, nad, którym pracujemy, żeby mieszkańcy nie mieli utrudnionego składania wniosków, żeby to wszystko było doprecyzowane, żeby była integracja z CEPiK, wiemy, że to wymaga czasu i tak jak tutaj Pan Radny Stawowy pytał się, czy jeżeli, co w sytuacji, jeżeli nie wiem, zaczekamy do konsultacji, II czytanie odbyłoby się 3 lipca. Strefa 1 lipca wchodzi, jest to akt prawa miejscowego, który de facto obowiązuje, być może koledzy z ZDMK byliby w stanie, bo mają umowy na oznakowanie i te znaki postawić, natomiast w sytuacji takiej, jeżeli ten czas odroczymy oczywiście, Wojewoda może tutaj w trybie nadzorczym tą uchwałę zaskarżyć, ale to też jakby w tym momencie mamy ten czas przynajmniej jeszcze te parę dni na doprecyzowanie, jeżeli chodzi pod kątem oznakowania czy również systemu.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. I na tym wyczerpaliśmy listę mówców. Ja tylko dodam, już jest, tak? Bo chciałam zawiesić ten punkt, ale jest pan mecenas, to zapraszam. Panie mecenasie to proszę o wyjaśnienie tego, co Pan Sekretarz.

Radca prawny Pan Sławomir Podgórski
Już mniej więcej wiem, musiałem jechać tutaj na Sesję, więc przez chwilę nie słyszałem Państwa wypowiedzi, ale uzupełniłem tutaj tą wiedzę. Dzień dobry, witam Szanownych Państwa. Kwestia konsultacji społecznych, jeżeli mieliśmy sytuację, w której 1 lipca wchodzi ustawa o Strefie Czystego Transportu w takim kształcie jak jest ona obecnie to Państwo znacie historię skargi, która została złożona i postępowanie, które są toczy przed Sądem Administracyjnym to jedynym rozwiązaniem było znalezienie wariantu, w którym tych konsultacji społecznych nie przeprowadzimy, bo inaczej nie zdążymy. I to rozwiązanie, oczywiście można dyskutować, co do prawidłowości prawnych tego rozwiązania, ale opiera się na takim założeniu, że ustawa o elektromobilności mówi o tym, że konsultacjom podlega uchwalenie Strefy Czystego Transportu. Tam jest dokładnie takie sformułowanie. I oczywiście prosta logika rozumowania contrarium mówi w ten sposób, że jeżeli mamy konsultować uchwalenie to nie oznacza to, że zmiany mamy konsultować. Takiego zapisu obowiązku w tej ustawie nie ma. To jest nowa ustawa, oczywiście za chwilę pojawi się ileś tam orzeczeń i wszyscy będą mądrzejsi za pól roku czy rok, ale tak przepis mówi. Jeszcze jedna rzecz, to się czyta komplementarnie z przepisami, które dotyczą konsultacji społecznych. Proszę zauważyć,

że Państwo nie konsultujecie gotowych projektów uchwał, bo inaczej Rada Miasta już po konsultacjach nie mogłaby zmienić projektu uchwały, w żaden sposób, powinien być gotowiec jeden do jednego i Państwo tylko powinniście z automatu przyjmować taką uchwałę. I teraz, co się konsultuje? Konsultuje się istotne założenia uchwały, które mają wpływ na prawa i obowiązki mieszkańców. I w tym momencie my mówimy o terminie, terminie wejścia w życie, przy czym my nie skracamy tego terminu tylko chcemy wydłużyć ten termin. I również na tym opieramy tą interpretację, że jest to element, który nie ogranicza praw i nie narzuca nowych obowiązków obywatelom, on przesuwa pewien termin. I to daje nam czas na wejście z tym nowym zmienionym projektem uchwały, przeprocedowanie go zgodnie z całą procedurą. Jak się zachowa Wojewoda, nie wiemy, oczywiście będziemy toczyć spór prawny, jeżeli się taki pojawi. Za to ma dwa rozwiązania, albo w trybie nadzorczym wyda rozporządzenie nadzorcze i z tym będziemy mieli problem, bo ono obowiązuje i je trzeba wpierw obalić, albo na przykład, jeżeli nie będzie się z tym zgadzał, tak jak już to stosował w wielu przypadkach po prosto zaskarży to, ale jeżeli zaskarży to ta zmieniona uchwała już wejdzie w życie i będzie się toczyć postępowanie sądowe. Ono się kiedyś skończy i sąd powie czy prawidłowo to zrobiliśmy czy nieprawidłowo, ale w tym czasie już będzie nowa uchwała regulująca tą kwestię. I to jest kwestia kalkulacji i ryzyka, czy chcecie Państwo, aby ta Strefa weszła 1 lipca w takim kształcie jak ona jest teraz, czy też chcecie przesunąć ten termin. Jeżeli chcecie to robić konsultacjami społecznymi z pełnym procedowaniem, nie ma możliwości żeby przed 1 lipca to przeprowadzić. I to jest trochę, może Państwo powiecie, szukanie takiego rozwiązania prawnego, uzasadnione treścią przepisu, który mówi o tym, że konsultujemy tylko i wyłącznie uchwalenie tej Strefy, ale to jest jedyne rozwiązanie. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pan mecenas rozwiał wszelkie wątpliwości, nie rozwiał jeszcze, tak, bardzo proszę Radny Michał Drewnicki.

Radny – p. M. Drewnicki
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Panie mecenasie Pan tutaj przedstawił tą interpretację, jak to powiedział, taką prostą, można powiedzieć, że taką na chłopski rozum związaną z tym, że skoro jest tylko w ustawie zapisane, że to dotyczy uchwalenia to zmiany już tak może nie dotyczyć. To ja mam pytanie, to, dlaczego Urząd, Prezydent, Dyrektor Franek, ZTP, gdy była uchwała obywatelska powoływał się, że nie można tego zrobić, bo zgodnie z ustawą o elektromobilności uchwalenie i ewentualne wszystkie zmiany czy też uchylenie musi podlegać tej samej procedurze. To rozumiem, że my dzisiaj, albo ci mieszkańcy, którzy wtedy składali projekt uchwały według Pana interpretacji tej prostej, jak to Pan mecenas określił, jednak mamy możliwość i mamy inicjatywę uchwałodawczą, nie musimy podlegać tej procedurze ustawowej dotyczącej uchwalenia, bo ona dotyczy tylko uchwalenia, ale nie jak Pan mecenas powiedział, zmiany czy uchylenia. To zasadniczo zmienia, bo do tej pory opinia Prezydenta była zupełnie odwrotna.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy jeszcze, tak, Radny Mariusz Kękuś.

Radny – p. M. Kękuś
Pani Przewodnicząca!
Panie mecenasie mam pytanie do Pana w związku z tym, może coś źle zrozumiałem z tego, co Pan powiedział, ale proszę mi powiedzieć w takim razie skoro Pan mówi, że mogą być zmiany wprowadzane, to, jeżeli Radni teraz zgłoszą poprawkę do tejże uchwały polegającą na tym, że

uchylamy Strefę Czystego Transportu, możemy taką poprawkę złożyć i głosować i w takim razie uchylić całkowicie Strefę Czystego Transportu? Niech Pan, ale ja jeszcze nie skończyłem, niech mi Pan powie taką rzecz, jaka w takim razie zmiana jest na tyle daleko idąca, że trzeba przeprowadzić procedurę konsultacji, a kiedy nie jest, bo to jest szaleństwo jakieś, kto to ma oceniać, bo za chwilę na przykład Radny tutaj, bo mamy I czytanie, zgłosi poprawkę któryś Radny, że uchylamy Strefę Czystego Transportu i wtedy uchwała jest poprawnie procedowana czy nie. Dobrze, ale jak przejdzie to, co wtedy? Ale to nie, rozmawiamy poważnie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo, bo tu zaczynają się już trzecie wystąpienia, tak, że proponuję żebyśmy już zbliżali się do końca dyskusji. Czy ktoś jeszcze się zgłasza z Radnych? Panie mecenasie czy Pan się odniesie do pytania Radnego?

Radca prawny Pan Sławomir Podgórski
Hipotetycznie, bo rozmawiamy cały czas hipotetycznie, tak, teoretycznie tak jest jak Pan Radny mówi tylko proszę zauważyć jedną rzecz, że powiedziałem o wadze zmian, czym innym jest uchylenie całej Strefy Czystego Transportu i uchwały, a czym innym jest przesunięcie terminu. I teraz oczywiście stan prawny może być taki sam, Państwo podejmujecie uchwałę o uchyleniu Strefy Czystego Transportu, ktoś to skarży, przykładowo nawet nie Wojewoda, jakiś obywatel, który uważa, że jego interes prawny polega na tym, żeby ta strefa weszła od 1 lipca i on będzie wykazywał, że to jest dla niego istotny element czy ta strefa jest czy nie, bo cała ta argumentacja w sądzie przytaczana ona została przez sąd podtrzymana, że Strefa Czystego Transportu jest prawem i ma wchodzić w życie i nie jest to niezgodne z przepisami samo wprowadzenie, bo ten wyrok, nie wiem czy Państwo wiecie, potwierdził, że możemy wprowadzać Strefę Czystego Transportu, on się opierał tylko na jednej przesłance formalnej, jak mówiła o tym Pani Dyrektor dotyczącej braku wyrysowania szczegółowych granic strefy, on nie dotyczył całej kwestii materii wprowadzenia tej strefy, funkcjonowania tej strefy i ograniczeń związanych dla mieszkańców związanych z wprowadzeniem tej strefy. I teraz pytanie, czym innym dla mnie jednak w ocenie prawnej jest przesunięcie terminu, a czym innym jest uchylenie całkowite tej uchwały, przy czym formalnoprawnie Państwo możecie podjąć taką uchwałę, oczywiście zawsze się dowiemy w sądzie, kto miał rację, bez konsultacji, czy mogliśmy ją uchylić. Według mnie uchylenie bez konsultacji byłoby już za daleko idące. Ale Panie Radny nie przesuwamy tego o 20 lat tylko w interesie społecznym przesuwamy termin, który pozwoli nam dostosować te przepisy w taki sposób, żeby stworzyć regulację korzystną dla mieszkańców. Oczywiście wiadomo, słowo korzystna dla mieszkańców jest kwestią oceną, ale staramy się znaleźć jakiś kompromis. To jest pewne uzasadnienie społeczne i interes publiczny tutaj możemy wykazać w tym przesunięciu tego terminu. Wydaje mi się, że kwestia realnego przeprocedowania tej uchwały powoduje, że ten termin, który jest zaproponowany wynika właśnie z tej procedury i on się stąd wziął. Ja już nie chciałbym dyskutować o innych kwestiach pozaprawnych i formalnych, bo to wykracza poza moje kompetencje. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo to już naprawdę, to są trzecie wystąpienia, ale ja się zbliżam do tego właśnie, że już kończymy, naprawdę, 10 sekund ostatnie i kończymy dyskusję.

Radny – p. M. Michałowski
Panie mecenasie mam tylko takie pytanie, ponieważ bardzo dużo debatujemy, mówimy, czy jest jakaś opinia pisemna, bo tego jeszcze nikt nie widział, poza tą jedną pieczątką.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak, bardzo proszę Panie mecenasie i kończymy już.

Radca prawny Pan Sławomir Podgórski
Przy procedowaniu uchwał nie wydaje się opinii, ponieważ tam uzasadnienie jest jakby opinią, zgodnie z przepisami potwierdzamy uchwałę poprzez parafowanie projektu uchwały i zarządzenia Prezydenta i takiej oficjalnej opinii nie ma. Oczywiście są opinie, które wydajemy w trybie roboczym w procedurze przewidzianej w Zarządzie Transportu w tym przypadku.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ostatni głos Radny Łukasz Gibała.
Radny – p. Ł. Gibała
Szanowny Panie mecenasie, tak absurdalnej interpretacji to ja jeszcze nie słyszałem. To znaczy Pan twierdzi, że w zależności od wagi zmiany, albo to wymaga konsultacji, albo nie i według Pana ta waga tej konkretnej zmiany jest mała i jest korzystna dla mieszkańców. No, jasne, przed chwilą występował pan z organizacji proekologicznych, który mówił, że przesunięcie o 1,5 roku to jest śmierć 450 osób. No, więc jak Pan widzi to jest dosyć subiektywne, co jest korzystne dla mieszkańców, a co nie, dlatego taki spór toczy się wokół tej uchwały o Strefie Czystego Transportu, a tym bardziej jest subiektywne czy dana zmiana jest małej wagi czy dużej wagi, bo jeśli tak faktycznie przyjąć, że to chodzi o życie 450 osób to jest to dosyć istotna zmiana. Więc naprawdę bym nie brnął w tego typu sofizmaty. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dobrze, w takim razie drodzy Państwo kończymy, zamykam dyskusję. Wpłynęła poprawka numer 1 do druku numer 81 złożona przez Pana Radnego Łukasza Gibałę i Pana Radnego Łukasza Maślonę. Zamykam dyskusję, w związku z tym, że został złożony wniosek o wprowadzenie do II czytania w trybie nagłym, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek na dzień 5 czerwca 2024 roku na godzinę, drodzy Państwo termin wprowadzania autopoprawek wyznaczam na dzień dzisiejszy, 5 czerwca 2024 roku godzina 19.30, ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień dzisiejszy 5 czerwca 2024 roku godzina 19.45. Głosowanie w bloku głosowań. Proszę, Pan Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca ja przepraszam, tak troszeczkę jakby po zamknięciu dyskusji, ale, bo ja zadałem pytanie do Pani Dyrektor, co się stanie w momencie, kiedy, załóżmy, że będą konsultacje, ale one wyjdą poza 30-ty i pierwszego wchodzi w życie uchwała. Poza tym, że nie ma oznaczenia, oznakowania i Straż Miejska, a mieszkańcy nie wykupili tych zielonych karteczek, które cały czas w tej uchwale są, ponieważ tam nie było nowelizacji uchwały i każdy mieszkaniec 1 lipca powinien przykleić taką zieloną kartkę do szyby swojego samochodu to na przykład wchodzi regulacja dotycząca zakazu rejestracji samochodów starszych niż. I moje pytanie teraz jest takie, ja przepraszam, że ja je zadaję, ale nie było na niego odpowiedzi. Załóżmy, że konsultacje, które by się odbywały się przeciągną to czy Urząd jest zobligowany do przestrzegania wchodzącej uchwały w życie czy nie, ale Pan nie pyta Pani Dyrektor tylko Pan jest prawnikiem rozumiem Zarządu. Ale ja pytam Pana i czy w związku z tym wszystkie konsekwencje, które się z tym wiążą obowiązują, czyli jeżeli ja pójdę zarejestrować samochód, który tak nie do końca się mieści w regulacji od 1 lipca to mi odmówi Urząd rejestracji, czy jak strażnik miejski mnie spotka na ulicy i zapyta gdzie mam zieloną karteczkę, przyklejoną

naklejkę itd., itd., czy te wszystkie rzeczy będą, czy osoba wjeżdżająca spoza Krakowa musi wykupić karteczkę czy naklejkę gdzieś po drodze, bo prawo przez parę dni będzie obowiązywało. Czy może być tak jak tutaj jedna z Radnych mówiła, że się ogłosi na Facebooku i nie będzie obowiązywało to prawo przez parę dni, że kilka dni będzie takiego vacatio legis w tych przepisach, jak sytuacja będzie wyglądała dla mieszkańca, jeżeli to wyjdzie poza 1 lipca.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie mecenasie zapraszam, czy może się Pan odnieść do tego?

Radca prawny Pan Sławomir Podgórski
Przepraszam najmocniej, wydawało mi się, że odpowiedziałem na to pytanie na początku. Wchodzi uchwała w takiej wersji jak ona jest, to jest akt prawa miejscowego i on obowiązuje. Trudno mi też wypowiadać się teraz na temat sankcji ewentualnych za nieprzestrzeganie, jako prawnikowi trudno mi tutaj to komentować, ale formalnoprawnie tak, ona obowiązuje.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo głosowanie tego punktu w bloku głosowań. Przechodzimy do kolejnego druku.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Brawo, tak, naprawdę bardzo dobrze. Teraz już nie będzie stresu następnym razem. Drodzy Państwo następny druk numer 6, jedno czytanie. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Jest to projekt Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców, referuje Pani Radna Aleksandra Owca. Natomiast tutaj wpłynęła, od razu powiem, autopoprawka, która zmienia już tytuł uchwały i chodzi o, w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Teraz zasadniczo z uchwały prawa miejscowego przechodzimy na uchwałę kierunkową. Tak, bardzo proszę.

Radna – p. A. Owca
Dzień dobry. Szanowni Państwo jesteśmy wszyscy zmęczeni, jesteśmy tutaj dziesiątą godzinę, więc będę się streszczała. W dniu ślubowania złożyliśmy projekt uchwały zmieniający uchwałę krajobrazową. Tak jak już było mówione była potem do niego składana autopoprawka, ale powiem najpierw Państwu, o co chodzi w tym projekcie. W tym projekcie jak Państwo już pewnie słyszeli chodzi o to, aby uchwała krajobrazowa obejmowała również materiały wyborcze w trakcie kampanii. W związku z tym pojawił się ten oto właśnie projekt, który jest bardzo prosty, był w swojej treści, to znaczy stwierdzał, że ilekroć mówimy w uchwale o tablicach reklamowych, ogłoszeniach, chodzi również o materiały wyborcze. Tak jak już było mówione zmieniliśmy to na uchwałę kierunkową, czyli chcielibyśmy, aby Prezydent doprowadził do włączenia materiałów wyborczych do treści uchwały krajobrazowej. Tutaj krótko jeszcze zrobię małe, cofnę się trochę i powiem o tym, jakie było uzasadnienie, jakie jest uzasadnienie tego projektu uchwały. W uzasadnieniu przede wszystkim wskazujemy na to, że w naszej ocenie uchwała krajobrazowa już w tym momencie odnosi się do materiałów

wyborczych. Jak Państwo wiedzą są w uchwale krajobrazowej wyjątki dotyczące na przykład informacji o godzinach otwarcia poszczególnych lokali, dotyczące na przykład systemu informacji miejskiej. To są wyjątki, które zostały w tej uchwale uchwalone i nie podlegają tym ograniczeniom dotyczącym tego, że na przykład jest jakaś odległość, która musi być zachowana, albo jakaś wielkość tablic, te wyjątki są ujęte. Nie ma wyjątku dotyczącego materiałów wyborczych w tym momencie w uchwale krajobrazowej, a to, że uchwała krajobrazowa, rozumiem proszę Państwa, że wszyscy są już strasznie zmęczeni, ale byłabym bardzo wdzięczna żeby, chociaż trochę ciszej przeszkadzać.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Tak, bardzo prosimy o spokój.

Radna – p. A. Owca
Dziękuję Panie Przewodniczący. Ale ta uchwała w tym momencie nie jest stosowana przez komitety wyborcze i kandydatów startujących w wyborach i to zarówno mieliśmy z tą praktyką do czynienia w wyborach październikowych, teraz w wyborach samorządowych jak i mamy w tym momencie do czynienia w wyborach do Europarlamentu. Odbywa się to na podstawie pism wydawanych przez zastępców Prezydenta, w poprzedniej kadencji był to Prezydent Muzyk, w tym momencie mamy już z maja pismo podpisane przez Prezydenta Mazura, które stwierdza, że ta uchwała w trakcie wyborów nie obowiązuje materiałów wyborczych. Takie jest nasze uzasadnienie, że w naszej ocenie uchwała już powinna obejmować, ale w związku z tą pojawiającą się interpretacją, nie jest to interpretacja prawna, uściślijmy to, to jest interpretacja urzędnicza, w związku z tą interpretacją chcielibyśmy, aby zostało to expressis verbis wpisane do uchwały krajobrazowej. Do tego projektu, który dzisiaj prezentujemy pojawiła się opinia Prezydenta, która jest negatywna. Opinia Prezydenta, która jest negatywna stwierdza między innymi, że generalne zasady sytuowania obiektów mieszczących się w kategorii materiałów wyborczych reguluje art. 110 kodeksu wyborczego, który w tym zakresie zawiera szczegółową regulację odnoszącą się również między innymi do rozróżnienia obiektów ze względu na ich status właścicielski oraz kwestie usuwania takich materiałów. Dodatkowo na odrębność zacytowanej regulacji wskazuje także okoliczność, iż kwestia umieszczania między innymi materiałów wyborczych została objęta ochroną prawno – karną na gruncie art. 67 kodeksu wykroczeń. Teraz tak, w tej/…/

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Państwo Radni troszeczkę ciszej jak Pani Radna mówi, a wcześniej jak przeszkadzać to trochę ciszej.

Radna – p. A. Owca
Dokładnie. W tej opinii jak widzimy powołujemy się, miasto powołuje się de facto na dwa przepisy kodeksu wyborczego to znaczy art. 109 i art. 110. Art. 109 kodeksu wyborczego stanowi jak Państwo widzą w tym momencie na wyświetlanej prezentacji, co to jest materiał wyborczy, że powinien mieć oznaczenie komitetu i że podlega ochronie prawnej. Tymczasem art. 110 kodeksu wyborczego stanowi o tym, że, i tutaj skupimy się na paragrafie 1, na ścianach budynków, i tutaj są potem wymienione poszczególne rzeczy typu słupy itd., można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłączenie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu lub urządzenia. Potem są jeszcze przepisy dotyczący usuwania, to są przepisy z paragrafami od 5 do 7, czwarty jest uchylony. Jeżeli chodzi o umieszczanie to mamy jeszcze paragraf 2 dotyczący obowiązku stosowania przepisów porządkowych lokalnych i

paragraf 3 o tym, że należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. To jest całość przepisów kodeksu wyborczego dotyczące tego w jaki sposób umieszcza się materiały wyborcze to znaczy, że w określonych miejscach można umieszczać wyłącznie za zgodą właściciela lub zarządcy, że trzeba umieszczać tak, żeby nie powodować szkód i że trzeba stosować lokalne przepisy porządkowe. Wracając do cytowanej opinii Prezydenta, opinia Prezydenta, która jest negatywna mówi o tym, że w ocenie Urzędu te przepisy, które przed chwilą zacytowałam są, to jest wyczerpująca regulacja szczególna dotycząca umieszczania materiałów wyborczych. Powtórzmy jeszcze raz, kwestia tego, że nie można umieszczać, inaczej, żebym już nie podpowiadała Państwu. Kwestia tego, że na określonych na przykład słupach czy ogrodzeniach można umieszczać materiały wyłącznie po uzyskaniu zarządcy, właściciela lub zarządcy to jest wyczerpujące uregulowanie tego, w jaki sposób się umieszcza materiały wyborcze w tej interpretacji prezydenckiej. Ta opinia dalej mówi jeszcze o tym, że istnieje niezgodność tej uchwały, którą my proponujemy, dlatego, że akt prawa miejscowego ma mniejszą wagę niż ustawa kodeks wyborczy i w związku z tym w hierarchii praw jest niżej i my, jako Rada Miasta nie możemy regulować materii kodeksu wyborczego. Tutaj chciałabym od razu powiedzieć, nie ma żadnej wątpliwości, myślę, że żaden prawnik nie ma żadnej wątpliwości, co do tego, że kodeks wyborczy stoi wyżej niż akt prawa miejscowego. Natomiast w mojej ocenie nie istnieje żadna sprzeczność, która powodowałaby, że ta materia, którą próbujemy uregulować naszą propozycją zmiany w uchwale krajobrazowej została uregulowana już w kodeksie wyborczym w sposób, który wykluczałby wprowadzenie tej zmiany. W mojej ocenie również w opinii Prezydenta nie ma żadnego uzasadnienia, żadnego wskazanego przepisu, który byłby niezgody z tym, co proponujemy. Dlaczego, dlatego, że dosłownie ten zapis, który wydaje się być w tym momencie kontrowersyjny to jest dokładnie zapis art. 110 kodeksu wyborczego dotyczący właśnie tego, że plakaty i hasła wyborcze można umieszczać wyłącznie po uzyskaniu zgody. Wygląda na to w interpretacji miasta, i to wyciągam z opinii Prezydenta, ale wyciągam to także z dość intensywnej dyskusji, która odbyła się w tym tygodniu na Komisji Planowania, że interpretowane jest to przez stronę prezydencką, jako jedyny warunek, który musi zostać spełniony, żeby móc umieszczać, czyli jeżeli mamy zgodę właściciela lub zarządcy to sobie umieszczamy. Podczas gdy w mojej ocenie literalna interpretacja tego zapisu, który Państwu się wyświetla nad tymi znakami zapytania, literalne brzmienie tego przepisu wskazuje na to, że po prostu nie można bez zgody właściciela lub zarządcy tych materiałów umieszczać, co wcale nie znaczy, że nie mogą się pojawić inne ograniczenia umieszczania tychże plakatów czy haseł. Proszę zwrócić uwagę. Jeżeli chcielibyśmy tak jak to rozumie strona prezydencka wskazywać na to, że to jest wyczerpująca regulacja, wyczerpujący warunek, który musi zostać spełniony nie byłoby na przykład żadnych podstaw do tego, aby umieszczać ogłoszenia i plakaty wyborcze, które są płatne. To znaczy płacić za powierzchnie. Jeżeli traktowalibyśmy wyłącznie za zgodą, jako wyłączną możliwą przesłankę i cała reszta jest dopuszczalna to wtedy musielibyśmy uznać, że to jest tylko zgoda, a nie na przykład wynajęcie powierzchni. Można to tak sprowadzać do absurdu, choć oczywiście mam nadzieję, że nikt nie będzie do tego sięgał. I teraz mam trochę taką część, już kończę, to już jest dosłownie koniec, mam tylko taką część, która być może będzie trochę kontrowersyjna dla Państwa. Chciałam tylko poprzedzić jakby to, co teraz wyświetlę, obietnicą, że żadne z tych zdjęć nie zostało wykonane przeze mnie. To są wszystko zdjęcia, które mieszkanki i mieszkańcy do mnie przesłali. To są zdjęcia, które przysłali do mnie motorniczy tramwaju, które przysłali studenci, którzy sobie chodzili po akademiku, to są zdjęcia, które sobie wczoraj ściągnęłam z maila i wrzuciłam do prezentacji dzisiaj i to są zdjęcia, które wzbudzają, świadczą o czymś, co wzbudza po prostu w mieszkańcach i mieszkankach Krakowa złość, wzbudza poczucie niesprawiedliwości, wzbudza poczucie niesprawiedliwości, dlatego, że to są osoby, które same musiały ściągnąć swoje reklamy swoich biznesów, musiały ściągnąć

swoje bilbordy, które reklamowały gdzie są ich sklepy, gdzie są ich miejsca pracy, tymczasem w kampaniach wyborczych spotkali się właśnie z tym, wszystkie zdjęcia są z kampanii samorządowej. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję bardzo serdecznie. Każdy tak odetchnął, że jego nie było, są tacy, co byli, ale szybko poszło to nic nie zobaczyli. Drodzy Państwo czy mamy stanowiska klubów Radnych? Nie widzę. Czy mamy stanowisko Prezydenta? Tak, Pani Dyrektor, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Pani Dyrektor Wydziału Architektury. Serdecznie prosimy.
Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki – p. D. Zaucha – Rybka
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Panie Sekretarzu!
Chciałam wyjaśnić tutaj jedno nieporozumienie, które wkradło się po dyskusji, która miała miejsce na Komisji Planowania Przestrzennego. Otóż ta niezgodność, którą my tutaj podnosimy nie dotyczy samego faktu, że Państwo chcecie uznać, że reklama wyborcza nie powinna się pojawiać w miejscach niezgodnych z ochroną krajobrazową. Chodzi o to, że materiały wyborcze to są pojęcia dużo szersze niż reklama wyborcza i nie można traktować, jako tablice reklamowe wszystkich materiałów wyborczych. Tutaj przedstawi moja koleżanka, która przygotowała prezentację, Pani Magdalena Bartnik, obecny zastępca dyrektora właśnie ds. reklamowych, prezentację na temat tego, w jaki sposób Wydział Architektury może w swoich kompetencjach walczyć z reklamą w ogóle niezgodną z uchwałą krajobrazową. I tutaj Wydział Architektury nie zwraca uwagi na to czy to jest reklama wyborcza, czy to jest jakakolwiek inna reklama, ponieważ my nie badamy treści reklamowych, my badamy zgodność nośników z uchwałą krajobrazową. Dziękuję, oddaję głos.

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki – p. M. Bartnik
Dzień dobry. Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Mamy już dosyć późną godzinę, jest 19.30, jesteśmy po bardzo burzliwej dyskusji, a ja przygotowałam do Państwa ciekawą prezentację. Mam nadzieję, że przybliżę Państwu zagadnienia związane w ogóle z realizacją uchwały krajobrazowej w Krakowie i z pewnymi takimi kompetencjami i niuansami podejmowanych decyzji, bo oczywiście decyzje należą do Państwa. Generalnie zacznę od takiego kalendarium bardzo skrótowo. Rok 2000, uchwalenie uchwały krajobrazowej. 1 lipca 2020 roku wejście w życie, dwuletni okres na dostosowanie. 30 czerwca 2022 roku upływa okres dostosowawczy i od wtedy zaczynamy badać zgodność istniejących nośników reklamowych z zapisami uchwały krajobrazowej. I ważne wydarzenie, mianowicie 12 grudnia 2023 roku wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie braku ujęcia kwestii odszkodowania za, w wyniku możliwości usunięcia nośników reklamowych, które miały zgodę budowlaną, a obecnie należy je dostosować do uchwały krajobrazowej. Generalnie te zakresy dotyczące realizacji uchwały krajobrazowej w mieście Krakowie są podzielone pomiędzy Wydział Architektury i Urbanistyki i Zarząd Dróg Miasta Krakowa. My działamy na terenie, z którego wyłączone są pasy dróg publicznych, działki gminne o użytku drogowym znajdujące się w pasie drogowym i działamy poza terenami pozostającymi w zarządzie ZDMK. W toku takiej procedury badania zgodności tablicy reklamowej i urządzenia reklamowego podejmujemy szereg czynności. I to jest bardzo ważne i to chciałabym Państwu przybliżyć. Zaczynamy od zarejestrowania sprawy w elektronicznym systemie prowadzenia spraw, wydrukowania materiałów, założenia teczki sprawy, rozpoznajemy wstępnie urządzenie reklamowe, próbujemy je zaklasyfikować i ocenić jego zgodność z uchwałą krajobrazową. Kolejno sprawdzamy czy ta tablica reklamowa, urządzenie reklamowe posiada zgodę budowlaną i to jest właśnie następstwo wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kolejno, jeżeli nie ma takiej zgody kierujemy sprawę do Nadzoru Budowlanego, generujemy kolejną

dokumentację, generujemy kolejne pisma. Wprowadzamy te wszystkie dane do aplikacji, które obsługujemy. Przeprowadzamy wizję w terenie gdzie dokonujemy pomiarów. I tutaj należy w ogóle dużo czasu poświęcić na taki pomiar, wykonać go bardzo starannie, bo to już stanowi podstawę do ewentualnego naliczenia kary. Ustalamy umieszczającego reklamę, tablice reklamowe, urządzenie reklamowe, analizujemy dane z najróżniejszych rejestrów i czasami bawimy się w detektywów, aby dotrzeć do tego, kto taką tablicę umieścił, kto za nią odpowiada. Przygotowujemy korespondencję, informujemy o konieczności dostosowania, o potencjalnych karach, które będzie trzeba zapłacić i przygotowujemy podmiot umieszczający reklamę do już kolejnych konsekwencji, które mogą nastąpić w wyniku tego, że on nie dostosuje tej reklamy do obowiązującej sytuacji prawnej. Generalnie, jeżeli te nasze czynności nie przynoszą skutku, dochodzi do wszczęcia postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. I co do zasady ta procedura badania zgodności tablic i urządzeń reklamowych dotyczy tych urządzeń, nie dotyczy treści reklamowej. Dla nas nie jest ważne czy ta treść promuje ważną sieć, dużą sieć handlową, czy promuje małego przedsiębiorcę czy promuje osobę, kandydata w wyborach, to nie ma znaczenia. W związku tym też nie prowadzimy takich rejestrów dotyczących konkretnych kategorii treści reklamowych. I proces badania zgodności reklam jest generalnie bardzo złożony, czasochłonny, a w związku z tym kosztowny. I zależy nam na tym, aby go maksymalnie zoptymalizować i uzyskać cel, celem jest porządkowanie przestrzeni, natomiast nie nakładanie kar pieniężnych i gromadzenie wpływów do budżetu gminy. Teraz może kilka słów na temat statystyki. Druga połowa roku 2002, kiedy rozpoczęliśmy działania, 659 postępowań wyjaśniających, 53 postępowania w przedmiocie nałożenia kary, 15 osób fizycznie zaangażowanych w badanie tych wszystkich tablic reklamowych, które mamy w mieście. Rok 2023, ogromne zainteresowanie społeczeństwa, ogromny odzew, szereg zgłoszeń dotyczących tablic reklamowych. Ponad 2000 postępowań wyjaśniających, 72 w przedmiocie nałożenia kar i 21 pracowników, którzy badają tablice reklamowe. Od roku 2024, od 1 stycznia weszło w życie nowe zarządzenie Prezydenta Miasta z podziałem na nową strukturę organizacyjną w Wydziale Architektury i Urbanistyki i utworzono nowy pion zajmujący się reklamami. W styczniu, pod koniec, uruchomiliśmy również specjalną aplikację dedykowaną osobom, które chciałyby zgłosić takie urządzenie reklamowe, które jest potencjalnie niezgodne z uchwałą krajobrazową. Co nam umożliwia to narzędzie. Można wskazać precyzyjnie dokładną lokalizację, przesłać zdjęcia, najważniejsza jest ta lokalizacja, ponieważ niejednokrotnie w zgłoszeniach mailowych było to opisane w sposób bardzo ogólny, nieprecyzyjny, mieliśmy problem z odnalezieniem konkretnego urządzenia w przestrzeni. W roku obecnym do końca maja założyliśmy 720 postępowań wyjaśniających, 21 postępowań w przedmiocie nałożenia kary, mamy już 23 pracowników, którzy zajmują się realizacją tego zadania i mamy 317 zgłoszeń, które stricte wpłynęły przez tą aplikację. A generalnie od chwili wejścia w życie uchwały krajobrazowej do końca maja wydaliśmy 184 decyzje karne, łączna kwota nałożonych kar to ponad 4 mln zł. Niestety, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ile z tego zostało wpłacone. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, które miały miejsce w roku 2024 to mamy okres oczywiście kampanii wyborczej. Należy uznać, że początek tej kampanii wyborczej, kiedy można było zamieszczać materiały wyborcze to 29 stycznia 2024 rok. Zgodnie z kodeksem wyborczym materiały powinny być usunięcie w przeciągu 30 dni po dniu wyborów, z wyjątkiem określonych miejsc. W związku z tym usunięcie wszystkich materiałów powinno nastąpić
21 maja 2024 roku bez względu na to, kiedy odbyła się druga tura wyborów. W tym czasie, w czasie kampanii wyborczej mieliśmy 492 zarejestrowane postępowania w przedmiocie wyjaśnień dotyczących tablicy reklamowej. Co do zasady tak jak już wspomniałam, nie prowadzimy specjalnego rejestru, który wyodrębniałby te urządzenia reklamowe, na których zamieszczano treści reklamowe. Z takich danych szacunkowych wynika, że 31 postępowań

dotyczyło tablic i urządzeń reklamowych, na których zamieszczano informację wyborczą. Proszę też mieć na uwadze, że jedna sprawa nie koniecznie obejmuje jeden nośnik, zazwyczaj obejmuje i wiele większą liczbę nośników, czasami nawet 20 kilka. Nie wszczęto postępowań w przedmiocie nałożenia kary dotyczących tych tablic czy stricte takich, na których umieszczano informację wyborczą, podejmowano działania mające na celu eliminowanie tablic i urządzeń reklamowych, które są niezgodne z uchwałą, dokonywano wizji w terenie,

dokonywano rozmów w terenie, przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych z informacjami o konieczności usunięcia danego nośnika i większość tych materiałów wyborczych, albo została usuwana w momencie, kiedy pracownicy już pojechali na wizję, albo też podjęliśmy dalszą korespondencję i dalsze kroki w celu wyjaśnienia całej sytuacji. Wydaliśmy też również trzy decyzje sprzeciwu na słupy tzw. okrąglaki, które jak się okazało w praktyce już istniały i taka dodatkowa informacja, właśnie prezentowały materiały wyborcze. Więc generalnie, co do zasady materiały wyborcze nie są jakąś specjalną materią, którą się zajmujemy. Naszą materią są tablice i urządzenia reklamowe, na których prezentowane są najróżniejszego rodzaju treści reklamowe. Ja chciałam Państwu przede wszystkim podkreślić to, że procedura badania zgodności tablic reklamowych i urządzeń reklamowych z uchwałą krajobrazową jest skomplikowana i jest czasochłonna, wymaga szeregu czynności, wystosowania szeregu pism, różnych zapytań, dochodzi doręczenie korespondencji, odpowiedź, a z drugiej strony mamy określony czas, w którym ta reklama wyborcza funkcjonuje w przestrzeni i w jaki sposób jest samoistnie porządkowana i znika ze względu na to, że traci swoją aktualność. Dziękuję za uwagę.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. To rozumiem cały, wszystko ze strony Prezydenta. Pan Sekretarz jeszcze? W imieniu Prezydenta Pan Sekretarz Antoni Fryczek.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Szanowni Państwo, bo też chciałem jakby dobrze zrozumieć, bo tutaj Pani referująca powiedziała coś takiego, że gdyby założyć, że zgodnie z tym art. 110 kodeksu wyborczego na zamieszczenie na różnych nośnikach tej reklamy wyborczej, gdyby tylko była wymagana zgoda właściciela to nie można byłoby pobierać, rozumiem, na przykład opłaty za bilbord, tak? Tak, już, dobrze, proszę pozwolić mi odpowiedzieć. Właśnie na tym ta instytucja w tym przepisie przewidziana polega, że właściciel legalnego urządzenia reklamowego wyraża zgodę wtedy jak Pani mu zapłaci za to, znaczy nie Pani, ten, kto chce tam wisieć, on tylko wyrazi zgodę wtedy, czyli spełni ten warunek ustawowy, jeżeli porozumie się w aspektach finansowych z, i to jest chyba oczywiste dla nas wszystkich, bo inaczej można by było dojść do odwrotnego wniosku, jest urządzenie reklamowe i wtedy może nawet nie zapłacę, ale będę żądał w oparciu o jakieś inne przepisy, żeby moją reklamę wywieszono. No nie, otóż właściciel legalnego urządzenia wyrazi zgodę wtedy, jeżeli będzie porozumienie, co do spraw finansowych. To on jest dysponentem tego urządzenia pod warunkiem, jeszcze raz podkreślę, że to urządzenie jest legalne, a o legalności tego urządzenia tutaj mówiła jedna i druga Pani Dyrektor.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Otwieram dyskusję, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Ja się zgłosiłem, bo mam, po tej zwłaszcza poniedziałkowej dyskusji na komisji, ale po dzisiaj również, pewien, nie wiem jak to nazwać, mętlik, może tak, bo z jednej strony na dzisiejszej prezentacji tutaj Pani Wicedyrektor, czytam, że każda reklama, to jest cytat: każda reklama umieszczona w przestrzeni publicznej musi być zgodna z zapisami prawa miejscowego, tutaj uchwałą

krajobrazową. Z drugiej strony czytam pismo Pana Wiceprezydenta Stanisława Mazura z 27 maja tego roku, czyli stosunkowo niedawno, kilka dni temu, że w okresie kampanii wyborczej 2024 wszelkie nośniki na materiały wyborcze, o których mowa w artykule tam kodeksu wyborczego, nie podlegają regulacjom zapisanym w tzw. uchwale krajobrazowej o ile spełniają warunki, nie wymagają pozwolenia na budowę, nie są obiektami budowlanymi, będą lokalizowane na terenach prywatnych za zgodą właścicieli i będą lokalizowane poza obszarami parków kulturowych. Czy to nie jest sprzeczne jedno z drugim, w moim odczuciu jest, ja nie jestem prawnikiem, ale jeśli tutaj czytam, że każda reklama musi być zgodna, a z drugiej strony czytam pismo, interpretację Pana Prezydenta, że wszelkie nośniki nie podlegają, tak, to, kto ma rację, to można czy nie można wieszać baneru na płocie prywatnym. To czy można czy nie można postawić, nie wiem, tablicy reklamowej na prywatnej działce, która, tak jak Pani Dyrektor mówiła w poniedziałek, jest przestrzenią publiczną, bo widać ją z drogi publicznej, ale jest prywatną działką, bo Pan Prezydent napisał, że jest zgoda właściciela, nie jest parkiem kulturowym, nie potrzeba pozwolenia na budowę lub to nie jest obiekt budowlany, ale z drugiej strony czytamy i słyszymy dzisiaj, że każda reklama umieszczona w przestrzeni publicznej musi być zgodna z uchwałą krajobrazową. To ja bym prosił tutaj o jednoznaczną odpowiedź czy na prywatnym terenie ktoś może czy nie może reklam wyborczych, tudzież nośników wyborczych postawić. To jest tylko tyle z mojej strony. Pani Dyrektor teraz? Bardzo proszę, a przygotuje się Pan Radny Michał Ciechowski.

Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki – p. D. Zaucha – Rybka
Szanowni Państwo!
Zapis Pana Prezydenta w piśmie, które zostało wystosowane do komitetów wyborczych miało ten charakter, że komitety muszą zważyć, że tam gdzie są dozwolone nośniki i będą miały możliwość na terenach prywatnych te nośniki wykorzystać one są zgodne z przepisami prawa to wtedy można na tych nośnikach lokalizować i wtedy organ architektoniczno – budowlany czy ZDMK w zakresie dróg i pasów drogowych nie będzie tych nośników usuwał. Warunek jest taki, że na pewno nie wolno tego robić na parkach kulturowych i nie wolno tego robić w terenach, które mają pewne ograniczenia. I to zostało po prostu wskazane w tym piśmie. Tutaj, dlatego mówiono ogólnie o materiałach wyborczych, ponieważ materiałem wyborczym jest też ulotka, która w żaden sposób nie jest ścigana ani przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ani przez Wydział Architektury. Tak samo mała architektura, która w tym momencie, jeżeli ktoś sobie postawi wizerunek w swoim ogródku takiego kandydata na wybory to jest to teoretycznie urządzenie, ale też może być traktowane, jako mała architektura, a Wydział Architektury się małą architekturą nie zajmuje na terenach prywatnych, zajmuje się tylko i wyłączenie na terenach publicznych, bo tam wymaga zgłoszenia lub pozwolenia. Więc jeżeli coś wymaga pozwolenia to w tym momencie jest automatycznie weryfikowane przez Wydział Architektury czy jest zgodne z uchwałą krajobrazową. W związku z powyższym tutaj nie było tych wątpliwości. Jeżeli treści, które zostały tam zawarte są przez osoby dorozumiane inaczej zawsze można było wystąpić o interpretację do Prezydenta, dlaczego tak, a nie inaczej zostało to sformułowane. Nikt jakoś nie zgłaszał problemu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Czyli teoretycznie rozumiem, nie można, ale nikt tego nie ściga. Pan Radny Michał Ciechowski.

Radny – p. M. Ciechowski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

No, niestety, ale projekt uchwały, który został przedstawiony uważam za jednak niezgodny z prawem i uważam za wadliwy i zachęcam Państwa do odrzucenia tego projektu uchwały. Intencje jak najbardziej słuszne, natomiast sugerowałbym ewentualnie Klubowi Kraków dla Mieszkańców, by była to rezolucja, by można było mówić o zmianie ustawy, bo tutaj niestety te zmiany, które Państwo proponują w uchwale kierunkowej do Prezydenta, one są moim zdaniem również, tak jak tu prawnik stwierdził, wadliwe. Tylko na poziomie ustawodawcy jest to możliwe i prosiłbym ewentualnie o rozważenie na kolejnej Sesji, żeby Państwo złożyli rezolucję, za którą chętnie zagłosuję. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Radny Rafał Zawiślak.

Radny – p. R. Zawiślak
Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo!
A ja przeciwnie do mojego przedmówcy, będę Państwa zachęcał do zagłosowania za tą uchwałą, ponieważ myślę, że jeśli ją przyjmiemy i będzie miał ktoś do niej jakieś obiekcje, może są zaskarżyć i wtedy sąd wyda opinię i wtedy nie będziemy musieli się posiłkować według mnie wadliwą wykładnią, którą tutaj dostaliśmy od Pani Dyrektor, sąd to nam przekaże konkretną już interpretację tej wykładni. Natomiast ja myślę też, żebyście sobie sami Państwo odpowiedzieli zgodnie z własnym sumieniem, jak w czasie kampanii na przykład rozmawialiście ze sowimi wyborcami, wyborczyniami i usłyszeliście na przykład od kogoś, że on ma problem z jednym małym szyldem, czasami na swoim domu żeby mieć godziny otwarcia kliniki weterynaryjnej na przykład. I ludzie tutaj mają wielki problem, żeby prowadzić swoje małe biznesy czy tam średnie, a następnie jadą przez miasto i widzą całą, bok kamienicy oblepiony jednym czy drugim kandydatem, widzą stojące przyczepy na parkingach w Krakowie, już nie mówię to, co się dzieje poza Krakowem. Ja myślę, że my wszyscy wiemy dobrze, że uchwała krajobrazowa w Krakowie zrobiła porządek, wymaga pewnych szlifów, że tak powiem, bo wyjeżdżając w czasie kampanii czy to do wyborców parlamentarnych czy samorządowych poza Kraków, wystarczyło wyjechać do Skawiny czy do Wieliczki i tam jest po prostu Sajgon, tam się dzieją po prostu straszne rzeczy banerowo – plakatowe, tego u nas nie było, ale nie może być tak, że my jesteśmy stawiani, czy tam kandydaci i są stawiani wyborczy ponad zwykłych normalnych przedsiębiorców w Krakowie, którzy mają dużo do jakby, tutaj Pani pokazała nam w prezentacji ile jest postępowań i oni są na innym poziomie stawiani niż my, jako kandydaci czy kandydatki w wyborach samorządowych czy parlamentarnych czy teraz europejskich. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że mamy do czynienia z autopoprawką do tego projektu uchwały, która zmieniła uchwałę na uchwałę kierunkową. Więc my przyjmując taką uchwałę nie proponujemy, jakby nie zmieniamy uchwały krajobrazowej tylko składamy wniosek do Prezydenta żeby, można powiedzieć, rozpatrzył i przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany. Pani Radna Aleksandra Owca teraz, bo Pani Radna, jako referent ma nieograniczony czas, więc można teraz, można po dyskusji, to potem. To bardzo proszę Pani Radna Agnieszka Łętocha, bardzo prosimy.

Radna – p. A. Łętocha
Proszę Państwa w Polsce obowiązuje pewien porządek prawny, hierarchia aktów prawnych, najważniejszym aktem prawnym jest Konstytucja, potem mamy ratyfikowane umowy międzynarodowe i ustawy, potem mamy rozporządzenia z mocą ustawy itd. Te akty prawne, o

których my tutaj decydujemy, czyli akty prawa miejscowego są tu, a Konstytucja i ustawy tu. Ja mam takie pytanie, cieszę się, że Pani, że wyszłam przed Panią, bo chciałam zapytać, są drogi prawne żeby to zmienić. Tak jak mówił mój przedmówca, rezolucja, możemy wystąpić do Sejmu o podjęcie takiej konkretnej poprawki, bo Kraków to specyficzny kontekst, mamy strefę tutaj UNESCO, jesteśmy uwarunkowani uchwałą krajobrazową, moglibyśmy poprosić Sejm o to, aby uwzględniając właśnie ten specyficzny kontekst dał prawo samorządowi podejmowania w tym kontekście właśnie decyzji odrębnych niż te, które reguluje ustawa wyborcza. I chciałam zapytać Panią Owcę czy zanim podjęła decyzję o tym, że chce postawić uchwałę ponad ustawą, czy podjęła Pani, chociaż taką próbę, bo też jest Pani członkiem partii politycznej, mogliście Państwo podjąć inicjatywę, tam wystarczy 15 posłów i w Sejmie moglibyście wszcząć procedowanie takiej właśnie drobnej nowelizacji ustawy wyborczej. Moje pytanie czy zanim Pani podjęła taką próbę tutaj, czy podjęła Pani inne działania na poziomie Sejmu? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych, bo, Pani Radna wnioskodawczyni po wszystkich chciała, jeśli nie to Pani Radna Aleksandra Owca, jako wnioskodawczyni.

Radna – p. A. Owca
Proszę Państwa problem polega na tym, że te głosy krytyczne wobec tego projektu mają dwa kompletnie się wykluczające wątki argumentacyjne. Mamy z jednej strony to, o czym mówiła Pani Radna i o czym mówi pismo, opinia negatywna Prezydenta, czyli dotyczące tego, że uchwałą nie możemy zmieniać kodeksu. Oczywiście, że nie możemy. Pani Radna od razu Pani odpowiem, gdybym wiedziała, którą ustawę chcą Państwo zmienić i w której ustawie chcą Państwo wprowadzić to, że będzie uchwała krajobrazowa to na pewno bym próbowała to zrobić na poziomie Sejmu. Ale mamy ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która ustawowo deleguje to właśnie Radzie Miasta. To Rada Miasta na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma kompetencje do tego, żeby rozstrzygnąć, jakie będą zasady sytuowania obiektów na obszarze jej działania. To jest delegacja ustawowa i nie będzie się Sejm zajmował tym czy w Krakowie czy w jakimś innym mieście konkretne nośniki w konkretnej odległości mogą się pojawiać. To jest odpowiedź na Pani pytanie, proszę mi wskazać przepis kodeksu wyborczego, który chce Pani zmienić, bo ja w swoim wystąpieniu usiłowałam właśnie Państwu pokazać, że nie ma przepisu, który by wykluczał to, co chcemy zrobić tą uchwałą. I to jest całkowicie zgodne z tym, co mówiła Pani Dyrektor i całkowicie zgodne z tym, co pojawiło się tutaj w prezentacji, to znaczy, że tak, materiały wyborcze podobnie jak wszystkie inne reklamy powinny być również obiektem zainteresowania uchwały krajobrazowej. I teraz chciałam się do Pani Radnej zwrócić, skoro słyszy Pani w wypowiedzi Pani Dyrektor i w wypowiedzi odpowiedniej komórki, Wydziału Architektury, gdzie jest wyraźnie mówione, że bez znaczenia jest to czy coś jest reklamą wyborczą czy jest reklamą usług wulkanizacyjnych tak samo powinno podlegać uchwale krajobrazowej to, dlaczego równocześnie idzie druga interpretacja, która mówi, że nie możemy tych reklam wyborczych w ten sposób interpretować. Bardzo się cieszę, że dzisiaj Pani Dyrektor powtórzyła swoją argumentację, bo trochę lepiej ją rozumiem, niż rozumiałam na komisji, natomiast w kontekście tego, co Pani mówiła, że te materiały wyborcze nie mogą się tam znaleźć, dlatego, że to nie ma znaczenia, chciałabym uściślić tylko, że określenie, że w każdym przypadku, w którym mówimy o nośnikach reklamowych, mówimy również o nośnikach, które zawierają materiały wyborcze, bo takie jest, jeżeli mówimy o tym, że mówimy też o materiałach wyborczych to to nie jest de facto poszerzenie tego o materiały wyborcze znajdujące się na nośnikach innych niż te już objęte dyspozycją uchwały krajobrazowej. Mówimy dalej o tym, że bez względu na to,

co jest na tych nośnikach, nawet, jeśli jest to materiał wyborczy to podlega to uchwale krajobrazowej. I w mojej ocenie to nie jest niezgodne z tym, co mówią Panie. To jest natomiast niezgodne z tym, co mówi negatywna opinia Prezydenta i co mówi Pani Radna. Dlaczego na poziomie Urzędu Miasta są dwie wykluczające się, w mojej ocenie, interpretacje, trudno mi powiedzieć, wydaje mi się, że

jest to bardzo niekomfortowa sytuacja nie tyle dla nas, co dla ludzi, którzy próbują interpretować przepisy, które tutaj uchwalamy, ponieważ jeżeli mamy wydane pismo Wiceprezydenta z 27 maja, w którym wprost padają słowa: wszelkie nośniki na materiały wyborcze, o których mowa w art. 109 paragraf 1 kodeksu wyborczego, czyli mówimy tutaj o wszelkich nośnikach, które niosą informację wyborczą nie podlegają regulacjom zapisanym w tzw. uchwale krajobrazowej. Tak, potem mamy o ile spełniają określone warunki, ale to dalej, to nie jest przepisana uchwała krajobrazowa, to pismo zawęża zakres stosowania uchwały krajobrazowej. Nie mówi o tym, że musi być na przykład określona odległość pomiędzy legalnymi nośnikami, bo o tym też mówi uchwała krajobrazowa, czyli, że to nie jest tylko, kto jest właścicielem, czy wyraził zgodę, ale też, jaka jest na przykład od, w określonych strefach od nośników określonej wielkości odległość wymagana. To to pismo świadczy o tym, że w tym przypadku tych przepisów by się nie stosowało. I to widzieliśmy na ulicach Krakowa. I dlatego być może nie było aż tyle zgłoszeń ile Państwo by się spodziewali, dlatego, że mamy od roku obowiązujące interpretacje urzędnicze, które de facto albo próbują kreować rzeczywistość prawną wykraczającą poza wyjątki określone w uchwale krajobrazowej, albo wprowadzają po prostu w błąd nie tylko komitety, ale także wszystkich mieszkanki i mieszkańców Krakowa, którzy te publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pisma czytają i mają uzasadnione podstawy do tego, żeby działać z zaufaniem do administracji. To wydaje mi się, że wyczerpuje trochę moje zdanie, w pewnym sensie zgadzam się z interpretacją Pani Dyrektor, całkowicie podtrzymuję swoją głęboką niezgodę na opinię wyrażoną przez Pana Prezydenta oraz wyrażają w pismach wiceprezydentów przez ostatni rok, najpierw Wiceprezydenta Muzyka, teraz Wiceprezydenta Mazura. Jeżeli chodzi o ten apel o rezolucję nie zgadzam się, dlatego, że po prostu nie widzę przepisu, który miał być, miałby być zmieniony, to jest moja odpowiedź. Jeżeli Państwo są w stanie wskazać mi przepis, który miałby być w jakiś sposób zmieniony, super byłoby, natomiast pytam o to od dłuższego czasu i nie uzyskuję tej odpowiedzi. To jest tak jakby moje stanowisko. Apeluję do Państwa bardzo serdecznie o zagłosowanie za tak jak mówiliśmy na komisji i tak jak tutaj mój kolega Rafał Zawiślak przed chwilą powiedział, jeżeli Prezydent będzie miał wątpliwości, to jest uchwała kierunkowa, to nie jest tak, że my w tym momencie stawiamy go w sytuacji nieodwracalnej, Prezydent może zwrócić się do prawników, może się upewnić, może też dokonać takich działań, które doprowadzą do po prostu sprawiedliwej sytuacji, która nie będzie budziła wielkiego sprzeciwu społecznego w naszym mieście. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Po pierwsze mam wrażenie, że jeśli chodzi o wystąpienie Pani zastępczyni Dyrektora Wydziału Architektury, że doszło do pewnego niezrozumienia. Przecież to nie chodzi o te nośniki, znaczy o te informacje wyborcze i plakaty, które wiszą na legalnych lub nielegalnych nośnikach reklamowych tylko o te, które są dostawiane ekstra i dowieszane ekstra. To czy one są na legalnych czy nielegalnych nośnikach to każdy z nas, który startował jako kandydat zlecał na

różne sposoby, osobiście, przez agencje reklamowe lub przez domy mediowe, ci robili większe kampanie i te pewnie nie do końca nie wiedzieli, nie mieli gwarancji czy wykupione okrąglaki czy tablice są zgodne z prawem, bo jak Pani Dyrektor mówiła w poniedziałek czasami raz w tygodniu są przesuwane po to, żeby były ciągle w procesie decyzyjnym, jeśli chodzi o legalność nośników. Więc tak de facto nie chodzi o te, które stoją tylko o te, które się pojawiają tylko i wyłącznie na czas kampanii o tzw. kyubi, o małe kyubi, o te wielkoformatowe reklamy czy o banery wywieszane na płotach. I o tym rozmawiamy, bo rozumiem Panią Radną Owcę, że jakby z tym jest problem tej kwestii. I tutaj, żeby była jasność, ja się całkowicie z wnioskodawcą czy z wnioskodawcami zgadzam, znaczy na moment kampanii wyborczej od ogłoszenia, w ostatnim przypadku przez Premiera, a wcześniej przez Prezydenta wyborów w III kampanii wyborczej te nośniki dodatkowe dostawiane, dowieszane są pewną niesprawiedliwością społeczną, bo mieszkańcy tego zrobić na jakiś okres raz w roku tego zrobić nie mogą. My, jako kandydaci startujący do Sejmu, do Rady Miasta, do Parlamentu Europejskiego czy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich teoretycznie możemy to robić. Kto z tego korzysta, kto nie to nie, to jest inna jeszcze kwestia. W związku z powyższym w moim odczuciu jest tak, że jest to jednak niesprawiedliwość społeczna, że jest grupa, która okresowo jest uprzywilejowana i może więcej, ponieważ może powiesić reklamę w miejscu, które zwyczajowo na to by, nie byłoby na to zgody czy postawić jakiś dodatkowy nośnik wyborczy. Natomiast wsłuchując się w głos wnioskodawczyni i mając opinie prawne prawników urzędowych i do uchwały i do autopoprawki, które są negatywne, jedna nawet jest podpisana przez Prezydenta osobiście, nie sądzę, żeby Prezydent po przegłosowaniu tej uchwały nagle stwierdził, doszedł do wniosku, że jego prawnicy się wszyscy mylą i zrobił odwrotnie niż mu prawnicy doradzają, to byłoby nielogiczne.
W związku z powyższym szansa na zrealizowanie tej uchwały jest praktycznie zerowa, więc Państwo wrócicie za pół roku i powiecie, oj ten zły Miszalski nie zrobił tej uchwały kierunkowej, oj jo joj, to Prezydent się nie stara. I w związku z tym, że mam świeżo w pamięci ostatnie dwie godziny sprzeczki o Strefie Czystego Transportu czy jak wejdzie przed 30-tym czerwca to będzie dobrze, a jak 3 lipca to będzie niedobrze i co się stanie w międzyczasie i czy te samochody wolno rejestrować czy nie wolno mamy zupełnie inną propozycję. W związku z tym, że jest pewien taki spór prawny czy uchwała, ja przypomnę, że Pani kolega klubowy w poniedziałek powiedział, że jest cała rzesza prawników w Krakowie, która twierdzi, że uchwała Rady Miasta jest ważniejsza od ustawy, było czy nie było? Było, było, ja pamiętam taką wypowiedź. Więc żeby nie wdawać się w te dyskusje czy art. 109 wymaga zmiany w kodeksie wyborczym, czy w ramach ustawy o planowaniu przestrzennym, czy Agnieszka Łętocha ma rację odsyłając Panią do koleżanek politycznych partyjnych, żeby zmienili uwagę, mamy inne propozycje. Odeślijmy to do wnioskodawców celem zasięgnięcia opinii prawnej zewnętrznej spoza Urzędu Miasta, czy można wprowadzić takie regulacje do uchwały krajobrazowej, bo jeśli się okaże, że będzie opinia prawna, tutaj w tym wniosku, który za chwileczkę złożę jest napisane wprost, żeby to była opinia prawna podmiotu spoza Urzędu Miasta Krakowa.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Ale prosimy, nie, na mównicy rozmawiamy. Więc jak Pan Radny, Przewodniczący Stawowy jest to on ma głos, a jak ktoś inny chce to tutaj się zgłasza i wychodzi.

Radny – p. G. Stawowy
Właśnie po to, żeby nie było opinii prawników miejskich, żeby to była opinia zewnętrzna. Jeżeli w ramach tej zleconej opinii przyjdzie stanowisko, że my możemy, to wystąpimy do Prezydenta, żeby w ramach uchwały kierunkowej zgodnie z opinią prawną, którą pozyskamy rozpoczął proces zmiany uchwały. Przypominam, że tylko on może wystąpić z tym wnioskiem.

W związku z powyższym ja Państwa zachęcam do tego, żeby odesłać tą uchwałę do wnioskodawców celem uzyskania spoza Urzędu opinii prawnej. Przewodniczący Rady Miasta wystąpi i sfinansuje taką opinię prawną, bo taki jest jego obowiązek, reprezentuje

Radę Miasta na zewnątrz. Wydaje się, że to jest takie w miarę rozwiązanie, pośrodku, ponieważ ciężko przyjąć uchwałę idąc tutaj głosem szefa Komisji Rewizyjnej niezgodną z prawem. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Jest wniosek o odesłanie. Pani Radna Agnieszka Łętocha, drugie wystąpienie, dwie minuty. Przygotuje się Pan Radny Michał Starobrat.

Radna – p. A. Łętocha
W zasadzie Przewodniczący Pan Grzegorz Stawowy wyczerpał to, o czym chciałam powiedzieć, że najlepiej byłoby zasięgnąć opinii, aby uniknąć dalszych komplikacji. Jesteśmy Radnymi, to jest nie praca, to jest służba, otrzymujemy za to wynagrodzenie i działamy zgodnie ze Statutem Rady Miasta Krakowa, który nakłada na nas obowiązek oszczędności. Jesteśmy tutaj sponsorowani przez podatnika, działamy na jego koszt, więc musimy oszczędzać również czas. Dlatego nie warto dyskutować nad uchwałami, które już mają dwie negatywne opinie. Myślę, że powstrzymajmy tą dyskusję, zapłaćmy za opinię prawników zewnętrznych i skróćmy agonę pewnych aktów prawnych, które tak jak Strefa Czystego Transportu, potem odbijają się od Annasza do Kajfasza de facto marnując publiczne pieniądze. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Szanowni Państwo pomysł Pana Przewodniczącego Stawowego jest dosyć ciekawy, aczkolwiek mało wniesie w sprawę. Dlaczego, dlatego, że tak jak poprzednia dyskusja na temat Strefy Czystego Transportu, jedna strona mówi tak, że nie ma wątpliwości prawnych czy są potrzebne konsultacje, drugi mecenas już ma problemy. I my na komisji nawet Infrastruktury bodajże czy Planowania Przestrzennego zaproponowaliśmy, że Pan Prezydent nie jest uchwałą kierunkową zobowiązany do tego, żeby wdrożyć odpowiednie procedury już wynikające z tej uchwały i zaproponować projekt uchwały. Nie. W pierwszej kolejności może wyjść i tak naprawdę mogłoby być, powiedzieliśmy, że jest to rozwiązanie, jest to dobry pierwszy krok do Centrum Legislacji Polskiego Parlamentu o wydanie interpretacji. I wtedy nie ma czegoś takiego, że Pan Przewodniczący zlecił opinię, że Klub Kraków dla Mieszkańców zlecił opinię, czy opinia jest urzędowa prawników, którzy już wielokrotnie się mylili, mamy Centrum Legislacji. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba jest to najlepsza jednostka do tego żeby jednoznacznie określiła, jaki jest aspekt prawny. Jeżeli Centrum Legislacji wyda taką opinię, proszę mi uwierzyć, nasz klub nie będzie tego negował. Dlatego zachęcam i apeluję do Szanownych Państwa Radnych do zagłosowania za, a Pana Prezydenta Aleksandra Miszalskiego, żeby w pierwszym etapie wykonania tej uchwały złożył odpowiedni wniosek do Centrum Legislacji Polskiego Parlamentu o wydanie interpretacji w tej sprawie, bo Panie Przewodniczący Stawowy opinia Klubu Kraków dla Mieszkańców dla Pana nie będzie wiarygodna, umówmy się, dla kogoś nie będzie wiarygodna opinia Urzędu. Możemy się tak przekomarzać i sprawa nie będzie załatwiona. Dlatego uważam, że przyjęcie tej uchwały i

inicjatywa Pana Prezydenta o wydanie interpretacji przez Centrum Legislacyjne Polskiego Parlamentu będzie najlepszym rozwiązaniem.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Tylko nie wiem czy oni mają możliwość taką, odpiszą, że nie są upoważnieni do interpretowania prawa nam.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący, bo ja na czuja mówię, szkoda, że nie ma Pana Radnego, który był szefem Ministerstwa, bo on by to potwierdził, ale nie wiem czy Centrum Legislacji Rządowych jest od opinii, bo pierwotnie tak było w poniedziałek mówione, ja nawet mówiłem o tym, ale gdzieś tam wyczytałem, że oni nie są od wystawiania interpretacji ustawy i zgodności. Natomiast Panie Radny to nie jest tak, że jak jakiś klub wydaje opinię to my się z tym nie zgadzamy. Natomiast sytuacja jest taka, że jeżeli ta uchwała wejdzie, a później ktoś ją zaskarży i będzie tak jak ze Strefą Czystego Transportu, dwa, albo trzy lata w sądzie to będziecie przez dwa lata mówili, że Prezydent nic nie robi, to lepiej najpierw zbadajmy podstawę prawną możliwości tego ruchu, który uchwała proponuje, a później będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić, bo przyjąć bubel prawny jest najprościej, a później mówić, że Prezydent Miszalski nic z tym nie zrobił, a on już dzisiaj ma opinię negatywną swoich prawników. Dlatego w tym wniosku jest napisane literalnie, do zewnętrznych poza Urzędem Miasta Krakowa, o opinię prawną do podmiotu zewnętrznego spoza Urzędu Miasta, podmiotu, być może Centrum Legislacji, może jakiś inny, ja nie wiem, jest Przewodniczący Rady to jakby pewnie po konsultacji z Państwa klubem wskaże jakiś podmiot czy zaproponuje podmiot, który tą opinię przygotuje. Nie wpisałem tam świadomie żadnej kancelarii, grupy radców czy Rządowego Centrum Legislacji czy Parlamentarnego, bo tam też jest takie Centrum Analiz Prawnych żeby można było wybrać, kto to będzie. Wydaje się, że to jest uczciwe postawienie sprawy. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. O matko kochana, Pan Przewodniczący Jakub Kosek.

Radny – p. J. Kosek
Szanowni Państwo!
Ja się zgadzam w pełni z tym, żeby zasięgnąć opinii jak najbardziej obiektywnego gremium, jeśli to będzie możliwe, to, co zaproponował Pan Radny Michał Starobrat to oczywiście możemy tam wystąpić, ale jeśli się okaże, że oni takich opinii nie wydają to poszukamy wokoło parlamentarnych instytucjach jakiejś, która będzie mogła to zrobić i mam nadzieję, że taką znajdziemy, że jest taka, która to umożliwi i mam nadzieję, że to wycofanie w tym celu zostanie już też poparte przez Państwa klub, bo ja zakładam, że w tym wszystkim chodzi o rozwiązanie pewnego okresowego problemu. Dlatego też, gdy pojawiła się autopoprawka to skierowałem ją do ponownej opinii prawnej, bo miałem nadzieję, że będzie pozytywna opinia. Natomiast po przeczytaniu jej mam głębokie wątpliwości, jeśli by rzeczywiście ten stan prawny, który został w niej przytoczony był potwierdzony przez ten niezależny podmiot, niezależnie, jaki on będzie to głosowanie takiej uchwały byłoby tylko aktem, czy też jakąś formą manifestacji publicznej. I chyba nie o to w tym chodzi, myślę, że chodzi głównie o to, żebyśmy zaprzestali działań, jeśli to jest możliwe, taka jest intencja tej uchwały rozumiem, w czasie wyborów, które w jakiś sposób są odmienne od normalnych dnia codziennego działań każdego obywatela. I ja bym takie rozwiązanie poparł i poprę, jeśli tylko będziemy mieć pozytywną opinię zewnętrznego

podmiotu. To jestem, jak najbardziej mogę być współautorem takiej uchwały, nie ma problemu, ale jeśli okaże się, że jest na odwrót i nie możemy, potwierdzi się opinia jakby Urzędu, który przygotował dla Prezydenta opinię to myślę, że takiej uchwały nie powinniśmy nawet głosować, bo inaczej będziemy tylko robić pewnego rodzaju populistyczną manifestację na potrzeby powiedzenia, że ci są źli, my jesteśmy dobrzy, bo chcemy, ale w sumie to nie możemy. Jeśli możemy to zrobimy, jeśli nie możemy to nie będziemy udawać, że robimy. Dlatego stoję na takim stanowisku i proszę o poparcie tego wycofania, żebyśmy mogli skonsultować z podmiotem. Ja rzeczywiście za sugestią Pana Przewodniczącego Klubu z Państwem skonsultuję te podmioty, do których byśmy mogli wystąpić tak, żeby nie było zarzutów, że zrobiliśmy to w taki sposób, aby ta opinia była niekorzystna dla projektodawców. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Bardzo dziękuję. Pan Przewodniczący Włodzimierz Pietrus.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja głosowałem za pozytywną opinią na komisji, ale podałem też pewne zastrzeżenie, które przypomnę. Moja wątpliwość jest taka, że jest to uchwała kierunkowa, w związku z tym za nią idą pewne skutki. Pierwszy skutek jest taki, że mieliśmy cykl w poprzedniej kadencji takich uchwał kierunkowych gdzie Wojewoda czy wojewodowie różni uchylali projekt, znaczy uchwałę ze względu na to, bo ona nosi następne skutki, że Prezydent jest zobowiązany do wykonania tej uchwały bezwzględnie, ponieważ jest to podstawa do nieudzielenia absolutorium, nie wykonanie uchwały jest podstawą do, jedną z podstaw do nieudzielenia absolutorium. W związku z tym intencyjnie okej i tutaj sugerowaliśmy, żeby zamienić tą uchwałę kierunkową na rezolucję, co wykonywaliśmy w poprzedniej kadencji wielokroć dla bezpieczeństwa prawnego. Ta sama intencja tylko w formie rezolucji, która nie jest na twardo tylko na miękko. W związku z tym mam też uzupełniającą propozycję, że jeżeli ma to być dalej uchwała kierunkowa to należy przeprowadzić pewnie konsultacje z obecnym Wojewodą czy jego służbami czy ta uchwała kierunkowa nie wykracza poza nasze kompetencje, ponieważ będzie uchylona automatycznie i nic to nie przyniesie nam tylko będzie mieli uchyloną uchwałę kierunkową. Ewentualnie druga propozycja, zamiana tej uchwały już dzisiaj autopoprawką na rezolucję. Takie są dwa wyjścia. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pani Radna Aleksandra Owca.

Radna – p. A. Owca
Szanowni Państwo wszyscy już jesteśmy zmęczeni, wszyscy Państwo wiedzą jakie jest moje zdanie, więc moje jest tylko jedno pytanie, jak to, o czym teraz rozmawiamy, ma się do tego, że Wydział Architektury Miasta Krakowa uważa, że już teraz uchwała krajobrazowa obowiązuje, materiałów wyborczych, jak ta dyskusja się do tego ma. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Przewodniczący Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Ja tylko powtórzę już argument, który, o którym wspominałem na Komisji Planowania. To rozwiązanie, o którym wspomniał Pan Przewodniczący Stawowy nie jest niestety doskonałe,

dlatego, że nie jest ostateczne. Tylko i wyłącznie przegłosowując tę uchwałę, a następnie Pan Prezydent dając do przegłosowania zmiany w uchwale krajobrazowej, a następnie, gdy któryś podmiot zaskarży to do sądu wyczerpiemy całą ścieżkę i będziemy wiedzieć jak ostatecznie prawomocnie, jaka jest interpretacja. Inaczej będziemy mówić cały czas o opiniach. I mnie to zastanawia, że przy tak drobnej sprawie jak zamiana w uchwale krajobrazowej dotycząca kwestii materiałów wyborczych Rada Miasta będzie opiniować w przeróżnych ciałach na zewnątrz, a chwilę wcześniej mieliśmy dyskusję o SCT i wtedy takiej dbałości nie było. Przyznam szczerze, że to troszkę jest tak, że przykładamy do, moim zdaniem, do nie dużej rzeczy bardzo ogromne środki, było tu dużo mowy o szanowaniu czasu, pieniędzy, to, czemu my się godzimy na to, że jest pewna grupa społeczna, która chcę się czuć bardziej uprzywilejowana w stosunku do wszystkich, których ta uchwała obowiązuje. Ja przyznam szczerze tego nie rozumiem, a wiem też mniej więcej, bo w kuluarach mówiło się, w jakich okolicznościach powstawała ta interpretacja dotycząca materiałów wyborczych, przecież ona najpierw była inna, a później nagle się zmieniła w trakcie, przecież wszyscy to pamiętamy, chyba, że chcemy zapomnieć. Dlatego Szanowni Państwo bądźmy też poważni, jakakolwiek opinia, skądkolwiek, zawsze będzie ktoś, kto będzie mógł ją podważyć, więc powtarzam, spróbujmy przejść całą tę procedurę nawet odbijmy się o NSA. W perspektywie najbliższych czterech, pięciu lat jak rozumiem będą wybory tylko prezydenckie, a późnie będzie bardzo długi okres czasu, gdy będzie można dokładnie przejść całą tę ścieżkę. Więc jak tak bardzo nam zależy na tym prawie to właśnie taką ścieżkę przejdźmy i dajmy temu szansę. Nie rozumiem, chociaż w domyśle chyba wiem, o co chodzi. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. I Pan Przewodniczący Jakub Kosek drugie wystąpienie.

Radny – p. J. Kosek
Panie Radny ja myślę, że ani razu w mojej wypowiedzi nie padło słowo interpretacja, my się nie odnosimy do interpretacji, która gdzieś tam została wydana, zmieniona lub coś w tym rodzaju. My się odnosimy do opinii do tego konkretnego druku. Gdybyśmy mieli postąpić racjonalnie, czyli wykorzystać opinię to powinniśmy po prostu tą uchwałę odrzucić, ale uważamy, że ta sprawa jest ważna i trzeba jej dać szansę. Dlatego chcemy pozyskać opinię nie z Urzędu Miasta, ale właśnie z jakiejś instytucji sejmowej, około sejmowej po to, żebyśmy mieli jasną informację czy tutaj zachodzi ten związek, o którym mowa w tej opinii. Jeśli zachodzi to przepraszam bardzo dla mnie niezależnie od tego, że zgadzam się akurat z kierunkiem tej uchwały, to kończy temat. Ale jeśli nie zachodzi to należy przegłosować tą sprawę. Ja rozumiem, że zawsze jest taka pokusa, że uchwalmy coś, a potem zobaczymy, co będzie, ale to chyba nie jest poprawne prawodawstwo ani rozsądne działanie. Natomiast, jeśli chcemy uprawiać jakąś akcję pod tytułem, zrobiliśmy szoł w Internecie, zrobiliśmy uchwałę, tylko źli ludzie nam ją zabrali i nie zrealizowali to ja się tym bardziej pod tym nie podpiszę nigdy i to nawet jak będzie Prezydent Gibała, albo Prezydent Drewnicki na przykład siedzący za mną, bo gdzieś tam kiedyś był rozważany, bo po prostu tak się nie robi. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję, nie spodziewałem się, wątpię. Drodzy Państwo czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos, wnioskodawczyni, wnioskodawcy, strony prezydencka? Pan Przewodniczący Grzegorz zrezygnowany, nieformalnie, dobrze, drodzy Państwo, ale ja nie mogę zamknąć, muszę zawiesić, bo mamy wniosek, więc zawieszam ten punkt, bo mamy wniosek o odesłanie, więc przechodzimy dalej. Wniosek będziemy głosować w bloku. Następny projekt uchwały

według druku 83, tryb jednego czytania. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa.

Projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa, referuje Pani Radna Magdalena Mazurkiewicz, prosimy.

Radna – p. M. Mazurkiewicz
Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Chcielibyśmy na Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej zgłosić Panią Małgorzatę Potocką. Bardzo prosimy o poparcie kandydatury. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję bardzo serdecznie. Czy mamy stanowisko Prezydenta, opinie klubów? Nie widzę. Otwieram dyskusję, nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję, co jest równoznaczne z zakończeniem czytania projektu, głosowanie w bloku. Druk 84, tryb jednego czytania. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Wybór Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.

Projekt Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa, referuje Pani Radna Agnieszka Łętocha, prosimy.

Radna – p. A. Łętocha
Szanowni Państwo!
Rekomenduję na stanowisko Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska Panią prof. Joannę Hańderek, od lat zajmującą się ekoetyką, członka takich stowarzyszeń jak Green, REIT, jestem pewna, że jej kompetencje będą merytorycznym wkładem w działanie komisji i Rady Miasta. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy stanowisko Prezydenta, opinie klubów? Nie widzę. Otwieram dyskusję, nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu, głosowanie odbędzie się w bloku. Następna sprawa 88, projekt uchwały według druku 88. Tryb jednego czytania. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji. Projekt uchwały w sprawie

Kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące wdrożenia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej na terenie dzielnicy XII.

Jest to projekt Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców, referuje Pan Radny Rafał Zawiślak. Do projektu uchwały mamy złożone poprawki, to powiem może na starcie i autopoprawki. Poprawka Pana Radnego Edwarda Porębskiego została wycofana ze względu na przyjęcie w autopoprawce. Mamy też poprawkę Pani Radnej Aleksandry Owcy, ona na razie chyba nie została wycofana, ale mamy ją przyjętą w autopoprawce, więc rozsądnie byłoby Pani Radna byłoby ją wycofać skoro jest już przyjęta w autopoprawce, bo my będziemy musieli ją głosować, a to jest bez sensu. Bardzo proszę, oddaję głos Panu Rafałowi Zawiślakowi, proszę.

Radny – p. R. Zawiślak
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Złożyliśmy tutaj, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, są dwie autopoprawki gdzie jedna dodaje jeszcze po, na terenie dzielnicy XII, a także dzielnicę IV Prądnik Biały, a także dzielnicę XVIII Nowa Huta. Chodzi o to, iż mieszkańcy przede wszystkim tutaj chodziło pierwotnie Bieżanowa, za każdym razem, kiedy tylko warunki pogodowe nad Krakowem są złe, boją się o to, co się dzieje w ich obejściach, na ich nieruchomościach, ponieważ woda zawsze, że tak powiem, atakuje ich tereny i nam chodzi o to, aby Pan Prezydent przedstawił to, co się działo do tej pory oraz, co zamierza przeprowadzić w najbliższym czasie tak, aby przy kolejnych nawałnicach nie było takiego, takiej złej energii, która się tworzy i żebyśmy wiedzieli, co jest w planach do zrobienia. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Aktualizacja, poprawka Pani Radnej Aleksandry Owcy została również wycofana, więc mamy tylko dwie autopoprawki wnioskodawców. Czy mamy stanowisko Prezydenta, stanowisko klubów? Nie widzę, Prezydenta? Panie Sekretarzu, Pan Sekretarz Antoni Fryczek stanowisko Prezydenta.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Oczywiście temat jest bardzo ważny i aktualny, zresztą sytuacja z dnia wczorajszego pokazała, że ten temat jest niezwykle ważny. Tak naprawdę są już w toku, to nie jest ani głos za, ani przeciw, ale tak dla wyjaśnienia Państwa tak naprawdę zostały wykonane, zresztą na to umówiliśmy się bodajże półtora roku temu, nasz KEGW razem z Wodami Polskimi w ramach trzech etapów wykonał takie opracowania już techniczne wraz z badaniem spadów wód w rejonie Bieżanowa, żeby wypracować rozwiązania, bez względu na to czy te rozwiązania będą obciążać gminę, czy Wody Polskie czy koleje, bo tak naprawdę tam te rozwiązania będą szły w różnym kierunku, żeby wypracować rozwiązania tej sytuacji zagrożenia powodziowe w tym rejonie. Jutro o godzinie 8.oo, z tego, co pamiętam jest posiedzenie zespołu ds. powodziowego ds. Bieżanowa i ma nastąpić, mają nastąpić konkluzje w oparciu o ten materiał, który został wytworzony i te konkluzje zostaną zakomunikowane Panu Prezydentowi. Myślę, że jeżeli jest taka wola to też Radzie Miasta. Już na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że pewne konkluzje będą dotyczyły zarówno miasta, kolei państwowych, na pewno Wód Polskich, wszystkich tych podmiotów, które są tam zaangażowane zwłaszcza, jeżeli mówimy o problemie, który wystąpił w sposób istotny dwa dni temu, czyli w okolicach ulicy Udzieli i tego przepustu, który tam ma miejsce i ulicy Działkowej, ale to są jakby skutki tego przepustu. Tak, że na pewno tymi spostrzeżeniami i konkluzjami się podzielimy. Tak, że ja tylko tyle celem jakby wyjaśnienia. To nie jest ani głos za, ani przeciw, tylko tak informacyjnie dla Państwa, co się w sprawie dzieje, oczywiście oprócz tego, co zostało tam wykonane, ale to, co zostało wykonane w postaci udrożnienia rowu wzdłuż ulicy, w kierunku ulicy Laskowej bodajże, bo tam był taki rów kolejowy, został w tej chwili wyłożony, w zeszłym roku kratownicą i to jest oczywiście w tej chwili taki zasób, znaczy miejsce gdzie można magazynować część wody, ale to magazynowanie ma tylko taki sens, że magazynujemy pewną ilość, ale jak ta ilość jest za duża to ta woda z powrotem zaczyna wracać. Co więcej, jak jej jest za dużo to ona może tam, że tak powiem, od tyłu do tych ogródków działkowych też się dostawać. Oczywiście jest tam

monitoring i nasz i Wód Polskich, ale to nie są rozwiązania, jakby to powiedzieć, docelowe. Te rozwiązania docelowe zostaną pokazane jutro na komisji, która będzie o godzinie 8.oo. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Radny Piotr Moskała. Przygotuje się Pan Radny Zbigniew Kożuch.

Radny – p. P. Moskała
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Uchwała jak najbardziej bardzo ważna i bardzo potrzebna. Ja chciałbym zaproponować taką poprawkę do tego druku, ponieważ pierwotnie dotyczyło to Bieżanowa, za chwilę się pojawił druk dotyczący Nowej Huty, za chwileczkę Prądnika Białego, u nas na Prądniku Czerwonym jest bardzo duży problem i myślę, że to jest dalej lista i tak niewyczerpana. Dlatego proponuję żeby tą poprawką wprowadzić zmianę tytułu tak żeby uchwała dotyczyła całego Krakowa, żeby Pan Prezydent nam przedstawił po prostu to, co się wydarzyło i ma wydarzyć w kwestii zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla całego Krakowa. Dlatego proponujemy zarówno zmianę tytułu uchwały, paragrafu 1 jak i uzasadnienia. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. To jest taka, można powiedzieć, ostateczna poprawka, bo już żaden Radny nie zgłosi o swojej dzielnicy. Proszę, ale jako wnioskodawca od razu? To dobrze, to proszę.

Radny – p. R. Zawiślak
Odnosząc się tutaj do kolegi Radnego, tak, jak najbardziej, przyjmiemy taką autopoprawkę dotyczącą całego terenu Krakowa, bo wiadomo, że ten problem występuje nie tylko w kilku dzielnicach, ale w zasadzie w całym Krakowie.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dobrze, to prosiłbym tutaj pisemnie do Pani Marty przekazać, Pani Marta mi przekaże, Pan Radny Zbigniew Kożuch, przygotuje się Pani Radna Grażyna Fijałkowska.

Radny – p. Z. Kożuch
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Po raz pierwszy, jako Radny występuję w tej sprawie, ale jako przewodniczący dzielnicy w tej sprawie interweniowałem kilka, jak nie kilkanaście razy, prowadziłem tu rozmowy, zresztą mój poprzednik też tu występował. Powiem tak, cel uchwały jest szczytny, natomiast mam pewne obiekcje, co do zasadności całości uchwały. Ja oczywiście jestem za uchwałą, natomiast zasadność uchwały powiem tak, uchwała przyjmie wszystko, natomiast realia były takie, że sytuacja powodziowa Bieżanowa jest od kilkunastu lat dramatyczna, ona uległa poprawie, to należy powiedzieć, uległa poprawie dzięki działalności mieszkańców, którzy wymusili pewne zmiany, mieszkańcy, mieszkańcy wymusili pewne zmiany. I te zmiany wynikały, wynikały ze stowarzyszenia, które bardzo napierało na poprzednie władze miasta, Wody Polskie, koleje o zapewnienie. W międzyczasie od pierwszych powodzi, kiedy takie dramatyczne powodzie były, to był rok 2007, Bieżanów wtedy został zalany czterokrotnie w przeciągu miesiąca i ta powódź dotyczyła setek mieszkańców. Pamiętam, że niestety, jako przewodniczący dzielnicy sam musiałem stawić czoła rozgoryczeniu, żalowi mieszkańców, nie było chętnych. W tym rejonie, w którym te powodzie dotyczył wybudowano cztery zbiorniki retencyjne. Ten problem nie dotyczy tylko miasta Krakowa, żeby też była jasność, to są zlewnie rzeki Serafy, która, i

Malinówka, które w 80 % przyjmują wody opadowe z gminy Wieliczka. To nie jest problem tylko i wyłącznie Krakowa. Tam wydawane są kolejne wuzetki, kolejne zgody na odprowadzenie wód opadowych do tych rzek. Kiedy rozmawiałem z Dyrektorem Wód Polskich powiedział, że według jego obliczeń i według obliczeń hydrologów te zbiorniki, jeżeli powstanie ten piąty zbiornik, zabezpieczą część Bieżanowa, bo problem jest bardzo złożony, to jest kilka rzek, pierwsza to jest Serafa i Malinówka, które wylewały w centrum Starego Bieżanowa, a ostatnio niestety rzeka Drwinka wylewa przy ulicy Udzieli. To jest kolejny inny problem. Natomiast, dlaczego obawiam się tej uchwały, bo powiem tak, żadne zaklinania rzeczywistości tu do tej pory nie pomogły i nie bardzo wiem, co Prezydent. Tu Pan Sekretarz zresztą słusznie wspomniał, że jutro jest posiedzenie zespołu. Ja wszystkich zachęcam tych, którym ten problem leży, aby uczestniczyć w zespole, bo on rzeczywiście rozwiązuje te problemy. Tam wsłuchujemy się w mieszkańców, w głos mieszkańców, oni mają naprawdę bardzo fajne postulaty, widzą, bo to są ci, których dotknął ten realny problem. I oni wsłuchują się w badania i te problemy są rozwiązywane. A dlaczego mam wątpliwości, no, bo różne władze, nawet z ówczesnym Premierem w 2019 roku przyjeżdżały do Bieżanowa i mówiły, że, w maju 2019 ówczesny Premier przyjechał do Bieżanowa, powiedział, że Bieżanów jest już bezpieczny. Jaki był tego efekt, nie muszę mówić. Upłynęło kilkanaście godzin Szanowni Państwo, kilkanaście godzin i przyszła potężna powódź w Bieżanowie, która zalała dziesiątki jak nie setki domów, ludzie stracili potężne majątki. Ja oczywiście jestem za tą uchwałą, natomiast mam pewne obawy na ile tu Prezydent, jego służby, znaczy Prezydent jest w stanie, bo to nie jest tylko problem samego Prezydenta Miasta Krakowa, to jest problem, który realnie dotyczy kilku jak nie kilkunastu instytucji i kilku gmin, powtarzam, gmina Wieliczka to nie jest jedyna gmina, której to dotyczy, bo te zlewnie są potężne. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Pani Radna Grażyna Fijałkowska, przygotuje się Pani Radna Aleksandra Owca.

Radna – p. G. Fijałkowska
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Tak jak przewodniczący, kolega teraz Radny dzielnicy XII Zbigniew Kożuch powiedział, sama uchwała nie wystarczy tylko potrzebne są działania. Ja również wielokrotnie interpelowałam w tej sprawie i jeżeli Stary Bieżanów jest w miarę zabezpieczony to nie został do tej pory rozwiązany problem rzeki Drwinki i odprowadzania wód przy ulicy Udzieli. Jeżeli Państwo wiedzą jak to wygląda to wpust pod torami kolejowymi jest dosyć duży, teraz jest zakryty kratą, na tej kracie osadzają się różne trawy i patyki, obojętnie, co niesie rzeka, natomiast przepust ten ma długość około kilometra pod torami kolejowymi. Na dodatek przepust zakręca pod kątem prostym i kończy się otworem wielkości mniej więcej koła samochodu ciężarowego, więc jest bardzo mały. Na dodatek rzeka Drwina, która znajduje się po drugiej stronie, do której wpada Drwinka jest niedrożna, ma w środku porobione takie przepusty, przechodzą tamtędy rury, więc nawet jak ta woda wpadnie do tej Drwiny to i tak się cofa, bo nie jest w stanie odpłynąć. I tu jest jedyne rozwiązanie, i z tego, co wiem były jakieś rozmowy podejmowane, które się nie zakończyły z koleją, żeby udostępniła teren pod torami kolejowymi do wybudowania kolejnego drugiego przepustu, który będzie mieć odpowiednią wielkość oraz trzeba oczywiście udrożnić rzekę Drwinę. Póki to nie nastąpi Stary Prokocim i Bieżanów będzie zalewany, a oprócz tego, ponieważ również rzeką Drwinką mają być odprowadzone wody z osiedla Kabel, które również pływa i teraz ostatnio również były pozalewane samochody, póki tego drugiego przepustu nie będzie to problem nie zniknie. Dlatego trzeba podjąć wszystkie działania, żeby tą sprawę rozwiązać jak najszybciej. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Ja informacyjnie, że została przyjęta autopoprawka numer 3 do tego projektu uchwały przyjmująca poprawkę Radnego Piotra Moskały. Pani Radna Aleksandra Owca.

Radna – p. A. Owca
Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że wszyscy zgłosili autopoprawki, uważam, że to jest bardzo poważny problem, którym miasto jak najbardziej musi się zajmować. Moja poprawka ta, która teraz jest w autopoprawce, dotyczy Prądnika Białego, tam sytuacja jest dramatyczna w różnych miejscach, wiemy o Bibiczance, o Białusze, wiemy o tym, że na przykład autobusowy nie kursowały przez chwilę, przynajmniej pod wiaduktem na Prądnickiej, dlatego to nie są rzeczy, które są abstrakcyjne, to są realne problemy ludzi, którzy nie mogą dojechać do pracy, nie mogą wrócić do domu, bardzo serdecznie wszystkich zachęcam za zagłosowaniem za tą uchwałą. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Bardzo proszę, teraz Pan Radny Rafał Zawiślak.

Radny – p. R. Zawiślak
Ja do tego jeszcze chciałem dodać, że to właśnie mieszkańcy, tak jak tutaj Radny Zbyszek Kożuch powiedział, walczyli i walczą o to, aby ich nie zalewało i też proszą o informacje. Więc jak najbardziej uchwała jest po to, aby dostali tą informację, co się dzieje, bo tak jak tutaj też koleżanka Grażyna mówiła, Radna, że na Kablu jest od lat to samo, czyli po prostu wylewają wszystkie studnie kanalizacyjne, bo nie ma gdzie ta woda się pomieścić. Więc ci mieszkańcy proszą o informacje i dajmy tą informację dla nich. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Pan Radny Marek Sobieraj. Czy Pan Radny Piotr Moskała wycofa poprawkę, bo tak została, to na piśmie trzeba.

Radny – p. M. Sobieraj
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Wczoraj pokazało nie tylko na Bieżanowie, co się dzieje w Krakowie, poprawka jest w porządku, trzeba to poprzeć, dla całego miasta. Nie możemy działać tylko dla Bieżanowa. Byłem wczoraj i na Ruczaju i na Bieżanowie i na Klinach i tak naprawdę w wielu innych miejscach była potrzeba, wyjazdów było mnóstwo i to nie jest tylko powód dużych zlewisk. Tu zawodzą tak naprawdę też drobne rowy melioracyjne, które nie są czyszczone, w Tyńcu ciągle ludzie do mnie dzwonią, bo mają do mnie kontakt. Więc naciskam na KEGW i można powiedzieć dorywczo, szybko naprawiają, koszą, udrażniają rowy. Myśmy wczoraj dwie godziny przetykali rów na Ruczaju, nie rów, a rurę, która była, rów, który był zarurowany, zalało garaż podziemny i trzy posesje. Nie działoby się tak gdyby to było na bieżąco utrzymywane. Więc trzeba się zająć tym kompleksowo. To nie jest tylko jedno osiedle, ale całe miasto. I myślę, że warto by było, nie wiem, może nawet jakiś zespół do tego powołać, żeby przejrzeć te wszystkie tematy, być może większe środki i naprawdę przyjrzeć się nie tylko rowom melioracyjnym, ale przyjrzeć się tym, którzy spuszczają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej, bo na, przy Mochnańcu wybijało w domach ludziom przez to, że są spuszczane wody deszczowe do kanalizacji sanitarnej. Ten problem jest bardzo złożony i trzeba się zająć tym kompleksowo, bo tak naprawdę później jeździmy i pompujemy ludziom

z domów, ze studzienek wodę, która tak naprawdę nie powinna się tam zaleźć. Dlatego te zaległości trzeba ponaprawiać. Dziękuję i myślę, że tym tematem trzeba się zająć naprawdę odrębnie.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Informuję, że poprawka Pana Radnego Piotra Moskały została wycofana ze względu na to, że została przyjęta w autopoprawce. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos, wnioskodawca? Rozumiem, że nie ma więcej zgłoszeń, wobec czego zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku. Drodzy Państwo to wszystko, czy ktoś z Państwa składa jakiś wniosek? Proszę, są te projekty uchwał w sprawie komisji dla Państwa Radnych, dwójki nowych, wszystkie naraz można powiedzieć, szybciej będzie.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący w związku z tym, że mamy dwoje Radnych zaprzysiężonych na ostatnich dwóch sesjach jest prośba, żeby włączyć Edytę Nowak i Bartłomieja Kocurka do komisji, w jednej z komisji chcieliśmy zrobić podmiankę, ponieważ jedna z Radnych ma problem z godzinami posiedzeń. W związku z tym proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie zmian w składach komisji numer 98, 97, 96, 95, 89, 90, 91, 92, 93 i 94. To są zmiany, które Państwo macie rozesłane od kilku godzin, dotyczą wprowadzenia Państwa Radnych do komisji.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dobrze. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze ma wnioski? Jeśli nie to będziemy przechodzić po kolei do rozpatrywania zgłoszonych wniosków. Może zróbmy tak, najpierw przyjmijmy wszystkie wnioski, a później będziemy przechodzić do pierwszych czytań. Zapraszam Państwa Radnych na salę, mamy złożonych troszeczkę wniosków formalnych o wprowadzenie i rozpatrzenie w trybie nagłym projektów uchwał w sprawie zmian w składach komisji, więc bardzo prosimy, ale widzę, że chyba wszyscy są, albo prawie wszyscy.

Pierwszy wniosek, jest to wniosek o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej, druk numer 89, Klub Radnych Koalicja Obywatelska Rady Miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam, to jest druk 98, mówiłem 89? Tak powiedziałem, mój błąd, wiem, tylko powiedziałem w Komisji Rewizyjnej, bo błąd jest, bo ja mówiłem 89. Chodziło o 89 tak jak powiedziałem, ale to nie jest Komisja Rewizyjna tylko Komisja Edukacji.

Więc, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

40 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty.

Następny wniosek, teraz będzie 98 o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi 98, Komisja Rewizyjna. Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

39 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty.

Następny wniosek formalny o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji, znowu Rewizyjnej? 97. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

38 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty.

Następny wniosek w sprawie wprowadzenia i rozpatrzenia, jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa, druk numer 96. Projekt Klubu Radnych Koalicja Obywatelska Rady Miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam, proszę o podanie wyniku.

40 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek przyjęty.

Następny wniosek w sprawie wprowadzenia i rozpatrzenia, jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa, druk numer 95. Projekt Klubu Radnych Koalicja Obywatelska Rady Miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

40 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek przyjęty.

Następny wniosek o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej i Senioralnej Rady Miasta Krakowa. Projekt Komisji, projekt numer 90, Klub Radnych Koalicja Obywatelska Rady Miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

39 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek przyjęty.

Następny wniosek o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Innowacji, Metropolii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. Druk 91. Projekt Klubu Radnych Koalicja Obywatelska Rady Miasta Krakowa. Kto jest z głosem za, z głosem przeciw temu wnioskowi formalnemu? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

40 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek formalny został przyjęty.

Następny wniosek o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. Druk numer 92, projekt Klubu Radnych Koalicja Obywatelska Rady Miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

38 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek przyjęty.

Następny wniosek o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. Druk numer 93, projekt Klubu Radnych Koalicja Obywatelska Rady Miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został podjęty.

Następny wniosek, ostatni, o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa. Druk numer 94, projekt Klubu Radnych Koalicja Obywatelska Rady Miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw? Nie widzę. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

39 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został przyjęty.

Drodzy Państwo przechodzimy wobec tego do, po kolei, czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały w sprawie, według druku numer 89. Tryb jednego czytania. Do projektu minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji. Projekt uchwały w sprawie

Zmian w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa.

Projekt Klubu Koalicja Obywatelska Rady Miasta Krakowa, referuje Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Proponuje się powołanie do składu komisji Radnych Bartłomieja Kocurka i Edytę Nowak.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów, opinie komisji? Nie widzę, otwieram dyskusję, kto z Państwa? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Nie ma poprawek i autopoprawek i przechodzimy od razu do głosowania.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

39 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Następny druk numer 98. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa.

Referuje Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Powołuje się skład komisji Radnego Bartłomieja Kocurka.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Komisji Rewizyjnej, zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu i przechodzimy do głosowania.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

39 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała podjęta.

Następny druk numer 97. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa.

Referuje Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Tak jak wspominałem jedna korekta taka drobna, proponuje się wykreślenie ze składu Komisji Rewizyjnej Pani Agnieszki Łętocha.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Otwieram dyskusję, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Przechodzimy do głosowania.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

39 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała podjęta.

Następny druk numer 96. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zmiana w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa.

Referuje Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Proponuje się zmianę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poprzez wykreślenie Radnego Zbigniewa Kożucha.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Przechodzimy do głosowania.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

37 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała podjęta.

Następny druk numer 95. Minął termin zgłoszenia autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zmiana w składzie Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa.

Referuje Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Do wspomnianej komisji proponuje się powołanie Radnej Edyty Nowak.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał, przyjęciu uchwały? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

38 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Następny druk numer 90. Minął termin zgłaszania autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zmiana w składzie Komisji Polityki Społecznej i Senioralnej Rady Miasta Krakowa.

Referuje Przewodniczący Grzegorz Stawowy. 90. Powołuje się Bartłomieja Kocurka i Edytę Nowak do Polityki Społecznej

Radny – p. G. Stawowy
Przepraszam, chodzi o powołanie Radnego Kocurka i Edyty Nowak do Komisji Społecznej i Senioralnej.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk numer 91. Minął termin zgłoszenia autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zmiana w składzie Komisji Innowacji, Metropolii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa.

Referuje Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Szanowni Państwo!
Proponuje się o wprowadzenie do Komisji Innowacji i Metropolii Radną Edytę Nowak.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Bardzo serdecznie dziękuję. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, bardzo proszę o podanie wyników.

36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Następny druk numer 92. Minął termin zgłoszenia autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zmiana w składzie Komisji Innowacji, Metropolii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa.

Referuje Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Proponuje się wprowadzenie Radnego Bartłomieja Kocurka do Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Okej, tak, bo tu mam błąd w kartce, oczywiście chodzi **o zmianę w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa.** Otwieram dyskusję, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

40 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Przechodzimy do druku numer 93. Minął termin zgłoszenia autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.

Zmiana w składzie Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.

Bardzo proszę, referuje Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Proponuje do wyżej wymienionej komisji powołanie Pani Radnej Edyty Nowak.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu i otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

32 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Następny druk numer 94. Minął termin zgłoszenia autopoprawek, poprawki proszę składać do mnie do czasu zakończenia dyskusji.

Zmiana w składzie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa.

Referuje Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Ale sekundę, bo to jest jeszcze raz powołanie Bartłomieja Kocurka, którego powołaliśmy już.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
94 teraz.

Radny – p. G. Stawowy

Do Komisji Kultury został powołany już, musi jakiś błąd być.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Teraz jest Promocji i Turystyki, 94.

Radny – p. G. Stawowy
Przepraszam, do Komisji Promocji i Turystyki proponuje się powołanie Pana Radnego Bartłomieja Kocurka.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękuję serdecznie. Otwieram dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu i otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem druku 94? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

35 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta. Teraz idziemy po kolei drodzy Państwo.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący w imieniu klubu proszę o pół godziny przerwy.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Pół godziny? Na wniosek Klubu Radnych Koalicja Obywatelska Rady Miasta Krakowa przerwa do godziny 21.30.

Przerwa w obradach Sesji do godziny 21.30.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Drodzy Państwo bardzo proszę o powrót na salę, będziemy wznawiać obrady, bardzo proszę o sprawdzenie kworum, jak kogoś nie będzie to się przekonamy. Czy jeszcze jakiś klub bierze przerwę, bo jeszcze Klub Prawo i Sprawiedliwość nie wziął i Lewica, Nowa Lewica. Przypominam, że zgodnie ze Statutem Klub może jednorazowo wziąć godzinę przerwy i ewentualnie przedłużyć o kolejne pół. Bardzo proszę o sprawdzenie kworum i będziemy przechodzić do głosowań już tych punktów, które były w ciągu dnia. Bardzo proszę o wyświetlenie, Pani Radna Joanna Hańderek nieobecna, Pan Radny Marek Hohenauer obecny, Pan Radny Łukasz Maślona nieobecny, Krzysztof Sułowski nieobecny i Pani Radna Aleksandra Witek. Wznawiam obrady, stwierdzam kworum i przechodzimy do głosowań.

Druk numer, mamy projekt uchwały według druku 74 w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 2024 rok. Brak poprawek i autopoprawek, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

38 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Następny druk numer 69. Jest to projekt w sprawie Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kobierzyńska – Piltza. Brak poprawek i autopoprawek, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

33 głosy za, 0 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Następny druk, tak, straż pożarna, numer 43. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Do projektu uchwały nie wpłynęły autopoprawki, mamy natomiast p oprawkę Panów Radnych Marka Sobieraja, Michała Ciechowskiego i Edwarda Porębskiego i będziemy przechodzić do głosowania tej poprawki.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

38 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta. Wobec czego przechodzimy do głosowania projektu uchwały wraz z przyjętą poprawką. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

38 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Projekt wraz z poprawką Panów Radnych został podjęty.

Druk numer 34. Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej drogi przebiegającej od ulicy Galicyjskiej do zachodniej granicy działki 216/262 obręb 54, jednostka ewidencyjna Nowa Huta i ustalenie jej przebiegu. Brak poprawek i autopoprawek, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

31 za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Uchwała przyjęta.

Druk numer 35. Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej drogi przebiegającej od ulicy Romana Ciesielskiego do południowej granicy wskazanych działek, ustalenie jej przebiegu. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Czekamy, jeszcze Pani Radna biegnie. Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie wyników.

33 głosy za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Projekt podjęty.

Następny druk 79. Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej ulicy Romana Ciesielskiego i ustalenia jej przebiegu. Brak poprawek i autopoprawek, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

32 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Druk numer 80. Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej ulicy Na Łąkach. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

31 głosów za, 0 przeciwnych, 1 głos wstrzymujący. Uchwała przyjęta.

Druk numer 70. Zasady udzielenia dotacji na realizację zadań obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Mamy do projektu zgłoszoną autopoprawkę, wobec czego głosujemy projekt uchwały wraz z autopoprawką. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

38 za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Projekt został podjęty.

Następny druk numer 71. Jest to zwiększenie dotacji celowej i podmiotowej oraz udzielenie dotacji celowej miejskim instytucjom kultury. Do projektu uchwały nie mamy przyjętych poprawek ani autopoprawek. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie wyniku.

39 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk numer 72 i to jest projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Otwieram, brak poprawek i autopoprawek. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

38 za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Uchwała przyjęta.

Druk numer 81. Tu był złożony wniosek, Pan Sekretarz z informacją.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa wycofuję wniosek o odbycie dzisiaj II czytania tego druku. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Tylko pytanie jest takie, bo to Radni złożyli, są podpisani pod tym wnioskiem, więc tutaj czy Radni nie muszą złożyć podpisów wycofujących ten wniosek. Wyżej, niżej podpisani Radni wnoszą o wprowadzenie do II czytania, jako sprawy nagłej.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Wniosek Prezydenta poparty podpisami.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Ale jest, zgodnie ze Statutem niżej podpisani Radni wnoszą o wprowadzenie.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący, jeśli można w kwestii formalnej, to, jeśli jest taki dylemat to proszę poddać pod głosowanie. Ale teraz musi każdy podpisać się z wnioskiem o wycofanie wniosku, to szkoda czasu. Ja przy okazji jak już tu jestem, mam prośbę żeby ten termin poprawek był maksymalny, jeśli chodzi o czerwiec z racji na to, że wszyscy domyślamy się, dlaczego Prezydent wycofuje wniosek o II czytanie.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Pan Sekretarz jeszcze.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Przepis Statutu jest jasny, wniosek składa grupa Radnych, kto go zainicjuje to jest rzecz wtórna, paragraf 32 w sprawie nagłej wymagającej podjęcia przez Radę natychmiastowych rozstrzygnięć. Inicjatywa podjęcia uchwały wraz z konkretnym projektem odpowiadającym wymaganiom paragrafu 35 ust. 1, 2 i 4 i pkt 1 może zostać zgłoszona w trakcie obrad Sesji przez, co najmniej 2/5 ustawowego składu Rady. W związku z tym proszę pozwolić na chwilową konsultację, bo pytanie jest takie czy.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Drodzy Państwo, wobec czego głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu? Nie widzę.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za, proszę złożyć taki wniosek. Sekunda, bo Państwo muszą wprowadzić z obsługi do systemu, głosowanie, więc musimy sekundę poczekać. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku o wprowadzenie do II czytania, jako sprawy nagłej? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jest złożony wniosek formalny podpisany przez 18 Radnych o wprowadzenie do II czytania, jako sprawy nagłej projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu. Nikt nie zgłosił się z głosem za, z głosem przeciw, wobec czego otworzyłem głosowanie i teraz głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, bardzo proszę o podanie wyniku.

Nikt nie był za, 29 głosów przeciw. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony. Proszę o wydruk. Wobec tego można zmienić termin poprawek i autopoprawek, jaka była propozycja Panie Przewodniczący, jak najpóźniej w czerwcu? Jak najpóźniej w czerwcu, czyli już po tej Sesji 19-go, 27 to jest czwartek, 28 to jest piątek. Czyli 27 autopoprawki, 28 poprawki? Tak

może być? Czyli wyznaczam nowe terminy wprowadzenia poprawek i autopoprawek na wniosek Pana Przewodniczącego Grzegorza Stawowego 28 czerwca 2024 roku godzina 15.oo termin wprowadzenia autopoprawek, poprawek natomiast, przepraszam, 27 czerwca autopoprawek, a 28 poprawek, 28 czerwca poprawki godzina 15.oo, autopoprawki to jest 27, czwartek, godzina 15.oo, a poprawki piątek 28 czerwca do godziny 15.oo.

Przechodzimy dalej, następny druk numer 6. Jest to projekt uchwały w sprawie Zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. On w wyniku wprowadzonej jednej autopoprawki został zmieniony na uchwałę kierunkową, w sprawie działań Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Mamy tutaj wniosek złożony przez Pana Przewodniczącego Grzegorza Stawowego, zaraz go przeczytam, o odesłanie do projektodawcy w celu uzyskania opinii prawnej czy zaproponowane rozwiązanie prawne przedstawione w autopoprawce do uchwały jest zgodne z ustawą kodeks wyborczy. Proponuje się, aby opinia prawna została zlecona do podmiotu spoza Urzędu Miasta Krakowa. Wobec czego przechodzimy teraz do głosowania tego wniosku. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi na razie? Nie widzę, otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, bardzo proszę o wyświetlenie wyniku.

34 głosy za, 5 głosów przeciw. Wniosek został przyjęty, a więc projekt został odesłany do projektodawcy.

Następny druk numer 83. Jest to projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

39 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Projekt został podjęty.

Następny druk numer 84. Jest to projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. Otwieram głosowanie.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał. Zamykam głosowanie, bardzo proszę o wyświetlenie.

38 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała przyjęta.

Następny druk numer 88. Kierunki działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące wdrożenia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej na terenie dzielnicy XII. Mieliśmy złożone trzy poprawki, one zostały wszystkie wycofane gdyż zostały przyjęte w trzech osobnych autopoprawkach, co skutkuje zasadniczo tym, że projekt dotyczy całego Krakowa. Otwieram głosowanie projektu uchwały wraz z trzema autopoprawkami.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie, proszę o wyświetlenie.

39 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Są jeszcze jakieś wnioski?
Zwracam się z uprzejmą prośbą do projektodawców projektu uchwały według druku 74 o przygotowanie do 7 czerwca tego roku i przekazanie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa projektów i załącznika do podjętej uchwały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji związanym z Biuletynem Informacji Publicznej.

Oświadczenia i komunikaty.

Ja może zacznę w sprawie obowiązku złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego. Gdzieś wkradła się nieścisłość w sprawie liczenia terminów złożenia oświadczeń majątkowych. Termin złożenia oświadczenia majątkowego dla nas Radnych upływa jutro, nie pojutrze, a jutro, czyli 6-go, więc bardzo bym prosił Państwa Radnych tych, którzy nie złożyli, ja jeszcze nie złożyłem, o to, by maksymalnie do jutra złożyli, by nie było po prostu problemów. Oświadczenie składa się 7 maja, czyli na dzień ślubowania, czyli jakby od początku roku do 7 maja. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan Sekretarz, Pan Sekretarz Antoni Fryczek.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Szanowni Państwo!
Ja chciałem tylko sprostować jedną informację, która dzisiaj na Sesji tutaj padła, ona oczywiście nie była zawiniona, bo może i Dyrektor Franek jest winny różnym rzeczom, ale na pewno nie jest winny temu, że nie był na ostatniej Komisji Rewizyjnej. Tu ewentualnie jakąś informację w tym, jakby nie mam pretensji do osoby, która to wygłosiła, bo takowej wiedzy nie miała, w związku z tym jakby nie mamy pretensji, ale chciałem sprostować. Dyrektor Franek nie był na Komisji Rewizyjnej, bo po prostu nie był zaproszony i dlatego nie przyszedł, inaczej na pewno chętnie by przyszedł.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie to bardzo proszę o sprawdzenie listy obecności. W tym punkcie nie ma dyscypliny głosowania. Czy wszyscy z Państwa? Bardzo proszę o wyświetlenie listy. Pani Radna Joanna Hańderek nieobecna, nie mamy informacji, Pan Radny Łukasz Maślona nieobecny usprawiedliwiony, Pan Radny Rafał Nowak nieobecny usprawiedliwiony, Pani Radna Agnieszka Paderewska nieobecna, brak informacji. Zamykam obrady IV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Krakowa, jest godzina 22.06. Dziękuję Państwu serdecznie.